10 संघ-राज्य संबंध, संघवाद की प्रवृत्तियाँ एवं आपातकालीन प्रावधान

अनुच्छेद 1-4, 245-293, 301-307, 352-360 | भाग ग्यारह, बारह व अठारह | विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय संबंध • वित्त आयोग व GST परिषद • सहकारी संघवाद • तीनों आपातकाल

📖 शुरुआत एक कहानी से

(यह दृश्य काल्पनिक है, पर इसमें आए सभी तथ्य असली हैं।) अक्टूबर 2026 की एक शाम जयपुर के मालवीय नगर में **अनन्या** अपने दादाजी के साथ अख़बार पढ़ रही है। पहले पन्ने पर तीन ख़बरें हैं — "**16वें वित्त आयोग** के सूत्र से केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा **5.93%**", "**GST परिषद** की **57वीं बैठक** में गिरफ़्तारी के प्रावधान हटाने की सिफ़ारिश", और "हरियाणा से **यमुना का पानी** पाइपलाइन से शेखावाटी तक लाने का समझौता"। अनन्या पूछती है, "दादाजी, पैसा केंद्र इकट्ठा करता है, टैक्स की दरें सब राज्य मिलकर तय करते हैं, और पानी के लिए दो राज्यों को केंद्र के सामने समझौता करना पड़ता है — आख़िर यह व्यवस्था चलती कैसे है?"

दादाजी चश्मा उतारकर कहते हैं, "इसे **संघवाद** कहते हैं, बेटी। सामान्य दिनों में दिल्ली और जयपुर, दोनों अपने-अपने क्षेत्र में काम करते हैं। पर मैंने **1975 का आपातकाल** भी देखा है — तब एक घोषणा से पूरा ढाँचा दिल्ली की ओर खिंच गया था, अख़बारों पर सेंसर लगा था और जयपुर की **महारानी गायत्री देवी** तक तिहाड़ जेल में थीं। और राजस्थान ने चार बार **राष्ट्रपति शासन** भी झेला है।" अनन्या चौंकती है, "तो एक ही संविधान में दोनों बातें कैसे?"

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में एक बहुत गहरी बात कही थी — "भारत का संविधान सामान्य काल में संघीय व्यवस्था (Federal System) की तरह काम करता है, लेकिन आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था (Unitary System) की तरह।" यह एक वाक्य पूरे अध्याय का सार है। भारत ने न तो अमेरिका जैसा "पूर्ण संघीय" ढाँचा अपनाया, न ब्रिटेन जैसा "पूर्ण एकात्मक" — बल्कि दोनों का एक अनोखा मिश्रण चुना, जिसे विद्वान के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare) ने "अर्ध-संघात्मक" (Quasi-Federal) कहा। सामान्य दिनों में केंद्र और राज्य अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं — कानून बनाने में, प्रशासन चलाने में और पैसा जुटाने-खर्च करने में — इसे ही "केंद्र-राज्य संबंध" कहते हैं। लेकिन जब देश पर युद्ध, संवैधानिक तंत्र की विफलता या वित्तीय संकट जैसा संकट आता है, तो संविधान के भाग अठारह में छिपी "आपातकालीन शक्तियाँ" जाग उठती हैं और पूरा ढाँचा अस्थायी रूप से केंद्र की ओर खिंच जाता है। इसी अध्याय में हम समझेंगे कि यह संतुलन कैसे बनाया गया है, और समय के साथ यह संतुलन सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद जैसी नई प्रवृत्तियों में कैसे ढल रहा है।

यह अध्याय चार भागों में है। **भाग अ (खंड 1-7)** में संघवाद का अर्थ, प्रकार, अनुच्छेद 1-4, संघीय और एकात्मक विशेषताएँ, विद्वानों के मत, बोम्मई वाद और असममित संघवाद। **भाग ब (खंड 8-21)** में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध — सातवीं अनुसूची, न्यायिक सिद्धांत, अखिल भारतीय सेवाएँ, जल विवाद, कर-वितरण, वित्त आयोग, GST परिषद, राजकोषीय विवाद, आयोग और राज्यपाल। **भाग स (खंड 22-27)** में सहकारी-प्रतिस्पर्धी संघवाद, नीति आयोग, अंतर-राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें और 2023-2026 के घटनाक्रम। **भाग द (खंड 28-38)** में तीनों आपातकाल — अनुच्छेद 352, 356 और 360, उनका इतिहास, राजस्थान के प्रसंग, 44वाँ संशोधन और सुधार-सुझाव।

📋 विषय-सूची

1	भाग अ — संघवाद की प्रकृति: संघीय एवं एकात्मक सरकार — परिचय
2	संघवाद के प्रकार एवं भारत ने संघीय व्यवस्था क्यों चुनी
3	अनुच्छेद 1-4 — "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" एवं राज्यों का पुनर्गठन
4	7 संघीय विशेषताएँ (Federal Features)
5	14 एकात्मक/गैर-संघीय विशेषताएँ (Unitary Features)
6	विद्वानों के मत एवं एस.आर. बोम्मई वाद 1994
7	असममित संघवाद — विशेष प्रावधान वाले राज्य एवं क्षेत्र
8	भाग ब — केंद्र-राज्य संबंध: विधायी संबंध — 7वीं अनुसूची की तीन सूचियाँ
9	अनुच्छेद 245-255 — विधायी शक्तियों का विस्तार एवं न्यायिक सिद्धांत
10	प्रशासनिक संबंध
11	अनुच्छेद 256-263 व 355 — निर्देश, कार्य-सौंपना, केंद्रीय बल एवं समन्वय के मंच
12	अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262) एवं राजस्थान
13	वित्तीय संबंध
14	कराधान पर प्रतिबंध, उधार (अनुच्छेद 293) एवं परस्पर कर-उन्मुक्ति
15	अनुदान एवं वित्त आयोग — अनुच्छेद 275, 280 एवं 282
16	15वाँ एवं 16वाँ वित्त आयोग — हस्तांतरण-सूत्र एवं राजस्थान
17	वस्तु एवं सेवा कर — 101वाँ संशोधन, GST परिषद एवं GST 2.0
18	राजकोषीय संघवाद — उपकर-अधिभार, ऋण-सीमा एवं न्यायिक विवाद
19	तनाव के क्षेत्र एवं प्रमुख आयोग
20	स्वायत्तता की माँगें एवं संविधान समीक्षा आयोग
21	राज्यपाल एवं संघवाद — नियुक्ति, विवेक और विधेयकों पर सहमति
22	भाग स — संघवाद की प्रवृत्तियाँ एवं अंतर-राज्यीय संबंध: सहकारी, प्रतिस्पर्धी एवं बलपूर्वक संघवाद
23	नीति आयोग — "टीम इंडिया", शासी परिषद एवं राज्यों के सूचकांक

NEOM ACADEMY — New India Education by Omkar Sir

📋 विषय-सूची

24	अंतर-राज्यीय संबंध — संक्षिप्त परिचय
25	अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) एवं क्षेत्रीय परिषदें
26	पूर्ण विश्वास खंड (अनुच्छेद 261), व्यापार की स्वतंत्रता (301-307) एवं सीमा-विवाद
27	संघवाद 2023-2026 — ताज़ा घटनाक्रम
28	भाग द — आपातकालीन प्रावधान: आपातकालीन प्रावधान — स्रोत, संविधान सभा की बहस एवं ढाँचा
29	राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency — अनुच्छेद 352)
30	राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव — केंद्र-राज्य संबंध, संसद एवं मौलिक अधिकार
31	1962, 1971 और 1975 — तीनों राष्ट्रीय आपातकाल एवं शाह आयोग
32	राष्ट्रपति शासन (President's Rule — अनुच्छेद 356)
33	अनुच्छेद 356 — प्रक्रिया, प्रभाव एवं न्यायिक नियंत्रण
34	अनुच्छेद 356 का प्रयोग — 1951 से 2026 तक एवं राजस्थान
35	वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency — अनुच्छेद 360)
36	तीनों आपातकालों की तुलना एवं 44वें संशोधन के सुरक्षा-उपाय
37	आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना, औचित्य एवं सुधार-सुझाव
38	निष्कर्ष — भारतीय संघवाद का संतुलन

🏛️ भाग अ — भारतीय संघवाद की प्रकृति

इस भाग में खंड 1 से 7 तक — संघीय और एकात्मक सरकार का अर्थ, संघवाद के प्रकार और भारत का चुनाव, अनुच्छेद 1-4 और राज्यों का पुनर्गठन, सात संघीय और चौदह एकात्मक विशेषताएँ, विद्वानों के मत, एस.आर. बोम्मई वाद, और असममित संघवाद।

1. संघीय एवं एकात्मक सरकार — परिचय

संघीय सरकार (Federal Government) में शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में बँटी होती हैं — दोनों स्तर अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं (जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा)। इसके विपरीत एकात्मक सरकार (Unitary Government) में सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में केंद्रित होती हैं, और क्षेत्रीय सरकारें केंद्र के अधीन कार्य करती हैं (जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन)। "परिसंघ" (Federation) शब्द लैटिन के "फ़ोएडस" (Foedus) (संधि/समझौता) से बना है — अलग-अलग इकाइयाँ मिलकर नया राज्य बनाती हैं। भारतीय संविधान में "परिसंघ" (Federation) शब्द कहीं नहीं है — अनुच्छेद 1 भारत को "राज्यों का संघ" (Union of States) कहता है, "राज्यों का परिसंघ" (Federation of States) नहीं। डॉ. आंबेडकर के अनुसार इसके दो निहितार्थ हैं — (1) भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है; (2) किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है — यह "अविनाशी संघ" (Indestructible Union) है।

🔍 आसान परिभाषा: संघवाद (Federalism)

📘 **परिभाषा:** शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से बाँट दी जाती हैं, और दोनों स्तर अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** एक बड़े परिवार के व्यवसाय में जैसे मुख्यालय (केंद्र) कुछ बड़े फैसले (रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा) खुद संभालता है, और हर शाखा (राज्य) अपने स्थानीय मामलों (कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य) में खुद निर्णय लेती है — दोनों एक-दूसरे के अधीन नहीं, बल्कि साझेदार होते हैं। 🏠 **उदाहरण:** भारत में केंद्र रक्षा, विदेश मामले और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय संभालता है, जबकि राज्य कृषि, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जैसे विषय — जैसे किसी स्कूल में प्रिंसिपल पूरे स्कूल की बड़ी नीतियाँ तय करता है, पर हर कक्षा-अध्यापक अपनी कक्षा के रोज़मर्रा के मामले खुद संभालता है। भारत को के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare) ने "अर्ध-संघात्मक" (Quasi-Federal) कहा क्योंकि यहाँ केंद्र, राज्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली है — शुद्ध संघवाद (जैसे अमेरिका) की तरह दोनों बराबर नहीं।

📖 4 नवंबर 1948 — "संघ" क्यों, "परिसंघ" क्यों नहीं?

4 नवंबर 1948 को डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया। सदस्यों ने पूछा — जब शक्तियाँ केंद्र और प्रांतों में बँट रही हैं, तो अनुच्छेद 1 में **"परिसंघ"** (Federation) शब्द क्यों नहीं? आंबेडकर ने उत्तर दिया कि समिति ने **"राज्यों का संघ"** (Union of States) शब्द सोच-समझकर चुना है।

उनका तर्क था — अमेरिका की तरह भारत कुछ स्वतंत्र राज्यों के **समझौते** से नहीं बना, इसलिए कोई राज्य यह नहीं कह सकता कि "मैं समझौता तोड़कर अलग हो जाऊँगा"। भारत का संघ **अविनाशी** (Indestructible) है; प्रशासन की सुविधा के लिए देश को राज्यों में बाँटा जा सकता है, पर देश एक ही रहेगा। विभाजन का घाव ताज़ा था, इसलिए "एकता" शब्द सभा के मन में सबसे ऊपर था।

इसी सोच से भारतीय संघवाद की नींव पड़ी — **शक्तियों का बँटवारा** संघीय, पर **एकता की गारंटी** एकात्मक। आगे के खंड इसी दोहरे स्वभाव को खोलते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** "संघ" बनाम "परिसंघ" की बहस से भारतीय संघवाद के दो रूप — अमेरिकी (समझौते से बना) और कनाडाई (बँटवारे से बना) — अगले खंड तक जाते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 1 — "भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा"; कोई राज्य अलग नहीं हो सकता।

1.1 संघीय और एकात्मक सरकार — मूल अंतर

सरकार के दो मूल रूप हैं। **एकात्मक** (Unitary) व्यवस्था में संविधान सारी शक्ति **राष्ट्रीय सरकार** को देता है; क्षेत्रीय सरकारें उसकी बनाई हुई होती हैं और वह उन्हें बदल या समाप्त कर सकती है। **संघीय** (Federal) व्यवस्था में संविधान स्वयं शक्तियाँ **दो स्तरों** में बाँटता है, और कोई स्तर दूसरे की शक्ति अपनी मर्ज़ी से नहीं छीन सकता। भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ब्राज़ील संघीय हैं; ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, श्रीलंका एकात्मक।

आधार	संघीय सरकार	एकात्मक सरकार
सरकारों की संख्या	दो स्तर — राष्ट्रीय व क्षेत्रीय (भारत में 73वें-74वें संशोधन से तीसरा स्तर भी)	एक राष्ट्रीय सरकार; स्थानीय इकाइयाँ उसकी अधीन
शक्ति का स्रोत	दोनों स्तर सीधे संविधान से शक्ति पाते हैं	क्षेत्रीय इकाइयाँ राष्ट्रीय सरकार से शक्ति पाती हैं
संविधान	लिखित, सर्वोच्च, प्रायः कठोर	लिखित या अलिखित; लचीला हो सकता है
विवाद-निपटारा	स्वतंत्र न्यायपालिका (भारत में सर्वोच्च न्यायालय — अनुच्छेद 131)	प्रायः आवश्यकता ही नहीं
विधानमंडल	प्रायः द्विसदनीय; ऊपरी सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व	एक या दो सदन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ज़रूरी नहीं
उदाहरण	अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, भारत	ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, श्रीलंका

1.2 संघवाद के तीन स्तंभ

- **शक्तियों का संवैधानिक बँटवारा** — कौन क्या करेगा, यह संविधान तय करे, कोई साधारण कानून नहीं।
- **संविधान की सर्वोच्चता और कठोरता** — संघीय ढाँचे से जुड़े प्रावधान दोनों स्तरों की सहमति के बिना न बदलें (भारत में अनुच्छेद 368(2) का परंतुक — आधे राज्यों का अनुसमर्थन)।
- **स्वतंत्र निर्णायक** — केंद्र और राज्यों के विवाद सुलझाने वाली निष्पक्ष न्यायपालिका।

🔍 आसान परिभाषा: दोहरी राजव्यवस्था (Dual Polity)

📘 **परिभाषा:** ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही भूभाग और एक ही जनता पर दो सरकारें — केंद्र और राज्य — अपने-अपने संविधान-प्रदत्त क्षेत्र में शासन करती हैं।

💡 **आसान भाषा में:** एक ही व्यक्ति दो सरकारों का नागरिक-प्रजा होता है — पासपोर्ट दिल्ली से, ज़मीन का रिकॉर्ड जयपुर से। 🏠 **उदाहरण:** उदयपुर का किसान लोकसभा के लिए भी वोट देता है और विधानसभा के लिए भी; दोनों सरकारें उसके जीवन के अलग-अलग पहलू संभालती हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

भारत के संविधान में **"संघवाद" या "परिसंघ"** (Federation) शब्द **कहीं नहीं** है — अनुच्छेद 1 "राज्यों का संघ" (Union of States) कहता है।
संघीय होने के लिए **द्विसदनीय विधानमंडल** अनिवार्य शर्त नहीं, पर लगभग सभी संघों में होता है; एकात्मक ब्रिटेन में भी दो सदन हैं।
"लिखित संविधान" अकेले संघ की पहचान नहीं — एकात्मक फ्रांस और जापान के भी लिखित संविधान हैं।



चित्र 10.1: संघीय एवं एकात्मक सरकार — परिचय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — "संघ" शब्द के पीछे की सोच

प्रारूप समिति ने "परिसंघ" के बजाय **"संघ"** शब्द इसलिए चुना कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है और कोई राज्य संघ से **अलग होने** का अधिकार नहीं रखता — यही भारतीय संघ की पहली पहचान है।

2. संघवाद के प्रकार एवं भारत ने संघीय व्यवस्था क्यों चुनी

📖 वेस्टइंडीज़ संघ (1958-1962) — जो संघ टिक न सका

क्रिकेट में "वेस्टइंडीज़" एक टीम है, पर इस नाम का कोई देश नहीं है। ब्रिटेन के कैरिबियाई उपनिवेशों ने **1958** में मिलकर **"वेस्टइंडीज़ संघ"** (Federation of the West Indies) बनाया। केंद्र सरकार बहुत **कमज़ोर** रखी गई और हर इकाई की अपनी अलग अर्थव्यवस्था बनी रही।

जमैका और त्रिनिदाद जैसी बड़ी इकाइयों को लगा कि छोटे द्वीपों का बोझ उन पर है। राजनीतिक खींचतान बढ़ी और **1962** में संघ भंग कर दिया गया। बाद में इन देशों ने एक साझा बाज़ार और कुछ साझी संस्थाएँ ज़रूर बनाईं, पर एक देश के रूप में नहीं रह सके। सोवियत संघ, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया के विघटन ने भी दिखाया कि केवल संघीय संविधान लिख देना काफ़ी नहीं — आपसी भरोसा और एक मज़बूत जोड़ने वाली शक्ति भी चाहिए।

भारत के संविधान-निर्माताओं के सामने ये उदाहरण थे। इसलिए उन्होंने ऐसा संघ चुना जिसमें **राज्य स्वायत्त** हों, पर **केंद्र इतना मज़बूत** हो कि देश बिखरे नहीं — "एक साथ रखने वाला संघ" (Holding Together Federation)।

🎯 **इस कहानी से समझें:** कमज़ोर केंद्र वाले संघ के टूटने की यह सीख बताती है कि अनुच्छेद 3-4 में संसद को राज्यों की सीमाएँ बदलने की इतनी शक्ति क्यों दी गई — अगला खंड।

📌 **याद रखने लायक बात:** वेस्टइंडीज़ संघ 1958 में बना और 1962 में भंग हुआ।

संघ बनने के दो ऐतिहासिक रास्ते हैं। जब कई स्वतंत्र राज्य अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा छोड़कर एक नया राष्ट्र बनाते हैं, तो उसे **"एक साथ आने वाला संघ"** (Coming Together Federation) कहते हैं — जैसे अमेरिका (1787), स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जब एक बड़ा देश अपनी विविधता संभालने के लिए शक्तियाँ अपनी इकाइयों में बाँटता है, तो वह **"एक साथ रखने वाला संघ"** (Holding Together Federation) है — जैसे भारत, बेल्जियम, स्पेन। पहले प्रकार में इकाइयाँ प्रायः बराबर और मज़बूत होती हैं; दूसरे में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है।

2.1 संघवाद के मॉडल — अमेरिकी बनाम कनाडाई

आधार	अमेरिकी मॉडल	कनाडाई मॉडल (भारत इसके निकट)
निर्माण	स्वतंत्र राज्यों के समझौते से	एक देश के विकेंद्रीकरण से
अवशिष्ट शक्ति	राज्यों के पास	केंद्र के पास (भारत — अनुच्छेद 248)
राज्यों का संविधान	हर राज्य का अपना संविधान	एक ही संविधान (भारत में कोई राज्य-संविधान नहीं)
नागरिकता	दोहरी	एकल (भारत में)
ऊपरी सदन	हर राज्य के बराबर दो सीनेटर	जनसंख्या आदि से असमान प्रतिनिधित्व
राज्यपाल/प्रमुख	राज्य के गवर्नर जनता द्वारा निर्वाचित	केंद्र द्वारा नियुक्त

2.2 संघवाद के रूप — एक दृष्टि में

रूप	अर्थ	भारतीय उदाहरण
दोहरा संघवाद (Dual)	केंद्र और राज्य अलग-अलग "डिब्बों" में, कम संपर्क	सूचियों का कठोर बँटवारा — शुरुआती अमेरिकी सोच
सहकारी संघवाद (Cooperative)	साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम	GST परिषद, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषदें
प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive)	राज्यों में निवेश, सुशासन की होड़	निवेश शिखर सम्मेलन, नीति आयोग के सूचकांक
राजकोषीय संघवाद (Fiscal)	कर-शक्ति, व्यय और हस्तांतरण का बँटवारा	वित्त आयोग, अनुच्छेद 270, 275, 282
असममित संघवाद (Asymmetric)	कुछ इकाइयों को विशेष दर्जा या प्रावधान	अनुच्छेद 371-371J, पाँचवीं-छठी अनुसूची, दिल्ली (239AA)
बलपूर्वक संघवाद (Coercive)	केंद्र का दबाव से निर्णय थोपना	अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप

2.3 भारत ने संघ क्यों चुना?

- **विशालता और विविधता** — 22 अनुसूचित भाषाएँ, अनेक धर्म, जनजातियाँ और क्षेत्र; एक ही केंद्र से सब कुछ चलाना असंभव था।
- **भारत शासन अधिनियम, 1935** — प्रांतीय स्वायत्तता और संघ का ढाँचा पहले से परिचित था; संविधान का बड़ा हिस्सा उसी से लिया गया।
- **रियासतों का विलय** — 550 से अधिक रियासतों को जोड़ने के बाद उनकी पहचान को सम्मान देना था, पर बिखराव रोकना भी।
- **विभाजन का भय** — इसलिए संघ के साथ **शक्तिशाली केंद्र**; संविधान सभा ने केंद्र को आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय एकता का मुख्य वाहक माना।

🔍 आसान परिभाषा: एक साथ रखने वाला संघ (Holding Together Federation)

📘 **परिभाषा:** वह संघ जिसमें पहले से विद्यमान एक राष्ट्र अपनी विविधता को समायोजित करने के लिए संविधान द्वारा शक्तियाँ केंद्र और इकाइयों में बाँटता है, और केंद्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली रहता है।

💡 **आसान भाषा में:** देश पहले से एक है; घर के बड़े कमरे परिवार के सदस्यों में बाँटे गए हैं, पर घर की चाबी मुखिया के पास है। 🏠 **उदाहरण:** भारत में राज्य बाद में बने और बदले गए — राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना — पर भारत पहले से एक था।

⚠️ भ्रम से बचें

भारत का संघवाद **कनाडा मॉडल** पर है (शक्तिशाली केंद्र, अवशिष्ट शक्ति केंद्र को) — अमेरिकी मॉडल पर नहीं।

"एक साथ आने वाला संघ" — अमेरिका; "एक साथ रखने वाला संघ" — भारत। दोनों उलटकर न याद करें।

बेल्जियम पहले **एकात्मक** था और 1993 में संघीय बना — यह "एक साथ रखने" का उदाहरण है।



चित्र 10.2: संघवाद के प्रकार एवं भारत का चुनाव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

3. अनुच्छेद 1-4 — "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" एवं राज्यों का पुनर्गठन

📖 सात चरणों में बना राजस्थान — अनुच्छेद 3-4 का जीवित उदाहरण

आज़ादी के समय आज का राजस्थान **19 रियासतों, 3 ठिकानों** और केंद्र-शासित **अजमेर-मेरवाड़ा** में बँटा था। **18 मार्च 1948** को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर **मत्स्य संघ** बना। फिर **पूर्व राजस्थान** (25 मार्च 1948), उदयपुर के साथ **संयुक्त राजस्थान** (18 अप्रैल 1948) और **30 मार्च 1949** को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर के साथ **वृहत् राजस्थान** बना — इसीलिए 30 मार्च "राजस्थान दिवस" है।

15 मई 1949 को मत्स्य संघ भी जुड़ गया, और **26 जनवरी 1950** को सिरोही (आबू-देलवाड़ा छोड़कर) मिला। अंतिम चरण **1 नवंबर 1956** को आया, जब **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** से अजमेर-मेरवाड़ा, आबू-देलवाड़ा और मध्य भारत का **सुनेल टप्पा** राजस्थान में आए, और राजस्थान का **सिरोंज** क्षेत्र मध्य प्रदेश को गया।

ध्यान दीजिए — अंतिम चरण किसी संविधान संशोधन से नहीं, **संसद के साधारण कानून** से हुआ। यही अनुच्छेद 3-4 की शक्ति है, जिसके कारण भारत को "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" कहा जाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राजस्थान के बनने की कहानी से समझें कि राज्यों का नक्शा संसद बदल सकती है; अब देखते हैं कि इसके बावजूद संविधान की संघीय विशेषताएँ कौन-सी हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक सात चरणों में पूरा हुआ।

संविधान का **भाग एक** (अनुच्छेद 1-4) "संघ और उसका राज्यक्षेत्र" है। अनुच्छेद 1 कहता है — **"भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा"**; राज्य और उनके क्षेत्र **पहली अनुसूची** में हैं। भारत के राज्यक्षेत्र में **राज्य, केंद्र-शासित प्रदेश** और भविष्य में **अर्जित क्षेत्र** शामिल हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को संघ में **प्रवेश** देने या **स्थापित** करने की शक्ति देता है (बाहर के क्षेत्र के लिए — जैसे 1975 में सिक्किम); अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के **पुनर्गठन** की।

3.1 अनुच्छेद 3 — संसद की शक्ति और प्रक्रिया

चरण	प्रावधान	महत्त्व
1. विधेयक	राष्ट्रपति की पूर्व-सिफ़ारिश से ही किसी सदन में	केंद्र की पहल; राज्य स्वयं विधेयक नहीं ला सकता
2. राज्य की राय	राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को राय देने के लिए भेजते हैं, तय समय में	राय मानना बाध्यकारी नहीं (बाबूलाल पराटे वाद, 1959)
3. पारित	साधारण बहुमत से	अनुच्छेद 4 — इसे अनुच्छेद 368 वाला संशोधन नहीं माना जाता
4. संशोधन	पहली और चौथी (राज्यसभा सीटें) अनुसूची बदलती है	उदाहरण — आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (तेलंगाना)

संसद अनुच्छेद 3 से नया राज्य बना सकती है, क्षेत्र बढ़ा-घटा सकती है, सीमा और **नाम** बदल सकती है। इसी से 1956 में भाषायी आधार पर राज्य बने, 1960 में बंबई से महाराष्ट्र-गुजरात, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 2014 में तेलंगाना, और 2019 में जम्मू-कश्मीर राज्य से दो केंद्र-शासित प्रदेश। पर **भारत का राज्यक्षेत्र किसी विदेशी देश को देना** (जैसे बेरुबारी) अनुच्छेद 3 से नहीं हो सकता — उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन चाहिए (बेरुबारी संदर्भ, 1960; 9वाँ संशोधन 1960, 100वाँ संशोधन 2015 — बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता)।

> *"भारतीय संघ अविनाशी है, पर उसके राज्य विनाशी हैं; संघ एक है, उसके राज्य बदल सकते हैं। (An indestructible Union of destructible States)"* — **भारतीय संघ की प्रचलित व्याख्या — अनुच्छेद 1-4 का सार**

3.2 राज्यों का पुनर्गठन — मुख्य पड़ाव

वर्ष	घटना	परिणाम
1948	एस.के. धर आयोग	भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की सलाह
1948-49	जे.वी.पी. समिति (नेहरू, पटेल, पट्टाभि सीतारमैया)	भाषायी आधार को उस समय अस्वीकार किया
1953	पोट्टि श्रीरामुलु का अनशन व मृत्यु (1952)	आंध्र राज्य — पहला भाषायी राज्य (1 अक्टूबर 1953)
1953-55	फ़ज़ल अली आयोग (के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंज़रू)	"एक भाषा, एक राज्य" को पूर्णतः नहीं माना
1956	राज्य पुनर्गठन अधिनियम + 7वाँ संशोधन	14 राज्य, 6 केंद्र-शासित प्रदेश; भाग-क, ख, ग, घ की श्रेणियाँ समाप्त
2000-2019	छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड (2000); तेलंगाना (2014); जम्मू-कश्मीर (2019)	आज 28 राज्य, 8 केंद्र-शासित प्रदेश

🔍 आसान परिभाषा: विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ

📘 **परिभाषा:** ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें संघ (भारत) को तोड़ा नहीं जा सकता और कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, जबकि संसद राज्यों की सीमा, नाम और अस्तित्व तक साधारण कानून से बदल सकती है।

💡 **आसान भाषा में:** देश हमेशा एक रहेगा, पर उसके भीतर के राज्यों का नक्शा बदल सकता है। 🏠 **उदाहरण:** 1956 में अजमेर राज्य राजस्थान में मिल गया और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना — भारत वही रहा।

⚠️ भ्रम से बचें

नए राज्य का **नाम बदलना** भी अनुच्छेद 3 से — साधारण बहुमत; संविधान संशोधन (368) की ज़रूरत नहीं।

अनुच्छेद 2 **भारत के बाहर** के क्षेत्र को जोड़ने के लिए (सिक्किम 1975 — 35वें व 36वें संशोधन); अनुच्छेद 3 **भीतर के** राज्यों के पुनर्गठन के लिए।

केंद्र-शासित प्रदेश के मामले में राष्ट्रपति को उसकी विधानसभा की राय लेना ज़रूरी नहीं (अनुच्छेद 3 का परंतुक केवल राज्यों के लिए)।



चित्र 10.3: अनुच्छेद 1-4 एवं राज्यों का पुनर्गठन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश

आज भारत में **28 राज्य** और **8 केंद्र-शासित प्रदेश** हैं। सबसे नया राज्य **तेलंगाना** (2 जून 2014) है; 26 जनवरी 2020 को दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव मिलकर एक केंद्र-शासित प्रदेश बने, जबकि 2019 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र-शासित प्रदेश बने थे।

4. 7 संघीय विशेषताएँ (Federal Features)

📖 एक दिन, दो सरकारें (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अजमेर के **रमेश** सुबह डाकघर से पासपोर्ट का फ़ॉर्म लेते हैं — पासपोर्ट, डाक और विदेश-संबंध **केंद्र** के विषय हैं। दोपहर वे तहसील जाकर ज़मीन की जमाबंदी निकलवाते हैं — भू-राजस्व **राज्य** का विषय है। शाम को बिजली का बिल भरते हैं — बिजली **समवर्ती सूची** में है, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं।

रात को टीवी पर ख़बर आती है कि उनके किसी पड़ोसी का केंद्र और राज्य, दोनों के कानूनों से जुड़ा मुकदमा **एक ही उच्च न्यायालय** में चलेगा, और चुनाव — लोकसभा हो या विधानसभा — **एक ही निर्वाचन आयोग** कराएगा। रमेश सोचते हैं कि दो सरकारें होते हुए भी अदालत और चुनाव आयोग एक-एक क्यों हैं?

यही भारतीय संघ की पहचान है — **दोहरी राजव्यवस्था, लिखित संविधान, शक्तियों का बँटवारा** जैसी संघीय विशेषताओं के साथ-साथ **एकीकृत न्यायपालिका और एकीकृत चुनाव-तंत्र** जैसी एकात्मक विशेषताएँ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** रमेश का दिन संघीय विशेषताओं (इस खंड) को एकात्मक विशेषताओं (अगले खंड) से जोड़ता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्ति सीधे संविधान से पाते हैं — यही दोहरी राजव्यवस्था है।

संघीय विशेषता	विवरण
1. द्वैध राज्यव्यवस्था (Dual Polity)	केंद्र और राज्य — दोनों संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं; दोनों अपने क्षेत्र में स्वायत्त — केंद्र: रक्षा, विदेश, मुद्रा; राज्य: कृषि, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन
2. लिखित संविधान (Written Constitution)	विश्व का सबसे लंबा संविधान — मूल रूप से उद्देशिका + 395 अनुच्छेद + 8 अनुसूचियाँ; वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद + 25 भाग + 12 अनुसूचियाँ
3. शक्तियों का विभाजन (Division of Powers)	7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ — संघ सूची (98 विषय), राज्य सूची (59 विषय), समवर्ती सूची (52 विषय); टकराव में केंद्रीय कानून प्रमुख; अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को
4. संविधान की सर्वोच्चता	संविधान ही सर्वोच्च कानून है; SC/HC न्यायिक पुनरावलोकन से असंवैधानिक कानून रद्द कर सकते हैं
5. कठोर संविधान (Rigid Constitution)	संघीय प्रावधान — विशेष बहुमत + आधे राज्यों की स्वीकृति से ही संशोधित किए जा सकते हैं — संघीय ढाँचे की सुरक्षा
6. स्वतंत्र न्यायपालिका	SC शीर्ष पर — संवैधानिक सर्वोच्चता की रक्षा (न्यायिक पुनरावलोकन) एवं केंद्र-राज्य/अंतर-राज्यीय विवाद निपटाना — दोनों उद्देश्य
7. द्विसदनीयता (Bicameralism)	राज्यसभा (राज्यों का प्रतिनिधित्व) एवं लोकसभा (समग्र भारत का) — राज्यसभा संघीय संतुलन (Federal Equilibrium) बनाए रखती है

4.1 हर विशेषता का संवैधानिक आधार

विशेषता	संवैधानिक आधार	व्यवहार में
दोहरी राजव्यवस्था	भाग पाँच (संघ) और भाग छह (राज्य)	दोनों स्तरों की अपनी विधायिका, कार्यपालिका
लिखित संविधान	395 मूल अनुच्छेद, आज 470 के लगभग; 12 अनुसूचियाँ	विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान
शक्तियों का बँटवारा	अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची	संघ, राज्य, समवर्ती — तीन सूचियाँ
संविधान की सर्वोच्चता	अनुच्छेद 13, 245, न्यायिक पुनरावलोकन	केंद्र या राज्य का असंगत कानून अमान्य
कठोर संविधान	अनुच्छेद 368(2) का परंतुक	संघीय प्रावधानों पर आधे राज्यों का अनुसमर्थन — जैसे 101वाँ संशोधन (GST)
स्वतंत्र न्यायपालिका	अनुच्छेद 124, 131, 32	केंद्र-राज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता
द्विसदनीयता	अनुच्छेद 80, चौथी अनुसूची	राज्यसभा — राज्यों की परिषद

📊 संघीय संशोधनों का उदाहरण — आधे राज्यों का अनुसमर्थन

1. **7वाँ संशोधन (1956)** — राज्यों का पुनर्गठन, श्रेणियाँ समाप्त।
2. **73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992)** — पंचायत और नगरपालिका (तीसरा स्तर)।
3. **99वाँ संशोधन (2014)** — राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (बाद में 2015 में असंवैधानिक घोषित)।
4. **101वाँ संशोधन (2016)** — GST; 16 राज्यों के अनुसमर्थन के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति।

🔍 आसान परिभाषा: संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)

📘 **परिभाषा:** वह सिद्धांत जिसके अनुसार संविधान देश का सर्वोच्च कानून है; केंद्र और राज्य, दोनों के कानून व कार्यपालिका कार्य उसके अधीन हैं और उससे असंगत होने पर न्यायालय उन्हें अमान्य घोषित कर सकते हैं।

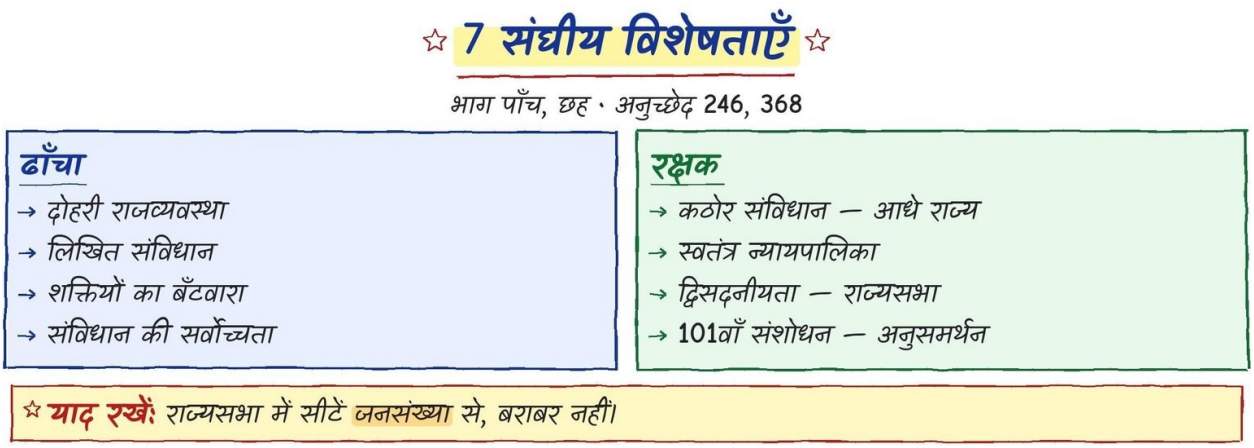
💡 **आसान भाषा में:** दिल्ली और जयपुर, दोनों के ऊपर एक ही "बड़ा नियम" — संविधान। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान का कोई कानून संघ सूची के विषय पर अतिक्रमण करे, तो उच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

राज्यसभा को "राज्यों की परिषद" कहते हैं, पर सीटें **जनसंख्या** के आधार पर हैं — अमेरिका की तरह **समान** नहीं।

संविधान के **सभी** संशोधनों में राज्यों का अनुसमर्थन नहीं चाहिए — केवल अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में गिनाए संघीय विषयों पर।

"लिखित संविधान" और "सर्वोच्च संविधान" दो अलग विशेषताएँ हैं — ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, भारत में संविधान।



चित्र 10.4: 7 संघीय विशेषताएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 संघीय विशेषताओं की कसौटी — भारत में

1. लिखित संविधान — दुनिया का सबसे लंबा; मूल रूप में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ।
2. कठोरता — केवल संघीय प्रावधानों पर आधे राज्यों का अनुसमर्थन; बाकी संसद अकेले बदल सकती है।
3. न्यायपालिका — अनुच्छेद 131 के मूल वाद केंद्र-राज्य विवादों का संवैधानिक रास्ता हैं।
4. द्विसदनीयता — राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र-शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू-कश्मीर) की विधानसभाएँ चुनती हैं।

5. 14 एकात्मक/गैर-संघीय विशेषताएँ (Unitary Features)

📖 1 नवंबर 1956 — जब अजमेर राज्य समाप्त हुआ

आज़ादी के बाद **अजमेर** एक अलग "भाग-ग" राज्य था, जिसकी अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री (हरिभाऊ उपाध्याय) थे। 1952 में यहाँ चुनाव हुए, सरकार बनी, विधानसभा चली। फिर भी **1 नवंबर 1956** को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होते ही अजमेर राज्य **समाप्त** होकर राजस्थान का एक ज़िला बन गया।

इसके लिए अजमेर की विधानसभा की **सहमति ज़रूरी नहीं** थी — संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल से केवल **राय** माँगते हैं, जिसे मानना संसद के लिए बाध्यकारी नहीं। और यह सब **साधारण बहुमत** वाले कानून से हुआ, संविधान संशोधन से नहीं।

अमेरिका में कांग्रेस किसी राज्य को उसकी मर्ज़ी के बिना समाप्त नहीं कर सकती; भारत में संसद कर सकती है। यही एकात्मक झुकाव भारत को "**शक्तिशाली केंद्र**" वाला संघ बनाता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** एक राज्य के मिट जाने से "विनाशी राज्य" का अर्थ साफ़ होता है; अगले खंड में विद्वान पूछेंगे — तो क्या भारत सचमुच संघ है?

📌 **याद रखने लायक बात:** राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र — संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है (अनुच्छेद 3, 4)।

भारतीय संविधान में इतनी सारी एकात्मक विशेषताएँ भी हैं कि इसे शुद्ध संघीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता — यही कारण है कि विद्वान इसे "अर्ध-संघात्मक" कहते हैं:

क्र.	एकात्मक विशेषता	संक्षिप्त विवरण
1	शक्तिशाली केंद्र	संघ सूची में अधिक/महत्वपूर्ण विषय; समवर्ती सूची पर केंद्रीय कानून प्रधान; अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को (अमेरिका में राज्यों को)
2	राज्य विनाशी	संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र, नाम साधारण बहुमत से बदल सकती है — "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ"

क्र.	एकात्मक विशेषता	संक्षिप्त विवरण
3	एकल संविधान	केंद्र-राज्यों के लिए एक ही संविधान — राज्यों को अलग संविधान बनाने का अधिकार नहीं (2019 तक J&K अपवाद था)
4	संविधान में लचीलापन	संसद अकेले साधारण/विशेष बहुमत से अधिकांश संशोधन कर सकती है; राज्यों को संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं
5	राज्य प्रतिनिधित्व में असमानता	राज्यसभा में आबादी के आधार पर सीटें (1 से 31 तक) — अमेरिका में हर राज्य को समान 2 सीनेटर
6	आपातकालीन प्रावधान	3 प्रकार — राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय; आपातकाल में संघीय ढाँचा बिना औपचारिक संशोधन के एकात्मक बन जाता है
7	एकल नागरिकता	केवल भारतीय नागरिकता — कोई अलग राज्य-नागरिकता नहीं (अमेरिका/ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता)
8	एकीकृत न्यायपालिका	SC से राज्य HC तक एक ही न्यायिक ढाँचा — केंद्र व राज्य दोनों के कानून एक ही न्यायपालिका लागू करती है
9	अखिल भारतीय सेवाएँ	IAS, IPS, IFoS — केंद्र और राज्य दोनों के लिए, पर भर्ती-प्रशिक्षण केंद्र करता है — संघवाद के विरुद्ध मानी जाती हैं
10	एकीकृत लेखा मशीनरी	CAG केंद्र और राज्य दोनों के खाते जाँचता है, पर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं — राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित
11	राज्य सूची पर संसद की शक्ति	राज्यसभा राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पास करे तो संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है — बिना संविधान संशोधन के
12	राज्यपाल की नियुक्ति	राज्यपाल राष्ट्रपति (वस्तुतः केंद्र) द्वारा नियुक्त — केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है
13	एकीकृत चुनाव मशीनरी	निर्वाचन आयोग केंद्र व राज्य दोनों के चुनाव कराता है, पर गठन राष्ट्रपति द्वारा — राज्यों की कोई भूमिका नहीं
14	राज्य विधेयकों पर वीटो	राज्यपाल कुछ विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है; राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो (Absolute Veto)

5.1 संविधान-निर्माताओं ने केंद्र को मज़बूत क्यों रखा?

संविधान सभा के सामने विभाजन के दंगे, रियासतों का विलय, कश्मीर पर आक्रमण, शरणार्थी संकट और अत्यधिक गरीबी — सब एक साथ थे। इसलिए उन्होंने ऐसा ढाँचा चुना जिसमें केंद्र **राष्ट्रीय एकता** और **आर्थिक नियोजन** दोनों संभाल सके। टी.टी. कृष्णमाचारी ने सभा में कहा था कि बदलती परिस्थितियों के कारण हर संविधान में शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर होता गया है। इसी कारण अनेक विद्वान भारतीय संविधान को **"एकात्मक झुकाव वाला संघ"** कहते हैं।

एकात्मक विशेषताएँ — पक्ष में तर्क	एकात्मक विशेषताएँ — आलोचना
● राष्ट्रीय एकता और सीमाओं की सुरक्षा	● राज्यों की स्वायत्तता घटती है; "बड़ी नगरपालिकाएँ" बनने का डर
● आपदा, युद्ध, महामारी में तेज़ निर्णय	● राज्यपाल और अनुच्छेद 356 का राजनीतिक दुरुपयोग
● पिछड़े क्षेत्रों के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण	● वित्तीय निर्भरता — "ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन"
● एक बाज़ार, एक मुद्रा, एक नागरिकता	● केंद्रीय एजेंसियों और अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण के विवाद

🔍 आसान परिभाषा: अर्ध-संघीय (Quasi-Federal)

📘 **परिभाषा:** ऐसा संविधान जिसमें संघ की मूल विशेषताएँ (शक्ति-विभाजन, लिखित-सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका) हों, पर केंद्र को इतने व्यापक अधिकार हों कि इकाइयाँ बराबर की साझेदार न रहें।

💡 **आसान भाषा में:** ढाँचा संघ का है, पर पलड़ा केंद्र की ओर झुका है। 🏠 **उदाहरण:** राज्य अपनी सीमा नहीं बचा सकते, राज्यपाल केंद्र नियुक्त करता है और आपातकाल में पूरा ढाँचा एकात्मक हो जाता है — फिर भी राज्य अपनी सूची में सर्वोच्च हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

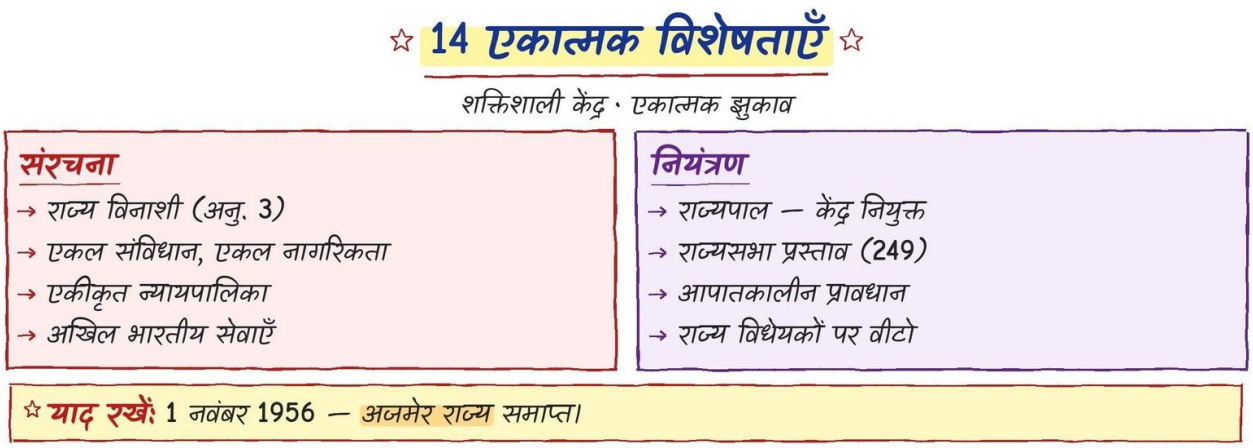
"एकल नागरिकता" ब्रिटेन से ली गई विशेषता है; पर **एकल संविधान** इसलिए है क्योंकि 2019 के बाद किसी राज्य का अलग संविधान नहीं रहा (जम्मू-कश्मीर का संविधान 1957-2019 तक था)।

राज्यसभा का प्रस्ताव (अनुच्छेद 249) एकात्मक विशेषता है — इसमें लोकसभा की भूमिका नहीं, केवल राज्यसभा का दो-तिहाई बहुमत।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) राज्यों के खाते भी जाँचता है, पर उसकी रिपोर्ट राज्य की रिपोर्ट **राज्यपाल** को जाती है, जो उसे विधानसभा में रखवाते हैं।

📊 एकात्मक झुकाव — व्यवहार के उदाहरण

1. राज्य पुनर्गठन — 1956 से 2019 तक नए राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश संसद के साधारण कानून से बने।
2. आपातकाल — 1975-77 में संसद ने राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाए और केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए।
3. राज्यसभा प्रस्ताव (अनुच्छेद 249) — 1950 के बाद कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून का रास्ता खोला गया।
4. राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित विधेयक — राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य के कानूनों पर अंतिम निर्णय रखता है।
5. एकीकृत सेवाएँ — ज़िला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जैसे प्रमुख पद अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी संभालते हैं।



चित्र 10.5: 14 एकात्मक/गैर-संघीय विशेषताएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

6. विद्वानों के मत एवं एस.आर. बोम्मई वाद 1994

विद्वान	देश/पद	भारतीय संघवाद पर विचार
के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare)	ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी	"अर्ध-संघात्मक" (Quasi-Federal) — "एक एकात्मक राज्य जिसमें सहायक संघीय विशेषताएँ हों।"
मॉरिस जोन्स (Morris Jones)	ब्रिटिश विद्वान	"सौदेबाज़ी का संघवाद" (Bargaining Federalism) — केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर सौदेबाज़ी
ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin)	अमेरिकी विशेषज्ञ	"सहकारी संघवाद" (Cooperative Federalism) — मज़बूत केंद्र, पर राज्य भी सशक्त; राज्यों को केवल प्रशासनिक अभिकरण नहीं बनाया गया
आइवर जेनिंग्स (Ivor Jennings)	ब्रिटिश न्यायविद्	"केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ" — "भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय है, पर राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष सुरक्षा-उपायों के साथ"
के. संथानम (K. Santhanam)	भारतीय राजनेता	"एकात्मक झुकाव" (Unitary Bias) — वित्तीय क्षेत्र में केंद्र का वर्चस्व; "भारत व्यावहारिक रूप से एकात्मक राज्य की तरह कार्य करता है"
पॉल एपलबी (Paul Appleby)	अमेरिकी विशेषज्ञ	"अत्यंत संघीय" (Extremely Federal) — संघीय ढाँचा अत्यंत मज़बूत माना

📊 विद्वानों के मत — एक पंक्ति में

1. के.सी. व्हीयर — "अर्ध-संघीय"; संघीय से अधिक एकात्मक।
2. ग्रानविल ऑस्टिन — "सहकारी संघवाद"; केंद्र और राज्य परस्पर निर्भर।
3. मॉरिस जोन्स — "सौदेबाज़ी वाला संघवाद"; केंद्र और राज्य लगातार मोलभाव करते हैं।
4. आइवर जेनिंग्स — "केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति वाला संघ"।

📖 21 अप्रैल 1989 — बेंगलुरु का राजभवन और बोम्मई की लड़ाई

अप्रैल 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री **एस.आर. बोम्मई** की जनता दल सरकार के कुछ विधायकों के समर्थन-वापसी के पत्र राज्यपाल **पी. वेंकटसुब्बैया** के पास पहुँचे। बोम्मई ने कहा, "मुझे **विधानसभा में बहुमत सिद्ध** करने का अवसर दीजिए।" पर राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार बहुमत खो चुकी है, और **21 अप्रैल 1989** को **राष्ट्रपति शासन** लगा दिया गया।

बोम्मई अदालत गए। कर्नाटक उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली, पर मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा, जहाँ इसे मेघालय, नागालैंड और 1992 के मध्य प्रदेश, हिमाचल व राजस्थान वाले मामलों के साथ **नौ न्यायाधीशों की पीठ** ने सुना। **11 मार्च 1994** को आए निर्णय ने कहा — बहुमत की परीक्षा **राजभवन में नहीं, सदन के पटल** पर होगी; राष्ट्रपति की उद्घोषणा **न्यायिक समीक्षा** के अधीन है; और **संघवाद संविधान का मूल ढाँचा** है।

बोम्मई सरकार तो लौटी नहीं (तब तक नए चुनाव हो चुके थे), पर उनके नाम का यह फ़ैसला भारत के हर राज्य की ढाल बन गया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** विद्वानों की बहस (अर्ध-संघ या संघ?) का न्यायिक उत्तर बोम्मई वाद है; अगले खंड में देखेंगे कि कुछ राज्यों को संविधान ख़ास दर्जा भी देता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** बोम्मई वाद — निर्णय 11 मार्च 1994; नौ न्यायाधीश; संघवाद मूल ढाँचा; फ्लोर टेस्ट अनिवार्य।

◆ एस.आर. बोम्मई वाद 1994 — सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

> *"राज्य केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं हैं। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च हैं। भारतीय संविधान में संघवाद प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है — हमारी अपनी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम और ज़मीनी वास्तविकताओं की स्वीकृति। (States are not satellites or agents of the Centre. Within their sphere, States are Supreme. Federalism in the Indian Constitution is not a matter of administrative convenience, but one of principle — the outcome of our own historical process and a recognition of the ground realities.)"* **— एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ — 1994 (सर्वोच्च न्यायालय, नौ न्यायाधीशों की पीठ)**

- संघवाद (Federalism) को संविधान की मूल संरचना (Basic Feature) का अंग घोषित किया गया — इसे संशोधन से भी नहीं मिटाया जा सकता।
- आपातकालीन प्रावधान एवं कुछ अन्य विशेष परिस्थितियाँ अपवाद हैं, नियम नहीं — सामान्यतः राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं।
- इस निर्णय ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग पर प्रक्रियात्मक सीमाएँ (Procedural Limitations) लगाईं — जिसकी विस्तृत चर्चा भाग-द में है।

भारत — संघीय व्यवस्था	अमेरिका — शुद्ध संघीय व्यवस्था
◆ **मूल क्षेत्राधिकार — केवल संघीय विवाद**	◆ मूल क्षेत्राधिकार — संघीय + विशेष मामले भी
◆ **अपीलीय — संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, SLP सभी**	◆ अपीलीय — केवल संवैधानिक मामले
◆ **"विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया"**	◆ "उचित प्रक्रिया" (Due Process)
◆ **एकीकृत न्यायव्यवस्था**	◆ द्विस्तरीय (संघीय + राज्य) न्यायव्यवस्था
◆ **एकल नागरिकता**	◆ दोहरी नागरिकता (राष्ट्रीय + राज्य)
◆ **राज्य विनाशी (साधारण बहुमत से)**	◆ राज्य अविनाशी

6.1 बोम्मई वाद के मुख्य निष्कर्ष — एक साथ

विषय	निर्णय (11 मार्च 1994)
न्यायिक समीक्षा	अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायालय में चुनौती-योग्य; आधार "प्रासंगिक सामग्री" पर हों, दुर्भावना पर नहीं
बहुमत की परीक्षा	केवल सदन के पटल पर (फ्लोर टेस्ट); राज्यपाल की व्यक्तिगत राय पर्याप्त नहीं
विधानसभा	संसद की मंज़ूरी से पहले भंग नहीं, केवल निलंबित; उद्घोषणा अवैध हो तो सरकार और विधानसभा बहाल हो सकती हैं
संघवाद	संविधान का मूल ढाँचा; राज्य केंद्र के "उपग्रह" नहीं
पंथनिरपेक्षता	मूल ढाँचा; उसके विरुद्ध आचरण करने वाली सरकार पर अनुच्छेद 356 लग सकता है (1992 के तीन राज्य — वैध)
मंत्रिपरिषद की सलाह	न्यायालय यह पूछ सकता है कि उद्घोषणा का आधार क्या था (अनुच्छेद 74(2) बाधा नहीं)

पीठ में न्यायमूर्ति एस.आर. पांडियन, ए.एम. अहमदी, कुलदीप सिंह, जे.एस. वर्मा, पी.बी. सावंत, के. रामास्वामी, एस.सी. अग्रवाल, योगेश्वर दयाल और बी.पी. जीवन रेड्डी थे। इस निर्णय के बाद अनुच्छेद 356 के प्रयोग की संख्या स्पष्ट रूप से घटी — 1950-1994 के 44 वर्षों में लगभग 100 बार, जबकि उसके बाद के तीन दशकों में लगभग 35 बार।

🔍 आसान परिभाषा: न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 356 के संदर्भ में)

📘 **परिभाषा:** न्यायालय का यह अधिकार कि वह राष्ट्रपति की उद्घोषणा के आधारों की जाँच करे और यदि वे अप्रासंगिक, बाहरी या दुर्भावनापूर्ण हों तो उद्घोषणा को रद्द कर बर्ख़ास्त सरकार और विधानसभा को बहाल कर दे।

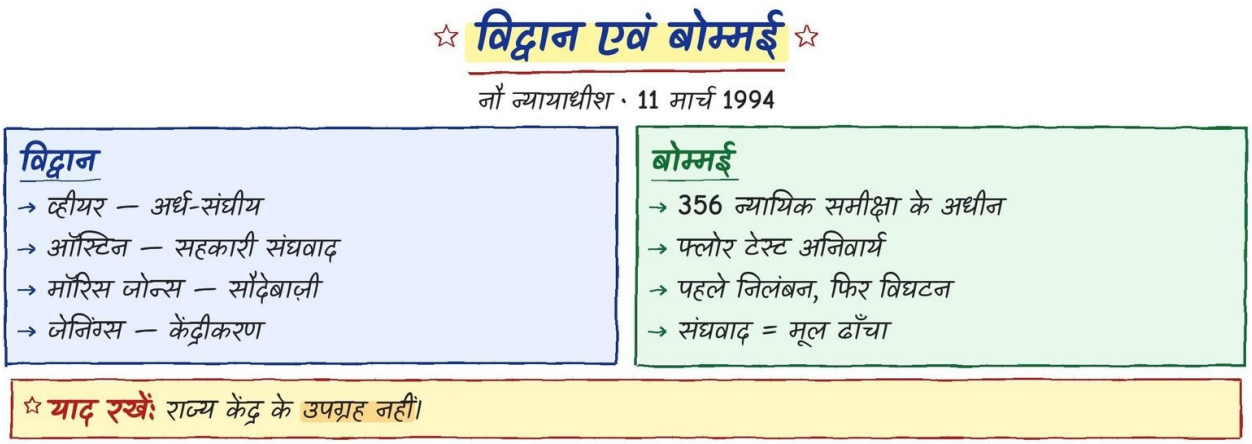
💡 **आसान भाषा में:** राष्ट्रपति शासन का फ़ैसला भी अदालत की कसौटी से बाहर नहीं। 🏠 **उदाहरण:** 2016 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन रद्द किया और फ्लोर टेस्ट के बाद सरकार बहाल हुई।

⚠️ **भ्रम से बचें**

बोम्मई वाद में **नौ** न्यायाधीश थे — इसे पाँच या सात की पीठ न समझें।

बोम्मई ने अनुच्छेद 356 को **समाप्त** नहीं किया; उसके प्रयोग पर **न्यायिक नियंत्रण** लगाया।

"अर्ध-संघीय" — के.सी. व्हीयर; "सहकारी संघवाद" — ग्रानविल ऑस्टिन; "सौदेबाज़ी वाला संघवाद" — मॉरिस जोन्स; "केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ" — आइवर जेनिंग्स।



चित्र 10.6: विद्वानों के मत एवं एस.आर. बोम्मई वाद 1994 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 **बोम्मई वाद — किन राज्यों के मामले साथ सुने गए**

1. कर्नाटक (1989) और मेघालय (1991) — राष्ट्रपति शासन **अवैध** माना गया; नागालैंड (1988) का मामला भी इसी श्रेणी में।
2. मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान (1992) — पंथनिरपेक्षता के आधार पर बर्ख़ास्तगी **वैध**।
3. निर्णय में अलग-अलग न्यायाधीशों ने छह अलग राय लिखीं, पर मूल सिद्धांतों पर बहुमत एक था।

🌟 **क्या आप जानते हैं? — "उपग्रह नहीं"**

बोम्मई निर्णय की यह पंक्ति कि **राज्य केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं हैं**, बाद के लगभग हर संघवाद-संबंधी निर्णय — जैसे 2023 का दिल्ली सेवाएँ वाद और 2024 का खनिज-कर वाद — में दोहराई गई।

7. असममित संघवाद — विशेष प्रावधान वाले राज्य एवं क्षेत्र

📖 **5 अगस्त 2019 से 11 दिसंबर 2023 तक — अनुच्छेद 370 की यात्रा**

5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश (संविधान आदेश 272) और फिर संसद के संकल्प से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले **अनुच्छेद 370** के प्रावधान निष्प्रभावी कर दिए गए। **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** से राज्य दो केंद्र-शासित प्रदेशों — **जम्मू-कश्मीर** (विधानसभा सहित) और **लद्दाख** (बिना विधानसभा) — में बँट गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुए।

इस कदम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती मिली। **11 दिसंबर 2023** को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि अनुच्छेद 370 एक **अस्थायी प्रावधान** था, राष्ट्रपति के आदेश वैध हैं, और जम्मू-कश्मीर की कोई **आंतरिक संप्रभुता** नहीं थी। न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने और **30 सितंबर 2024** तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश भी दिया।

यह प्रसंग बताता है कि भारत का संघ **असममित** (Asymmetric) है — कुछ क्षेत्रों को विशेष प्रावधान मिलते हैं, और संसद इन्हें बदल भी सकती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** असममित संघवाद के इस उदाहरण से हम भाग ब में प्रवेश करते हैं — सामान्य राज्यों और केंद्र के बीच विधायी शक्तियाँ कैसे बँटी हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 370 — 5 अगस्त 2019 को निष्प्रभावी; सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को वैध ठहराया।

भारतीय संघ की इकाइयाँ **बराबर** नहीं हैं — इसे **असममित संघवाद** (Asymmetric Federalism) कहते हैं। कुछ राज्यों को इतिहास, संस्कृति, जनजातीय पहचान या सुरक्षा के कारण विशेष प्रावधान मिले हैं; केंद्र-शासित प्रदेश सीधे केंद्र के अधीन हैं; और राजधानी दिल्ली की अलग व्यवस्था है। यह असमानता भेदभाव नहीं, बल्कि **विविधता का समायोजन** है।

7.1 अनुच्छेद 371 से 371J — विशेष प्रावधान

अनुच्छेद	राज्य	विशेष प्रावधान का सार
371	महाराष्ट्र, गुजरात	विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए अलग विकास बोर्ड — राज्यपाल का विशेष दायित्व
371A (1962)	नागालैंड	नागा धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून, भूमि-स्वामित्व पर संसद का कानून तभी लागू जब विधानसभा माने

अनुच्छेद	राज्य	विशेष प्रावधान का सार
371B, 371C	असम, मणिपुर	जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के विधायकों की समितियाँ
371D, 371E	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	शिक्षा व रोज़गार में स्थानीय क़ोटा; केंद्रीय विश्वविद्यालय
371F (1975)	सिक्किम	पुराने कानूनों की निरंतरता; विधानसभा में संघ (बौद्ध भिक्षु) सीट
371G, 371H	मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश	मिज़ो प्रथाएँ (371G); राज्यपाल का कानून-व्यवस्था पर विशेष दायित्व (371H)
371I, 371J	गोवा, कर्नाटक	गोवा विधानसभा न्यूनतम 30 सदस्य; कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड (98वाँ संशोधन 2012)

इसके अलावा **पाँचवीं अनुसूची** (अनुसूचित क्षेत्र — राजस्थान के बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर-सिरोही-पाली-राजसमंद-चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग इसमें शामिल) और **छठी अनुसूची** (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के स्वायत्त ज़िला परिषद) भी असममित संघवाद के रूप हैं। दिल्ली को **अनुच्छेद 239AA** (69वाँ संशोधन 1991) से विधानसभा मिली, पर लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि केंद्र के पास रहे।

🔍 आसान परिभाषा: असममित संघवाद (Asymmetric Federalism)

📘 **परिभाषा:** संघीय व्यवस्था का वह रूप जिसमें संविधान कुछ इकाइयों को उनके इतिहास, संस्कृति या भूगोल के कारण दूसरों से भिन्न अधिकार, सुरक्षा या शासन-व्यवस्था देता है।

💡 **आसान भाषा में:** सब राज्य एक जैसे नहीं; जिसकी ज़रूरत अलग, उसके नियम भी कुछ अलग। 🏠 **उदाहरण:** नागालैंड में नागा प्रथागत कानून पर संसद का कानून विधानसभा की सहमति के बिना लागू नहीं होता, जबकि राजस्थान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 370 "**अस्थायी**" प्रावधान था (भाग इक्कीस — अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध); 371-371J "**विशेष**" प्रावधान हैं।

राजस्थान **पाँचवीं** अनुसूची में है, **छठी** में नहीं — छठी केवल पूर्वोत्तर के चार राज्यों के लिए है।

दिल्ली **केंद्र-शासित प्रदेश** ही है; विधानसभा होने से वह राज्य नहीं बनती (GNCTD बनाम भारत संघ, 2018 व 2023)।



चित्र 10.7: असममित संघवाद — विशेष प्रावधान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग ब — केंद्र-राज्य संबंध (अनुच्छेद 245-293)

इस भाग में खंड 8 से 21 तक — विधायी संबंध (सातवीं अनुसूची, अनुच्छेद 245-255, न्यायिक सिद्धांत), प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263, 355, अखिल भारतीय सेवाएँ, जल विवाद), वित्तीय संबंध (कर-वितरण, उधार, अनुदान, वित्त आयोग, GST, राजकोषीय विवाद), तनाव के क्षेत्र, आयोग, स्वायत्तता की माँगें और राज्यपाल।

भारत के संघीय ढाँचे में सभी शक्तियाँ — विधायी, कार्यकारी और वित्तीय — केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं (न्यायिक शक्ति का विभाजन नहीं है — यह एकीकृत न्यायपालिका है)। केंद्र-राज्य संबंधों को तीन भागों में अध्ययन किया जाता है:

भाग	अनुच्छेद	विषय
विधायी संबंध (Legislative)	अनुच्छेद 245-255, भाग XI	शक्तियों का वितरण; संसद की राज्य क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति
प्रशासनिक संबंध (Administrative)	अनुच्छेद 256-263, भाग XI	कार्यकारी शक्ति वितरण; अखिल भारतीय सेवाएँ; केंद्र के निर्देश
वित्तीय संबंध (Financial)	अनुच्छेद 268-293, भाग XII	कर-शक्ति; राजस्व वितरण; अनुदान; वित्त आयोग; GST

🌟 क्या आप जानते हैं? — दिल्ली — विशेष ढाँचे की ताज़ा कहानी

11 मई 2023 को पाँच न्यायाधीशों ने कहा कि दिल्ली की "सेवाओं" पर निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होगा; फिर संसद ने **2023 के संशोधन कानून** से राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं पर अंतिम निर्णय उपराज्यपाल के हाथ में है।

8. विधायी संबंध — 7वीं अनुसूची की तीन सूचियाँ

📖 जयपुर का एक चौराहा, तीन सूचियाँ (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर के एक चौराहे पर ट्रैफ़िक पुलिस का सिपाही **गोपाल** खड़ा है — **पुलिस और लोक व्यवस्था** राज्य सूची के विषय हैं। सामने रेलवे फाटक है — **रेलवे** संघ सूची में है। पास के बिजलीघर की लाइनें — **बिजली** समवर्ती सूची में।

एक दिन चौराहे पर एक युवक मोबाइल से ठगी करते पकड़ा जाता है। मामला **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम** (संसद का कानून) का भी है और **भारतीय न्याय संहिता** (आपराधिक कानून — समवर्ती सूची) का भी; पर जाँच करेगी राज्य की पुलिस। गोपाल हँसकर कहता है, "कानून दिल्ली बनाए या जयपुर, लागू तो हम ही करते हैं!"

और अगर कल कोई बिल्कुल नया विषय आ जाए — जैसे अंतरिक्ष-पर्यटन — जिसका नाम किसी सूची में नहीं? तब कानून **संसद** बनाएगी, क्योंकि **अवशिष्ट शक्ति** (अनुच्छेद 248) उसी के पास है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** गोपाल का चौराहा तीनों सूचियों को दिखाता है; अगला खंड बताएगा कि टकराव होने पर कौन-सा कानून जीतता है और अदालतें किन सिद्धांतों से फ़ैसला करती हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** संघ सूची 98, राज्य सूची 59, समवर्ती सूची 52 विषय; अवशिष्ट शक्ति संसद को।

सूची	विषयों की संख्या	प्रमुख विषय	विशेष बात
संघ सूची (मूलतः 97)	98 विषय	रक्षा, विदेश, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, संचार, बीमा, जनगणना	संसद का अनन्य अधिकार; राष्ट्रीय महत्व
राज्य सूची (मूलतः 66)	59 विषय	लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, जुआ	राज्य विधानमंडल का अनन्य अधिकार (सामान्य परिस्थितियों में)
समवर्ती सूची (मूलतः 47)	52 विषय	आपराधिक/सिविल कानून, विवाह, बिजली, श्रम कल्याण, शिक्षा, वन	केंद्र और राज्य दोनों; टकराव में केंद्रीय कानून प्रमुख
अवशिष्ट शक्तियाँ	सूची में नहीं	उपहार कर, संपत्ति कर, व्यय कर; साइबर-अपराध जैसे नए विषय (GST अवशिष्ट नहीं — अनुच्छेद 246A; आयकर संघ सूची में)	संसद को (भारत = कनाडा मॉडल; अमेरिका में राज्यों को)

📌 42वें संशोधन 1976 से राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित 5 विषय

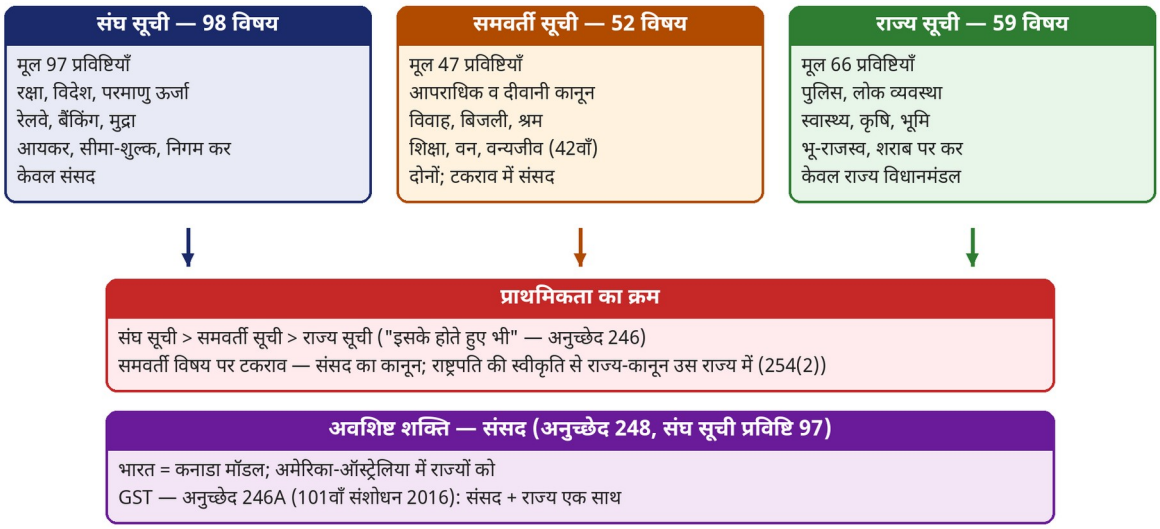
(1) शिक्षा, (2) वन, (3) माप-तौल, (4) वन्य पशु-पक्षियों की सुरक्षा, (5) न्याय प्रशासन। सूचियों की प्राथमिकता: संघ सूची > समवर्ती सूची > राज्य सूची — समवर्ती सूची में टकराव पर केंद्रीय कानून प्रमुख होता है, हालाँकि यदि राज्य विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से पारित हो तो उस राज्य में राज्य कानून प्रमुख रहता है (पर संसद बाद में उसे ओवरराइड कर सकती है)।

🔍 आसान परिभाषा: अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers)

📘 **परिभाषा:** वे विषय जो संघ, राज्य या समवर्ती — किसी भी सूची में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति।

💡 **आसान भाषा में:** संविधान बनाते समय तीनों सूचियों में जो विषय सोचे जा सकते थे वे शामिल कर लिए गए, पर भविष्य में कोई नया विषय (जैसे साइबर-अपराध या अंतरिक्ष-गतिविधियाँ) पैदा हो तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा — यही अवशिष्ट शक्ति है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी घर के बँटवारे में भाई-बहनों के बीच सारी संपत्ति की सूची बनाकर बाँट दी जाए, पर बाद में कोई नई संपत्ति (जैसे किसी पुरानी ज़मीन पर मिला खनिज) मिले तो उसका मालिक कौन होगा? भारत में यह अधिकार संसद (केंद्र) को दिया गया है — कनाडा मॉडल की तरह — जबकि अमेरिका में यह अधिकार राज्यों को है। पर ध्यान रहे — GST अवशिष्ट शक्ति से नहीं आया; उसमें केंद्र और राज्य दोनों को एक ही लेन-देन पर एक साथ कर लगाना था, इसलिए 101वें संशोधन (2016) से नया अनुच्छेद 246A जोड़ना पड़ा।

सातवीं अनुसूची — शक्तियों का बँटवारा (अनुच्छेद 246)



चित्र 10.8: सातवीं अनुसूची — तीन सूचियाँ, अवशिष्ट शक्ति और प्राथमिकता का क्रम

8.1 अनुच्छेद 246 — प्राथमिकता का क्रम

अनुच्छेद 246 तीनों सूचियों का क्रम तय करता है — **संघ सूची** पर संसद की शक्ति "**इसके होते हुए भी**" (Notwithstanding) के शब्दों से शुरू होती है, इसलिए संघ सूची सबसे ऊपर है; फिर **समवर्ती सूची** और सबसे नीचे **राज्य सूची**। यदि किसी राज्य का कानून संघ सूची के विषय पर अतिक्रमण करे तो वह अमान्य है; समवर्ती सूची पर टकराव में सामान्यतः संसद का कानून प्रभावी होता है (अनुच्छेद 254)। **अनुच्छेद 246A** (101वाँ संशोधन, 2016) GST पर संसद और राज्य विधानमंडलों को **एक साथ** शक्ति देता है — अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केवल संसद।

◆ संसद द्वारा राज्य क्षेत्र में कानून — 5 असाधारण परिस्थितियाँ

परिस्थिति	कब लागू होती है	अवधि/विशेष
A. राज्यसभा का प्रस्ताव	राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पास करे	1 वर्ष (नवीकरण योग्य); प्रस्ताव समाप्ति के 6 माह बाद कानून निष्प्रभावी
B. राष्ट्रीय आपातकाल	अनुच्छेद 352 लागू हो	आपातकाल की अवधि + समाप्ति के 6 माह बाद तक
C. दो या अधिक राज्यों का अनुरोध	संबंधित राज्य विधानमंडल प्रस्ताव पास करें	केवल उन्हीं राज्यों में लागू; अन्य राज्य बाद में अपना सकते हैं
D. अंतरराष्ट्रीय समझौते	अंतरराष्ट्रीय संधि/समझौता/अभिसमय लागू करने हेतु	संसद की इच्छा तक (उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम 1947, जिनेवा अभिसमय अधिनियम 1960, अपहरण-निरोधी अधिनियम 1982)
E. राष्ट्रपति शासन	अनुच्छेद 356 लागू हो	राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी लागू रहता है, राज्य विधानमंडल बाद में निरस्त कर सकता है

📊 42वें और 101वें संशोधन से सूचियों में बदलाव

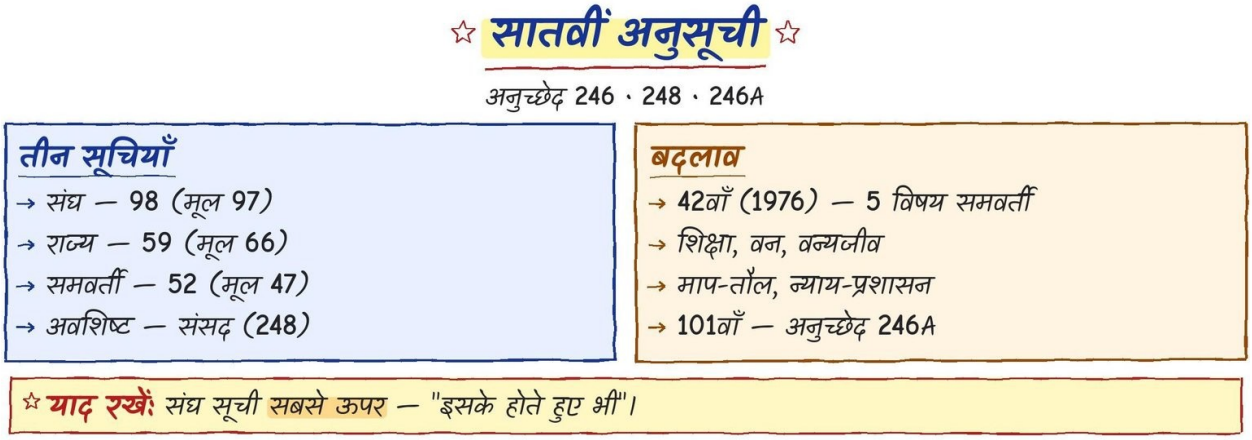
1. **42वाँ संशोधन (1976)** — राज्य सूची से समवर्ती सूची में पाँच विषय: शिक्षा, वन, माप-तौल, वन्य जीव व पक्षियों की रक्षा, न्याय-प्रशासन (उच्चतम व उच्च न्यायालय छोड़कर)। संघ सूची में प्रविष्टि 2A — केंद्रीय सशस्त्र बलों की किसी राज्य में तैनाती।
2. इसी कारण राज्य सूची के विषय 66 से घटकर 59 और समवर्ती सूची के 47 से बढ़कर 52 हुए।
3. **101वाँ संशोधन (2016)** — अनुच्छेद 246A जोड़ा; संघ सूची की प्रविष्टि 92 (समाचार-पत्र विक्रय कर) और 92C (सेवा कर) हटाई; राज्य सूची की प्रविष्टि 52 (प्रवेश कर), 55 (विज्ञापन कर) हटाई और 54 (बिक्री कर) केवल पेट्रोलियम-शराब तक सीमित की।

⚠️ भ्रम से बचें

अवशिष्ट शक्ति **अनुच्छेद 248** और संघ सूची की **प्रविष्टि 97** में है — अनुच्छेद 246 में नहीं।

GST अवशिष्ट शक्ति से नहीं, **अनुच्छेद 246A** से लगता है; आयकर संघ सूची (प्रविष्टि 82) में है।

सूचियों की वर्तमान संख्या — संघ 98, राज्य 59, समवर्ती 52; प्रविष्टियों का क्रमांक 97/66/47 तक जाता है, क्योंकि हटाई गई प्रविष्टियों के क्रमांक खाली छोड़ दिए गए और नई "क/A" जोड़कर।



चित्र 10.9: विधायी संबंध — सातवीं अनुसूची की तीन सूचियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 सातवीं अनुसूची — कुछ रोचक प्रविष्टियाँ

1. संघ सूची **प्रविष्टि 2A** — किसी राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती (42वाँ संशोधन)।
2. संघ सूची **प्रविष्टि 82** — कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर; **कृषि आय पर कर** राज्य सूची (प्रविष्टि 46) में।
3. राज्य सूची **प्रविष्टि 6** — लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; **प्रविष्टि 14** — कृषि।
4. समवर्ती सूची **प्रविष्टि 25** — शिक्षा (तकनीकी, चिकित्सा, विश्वविद्यालय सहित); **प्रविष्टि 17A** — वन।

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — कृषि आय और कर**
> आयकर केंद्र का विषय है, पर **कृषि आय** पर कर लगाने का अधिकार केवल **राज्यों** को है — व्यवहार में लगभग कोई राज्य इसे नहीं लगाता।

9. अनुच्छेद 245-255 — विधायी शक्तियों का विस्तार एवं न्यायिक सिद्धांत

> 📖 **1951 — बंबई की शराबबंदी और "सार-तत्व" का सिद्धांत**
>
> 1949 में बंबई प्रांत ने **शराबबंदी अधिनियम** बनाया। **एफ़.एन. बलसारा** नाम के व्यक्ति ने चुनौती दी कि यह कानून विदेश से आने वाली शराब पर भी लागू होता है, जबकि **आयात-निर्यात** संसद का (संघ सूची का) विषय है — तो राज्य का कानून अमान्य है।
>
> 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने **बंबई राज्य बनाम एफ़.एन. बलसारा** वाद में कहा कि हमें कानून का **"सार-तत्व"** (Pith and Substance) देखना है। इस कानून का असली विषय "नशीली शराब" है, जो राज्य सूची में है; आयात पर उसका असर केवल **आनुषंगिक** (Incidental) है। इसलिए कानून वैध है (कुछ धाराएँ अलग कारणों से रद्द हुईं)।
>
> यही सिद्धांत आज भी हर उस विवाद में काम आता है जहाँ एक कानून दो सूचियों को छूता हो — अदालत पूछती है, "यह कानून असल में किस विषय के बारे में है?"
>
> 🎯 **इस कहानी से समझें:** सार-तत्व जैसे सिद्धांतों से विधायी टकराव सुलझते हैं; अब प्रशासनिक संबंधों में देखते हैं कि कानून लागू करने वाले अधिकारी किसके नियंत्रण में हैं।
>
> 📌 **याद रखने लायक बात:** सार-तत्व का सिद्धांत — बंबई राज्य बनाम एफ़.एन. बलसारा (1951)।

9.1 अनुच्छेद 245-255 — एक दृष्टि में

अनुच्छेद	विषय	मुख्य बात
245	कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार	संसद — पूरे भारत या किसी भाग के लिए, और बाहर भी (राज्यक्षेत्रातीत); राज्य — केवल अपने क्षेत्र के लिए
246, 246A	विषय-वस्तु का बँटवारा; GST	तीन सूचियाँ; GST पर एक साथ शक्ति
247	अतिरिक्त न्यायालय	संघ सूची के कानूनों के लिए संसद अतिरिक्त अदालतें बना सकती है
248	अवशिष्ट शक्ति	संसद को (कर सहित)
249	राज्यसभा का प्रस्ताव	राष्ट्रीय हित में; उपस्थित-मतदान के दो-तिहाई; एक वर्ष, बार-बार बढ़ सकता है
250	राष्ट्रीय आपातकाल	राज्य सूची पर भी संसद; आपातकाल के बाद 6 महीने में कानून निष्प्रभावी
251, 254	असंगति (Repugnancy)	संसद का कानून प्रभावी; पर राष्ट्रपति की स्वीकृति वाला राज्य-कानून उस राज्य में चलेगा (254(2))
252	दो या अधिक राज्यों की सहमति	संसद कानून बनाती है; संशोधन/निरसन भी संसद ही करेगी
253	अंतरराष्ट्रीय समझौते	किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है
255	सिफ़ारिश/पूर्व-स्वीकृति की कमी	बाद में स्वीकृति मिल जाए तो कानून अमान्य नहीं

9.2 न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांत

सिद्धांत	अर्थ	प्रमुख वाद
प्रादेशिक संबंध (Territorial Nexus)	राज्य का कानून बाहर की वस्तु/व्यक्ति पर तभी, जब राज्य से पर्याप्त संबंध हो	टाटा आयरन एंड स्टील बनाम बिहार राज्य (1958)
सार-तत्व (Pith and Substance)	कानून का असली विषय देखा जाए; दूसरी सूची पर आनुषंगिक असर से कानून अमान्य नहीं	बंबई राज्य बनाम एफ़.एन. बलसारा (1951)
छद्म विधान (Colourable Legislation)	जो सीधे नहीं कर सकते, वह घुमाकर भी नहीं	के.सी. गजपति नारायण देव (1953)
आनुषंगिक शक्ति (Incidental and Ancillary)	मूल विषय के साथ जुड़े आवश्यक विषय भी उसी में शामिल	विभिन्न कर-वादों में
सामंजस्यपूर्ण व्याख्या (Harmonious Construction)	दो प्रविष्टियों को ऐसे पढ़ें कि दोनों प्रभावी रहें	कई केंद्र-राज्य कर-विवाद
असंगति (Repugnancy)	प्रत्यक्ष टकराव हो, तभी राज्य-कानून हटे	एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979)

- राज्यपाल कुछ विधेयक **राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित** रख सकता है (अनुच्छेद 200); राष्ट्रपति पर कोई समय-सीमा नहीं (अनुच्छेद 201) — 20 नवंबर 2025 की राय ने यही दोहराया।
- व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले राज्य-विधेयक केवल **राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति** से (अनुच्छेद 304(b))।
- **वित्तीय आपातकाल** में राष्ट्रपति राज्यों के धन विधेयक भी अपने विचार हेतु सुरक्षित करवा सकते हैं (अनुच्छेद 360)।

🔍 आसान परिभाषा: सार-तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)

📘 **परिभाषा:** जब कोई कानून एक से अधिक सूचियों के विषयों को छूता हो, तो न्यायालय उसके वास्तविक, मुख्य उद्देश्य और विषय को देखकर तय करता है कि वह किस सूची का है; दूसरी सूची पर आनुषंगिक असर उसे अमान्य नहीं करता।

💡 **आसान भाषा में:** कानून का "असली चेहरा" देखा जाता है, उसकी परछाई नहीं। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान का कोई कृषि-उपज मंडी कानून व्यापार को भी छूता हो, पर उसका सार "कृषि-बाज़ार" (राज्य सूची) हो, तो वह वैध रहेगा।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 249 के प्रस्ताव में **केवल राज्यसभा** (उपस्थित-मतदान के दो-तिहाई); अनुच्छेद 312 (नई अखिल भारतीय सेवा) में भी यही बहुमत।

अनुच्छेद 252 से बने कानून को सहमति देने वाला राज्य **स्वयं नहीं बदल** सकता — उदाहरण: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल (प्रदूषण निवारण) अधिनियम 1974। 254(2) में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी संसद उसी विषय पर नया कानून बनाकर राज्य-कानून को बदल सकती है।

📊 अनुच्छेद 252 से बने प्रमुख कानून

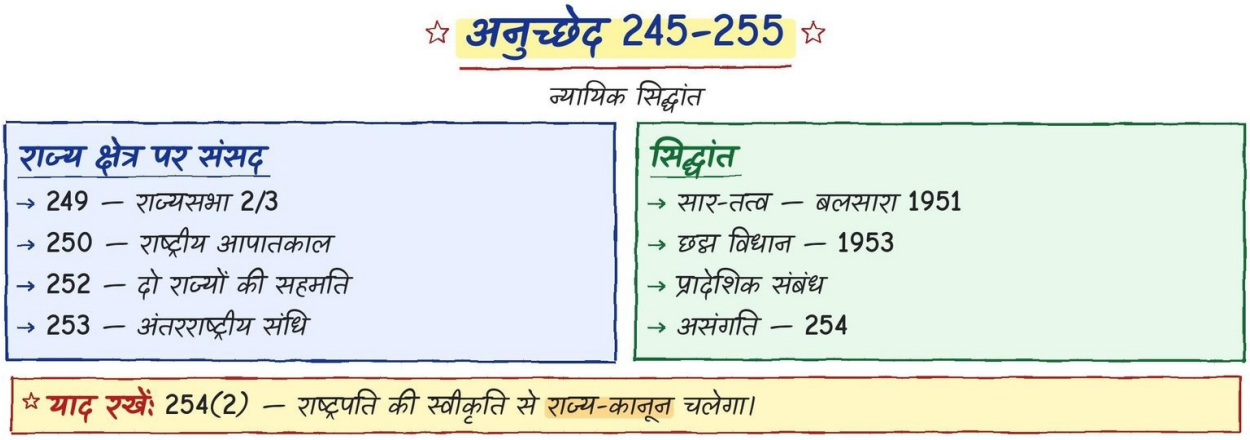
1. पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972।
3. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974।
4. शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976।
5. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994।

📊 अनुच्छेद 253 — संधियों को लागू करने वाले कानून

1. संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947; जिनेवा अभिसमय अधिनियम, 1960।
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 — स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) के निर्णयों के अनुपालन में।
3. जैव विविधता अधिनियम, 2002 — जैव विविधता अभिसमय (1992) के अनुपालन में।

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 254 का अपवाद

अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति वाले राज्य-कानून का उदाहरण — कई राज्यों के **भूमि-अधिग्रहण** और **श्रम** संबंधी संशोधन कानून, जो केंद्रीय कानून से अलग होते हुए भी उस राज्य में लागू हुए।



चित्र 10.10: अनुच्छेद 245-255 एवं न्यायिक सिद्धांत — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

10. प्रशासनिक संबंध

सामान्य परिस्थितियों में केंद्र की कार्यकारी शक्ति संघ सूची के विषयों पर पूरे भारत में लागू होती है, जबकि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य सूची के विषयों पर अपने क्षेत्र में। समवर्ती सूची में सामान्यतः राज्य ही कार्यान्वयन (Execute) करते हैं, जब तक संसद ने केंद्र को इसके लिए अधिकृत न किया हो। केंद्र राज्यों को 4 क्षेत्रों में निर्देश दे सकता है — राष्ट्रीय/सैन्य

महत्व की संचार सुविधाओं का निर्माण-अनुरक्षण, रेलवे सुरक्षा, भाषायी अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा (अनुच्छेद 350-A), एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन। ध्यान दें — अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन न करे, तो यह राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाने का एक आधार बन जाता है।

📊 लोक सेवा आयोग — संवैधानिक ढाँचा

1. **अनुच्छेद 315** — संघ, राज्य और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग।
2. **अनुच्छेद 316-317** — नियुक्ति (राष्ट्रपति/राज्यपाल) और हटाना (केवल राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद)।
3. **अनुच्छेद 320** — भर्ती, पदोन्नति और अनुशासन पर आयोग से परामर्श।
4. **अनुच्छेद 323** — आयोग की वार्षिक रिपोर्ट संसद/विधानमंडल में।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्यसभा का प्रस्ताव — अनुच्छेद 249 और 312

दोनों अनुच्छेदों में **केवल राज्यसभा** को विशेष भूमिका दी गई है, क्योंकि वही **राज्यों की परिषद** है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का **दो-तिहाई** बहुमत यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों के प्रतिनिधियों की व्यापक सहमति के बिना केंद्र राज्य-क्षेत्र में न आए।

📖 21 अप्रैल 1947, मेटकाफ़ हाउस — "भारत का इस्पाती ढाँचा"

21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के **मेटकाफ़ हाउस** में सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक सेवा के पहले प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारी बिना डर के अपनी **ईमानदार राय** दें और दलगत राजनीति से ऊपर रहें। इसी दिन की याद में आज **21 अप्रैल** को **सिविल सेवा दिवस** मनाया जाता है।

संविधान सभा में कई सदस्य चाहते थे कि ब्रिटिश दौर की सेवाएँ समाप्त कर दी जाएँ। पर पटेल का तर्क था कि एक अखिल भारतीय सेवा ही इतने बड़े और विविध देश को **एक प्रशासनिक धागे** में बाँधे रख सकती है — उन्होंने इसे **"इस्पाती ढाँचा"** (Steel Frame) कहा। इसी सोच से **अनुच्छेद 312** बना।

पर संघवाद के नज़रिए से यही सेवा विवाद का विषय भी है — अधिकारी काम राज्य में करते हैं, पर उनकी भर्ती, प्रशिक्षण और अंतिम नियंत्रण **केंद्र** के हाथ में है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पटेल का "इस्पाती ढाँचा" प्रशासनिक संबंधों की धुरी है; अगला खंड बताएगा कि केंद्र राज्यों को निर्देश कैसे देता है और समन्वय के कौन-से मंच हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** अखिल भारतीय सेवाएँ — अनुच्छेद 312; सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल।

सेवा	कब बनी	अनुच्छेद	विशेष
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)	1947 (भारतीय सिविल सेवा — ICS की जगह)	अनुच्छेद 312	केंद्र + राज्यों दोनों के सामरिक (Strategic) पद
भारतीय पुलिस सेवा (IPS)	1947 (भारतीय पुलिस — IP की जगह)	अनुच्छेद 312	कानून-व्यवस्था एवं आसूचना (Intelligence)
भारतीय वन सेवा (IFoS)	1966	अनुच्छेद 312	तीसरी अखिल भारतीय सेवा — भर्ती-प्रशिक्षण केंद्र द्वारा

अखिल भारतीय सेवाओं के समर्थन में	अखिल भारतीय सेवाओं की आलोचना
◆ **उच्च प्रशासनिक मानक बनाए रखना**	◆ संघवाद के विरुद्ध — राज्यों की स्वायत्तता सीमित
◆ **पूरे देश में प्रशासनिक एकरूपता**	◆ राज्यों का संरक्षण-अधिकार (Patronage) कम होना
◆ **केंद्र-राज्य समन्वय में सुविधा**	◆ राजामन्नार समिति — IAS/IPS/IFoS समाप्त करने की माँग
◆ **डॉ. आंबेडकर — सामरिक पदों के लिए आवश्यक**	◆ सरकारिया आयोग — इसके विपरीत और अधिक अखिल भारतीय सेवाएँ बनाने की सिफारिश

10.1 अनुच्छेद 312 और अखिल भारतीय सेवाएँ

अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि **राज्यसभा** उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के **दो-तिहाई बहुमत** से संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद कानून से नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। IAS और IPS को संविधान ने स्वयं संसद द्वारा बनाई सेवाएँ माना (312(2)); **भारतीय वन सेवा** 1966 में बनी। **अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951** इनकी भर्ती और सेवा-शर्तों का आधार है। अधिकारी का **संवर्ग (कैडर)** राज्य का होता है, पर अनुशासनात्मक कार्रवाई — विशेषकर बर्ख़ास्तगी — केवल केंद्र कर सकता है।

पहलू	केंद्र की भूमिका	राज्य की भूमिका
भर्ती	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा	कोई नहीं
प्रशिक्षण	मसूरी, हैदराबाद, देहरादून की अकादमियाँ	ज़िला प्रशिक्षण
पदस्थापन	प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में बुलाना	राज्य में दैनिक पदस्थापन व स्थानांतरण
अनुशासन	बड़ी सज़ा, सेवा से हटाना	निलंबन व आरंभिक जाँच
विवाद	2022 में IAS (संवर्ग) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव — राज्य की सहमति के बिना प्रतिनियुक्ति	कई राज्यों ने संघवाद-विरोधी बताकर विरोध किया

लोक सेवा आयोग भी तीन तरह के हैं — **संघ लोक सेवा आयोग**, **राज्य लोक सेवा आयोग** और दो या अधिक राज्यों के लिए **संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग** (अनुच्छेद 315)। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य **राज्यपाल** नियुक्त करते हैं, पर उन्हें हटा केवल **राष्ट्रपति** सकते हैं (अनुच्छेद 317)। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में है।

🔍 आसान परिभाषा: अखिल भारतीय सेवा (All India Service)

📘 **परिभाषा:** ऐसी लोक सेवा जिसके अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित होते हैं, राज्यों के संवर्गों में बाँटे जाते हैं, और केंद्र तथा राज्य — दोनों के अधीन उच्च पदों पर काम करते हैं।

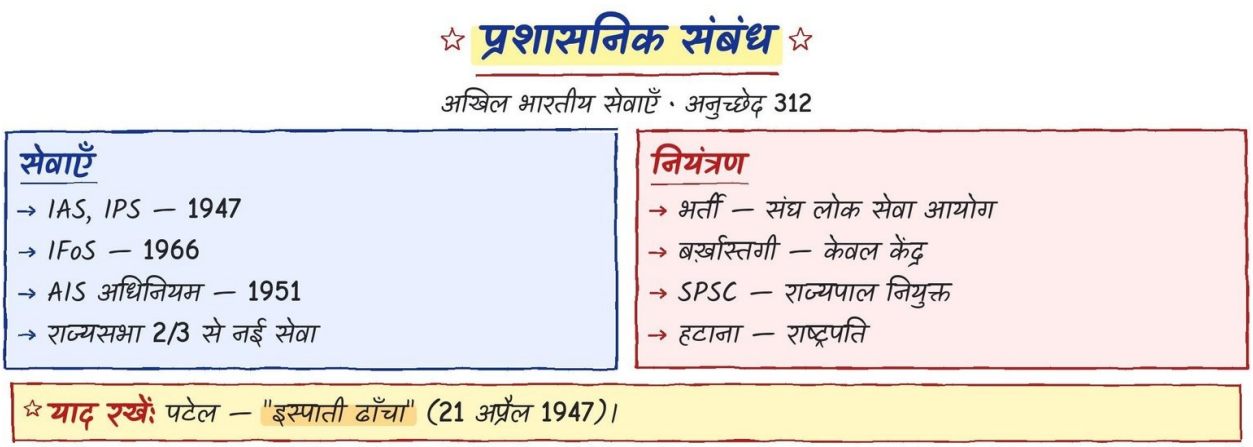
💡 **आसान भाषा में:** एक ही अफ़सर कभी जयपुर में कलेक्टर, कभी दिल्ली के मंत्रालय में सचिव। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान संवर्ग का IAS अधिकारी बाड़मेर का ज़िला कलेक्टर बनता है और बाद में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव।

⚠️ भ्रम से बचें

IAS और IPS **1947** में (ICS व IP के स्थान पर) बनीं; **अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम 1951** का है — दोनों तिथियाँ अलग हैं।

भारतीय वन सेवा **1966** में बनी — अनुच्छेद 312 के तहत बनी पहली नई सेवा।

राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर **हटाता राष्ट्रपति** है।



चित्र 10.11: प्रशासनिक संबंध एवं अखिल भारतीय सेवाएँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 अखिल भारतीय सेवाएँ — कुछ तथ्य

1. IAS और IPS की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की **सिविल सेवा परीक्षा** से; भारतीय वन सेवा की अलग परीक्षा से।
2. हर राज्य का एक **संवर्ग** होता है; कुछ छोटे राज्य संयुक्त संवर्ग में हैं (जैसे AGMUT — अरुणाचल, गोवा, मिज़ोरम और केंद्र-शासित प्रदेश)।
3. अधिकारियों के लिए राज्य संवर्ग में "बाहरी" और "भीतरी" (गृह-राज्य) का अनुपात लगभग **2:1** रखा जाता है।
4. प्रशिक्षण — IAS: मसूरी; IPS: हैदराबाद; IFoS: देहरादून।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान लोक सेवा आयोग

राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना **22 दिसंबर 1949** को हुई और इसका मुख्यालय **अजमेर** में है; यह RAS, RPS जैसी राज्य सेवाओं की भर्ती करता है।

11. अनुच्छेद 256-263 व 355 — निर्देश, कार्य-सौंपना, केंद्रीय बल एवं समन्वय के मंच

New India Education by Omkar Sir

📖 24 मार्च 2020 — एक आदेश, पूरे देश की तालाबंदी

24 मार्च 2020 की रात प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से बचाव के लिए **21 दिन की देशव्यापी तालाबंदी** की घोषणा की। इसका कानूनी आधार था **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** — राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने आदेश दिया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिशा-निर्देश भेजे।

स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था तो **राज्य सूची** के विषय हैं, फिर केंद्र का आदेश सब पर कैसे लागू हुआ? क्योंकि "आपदा प्रबंधन" को संसद ने समवर्ती सूची की प्रविष्टियों (सामाजिक सुरक्षा, संक्रामक रोगों का फैलाव रोकना) के आधार पर कानून में बाँधा था, और **अनुच्छेद 256** कहता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का पालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे। राजस्थान में भीलवाड़ा का **"भीलवाड़ा मॉडल"** — कड़ी घेराबंदी और घर-घर सर्वे — ज़िला प्रशासन ने लागू किया।

यह प्रसंग दिखाता है कि संकट में केंद्र के **निर्देश** और राज्यों का **क्रियान्वयन** मिलकर ही काम करते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** तालाबंदी का उदाहरण अनुच्छेद 256-257 के निर्देशों को दिखाता है; अब एक ऐसा विषय जहाँ राज्यों के आपसी विवाद केंद्र को सुलझाने पड़ते हैं — नदी-जल।

📌 **याद रखने लायक बात:** कोविड तालाबंदी 24 मार्च 2020 — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत।

अनुच्छेद	प्रावधान	अर्थ
256	राज्यों का दायित्व	राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति संसद के कानूनों के अनुपालन के साथ चलाएँ; केंद्र निर्देश दे सकता है

अनुच्छेद	प्रावधान	अर्थ
257	कुछ मामलों में केंद्र का नियंत्रण	राष्ट्रीय/सैन्य महत्त्व के संचार साधन, रेलवे की सुरक्षा पर निर्देश
258	केंद्र द्वारा कार्य सौंपना	राज्य की सहमति से केंद्र अपने कार्य राज्य को सौंप सकता है; संसद कानून से बिना सहमति भी
258A	राज्य द्वारा कार्य सौंपना	राज्यपाल, केंद्र की सहमति से, राज्य के कार्य केंद्र को सौंप सकते हैं (7वाँ संशोधन 1956)
261	पूर्ण विश्वास और साख	सार्वजनिक अभिलेख, न्यायिक कार्यवाहियाँ पूरे भारत में मान्य
262	नदी-जल विवाद	संसद कानून बनाकर न्यायालयों की अधिकारिता हटा सकती है
263	अंतर-राज्यीय परिषद	राष्ट्रपति लोकहित में गठित कर सकते हैं
355	केंद्र का कर्तव्य	हर राज्य की बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति से रक्षा; शासन संविधान के अनुसार चले
365	निर्देश न मानने का परिणाम	राष्ट्रपति मान सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया (अनुच्छेद 356 का आधार)

11.1 केंद्रीय बलों की तैनाती

कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, पर **अनुच्छेद 355** और संघ सूची की **प्रविष्टि 2A** (42वाँ संशोधन) के आधार पर केंद्र किसी राज्य में **राज्य के अनुरोध के बिना भी** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB आदि) तैनात कर सकता है। सरकारिया आयोग ने कहा कि ऐसा करने से पहले राज्य से **परामर्श** होना चाहिए; पुंछी आयोग ने ऐसी तैनाती के लिए अलग कानूनी ढाँचा सुझाया।

11.2 संविधानेतर समन्वय के मंच

मंच	अध्यक्ष	स्वरूप
नीति आयोग की शासी परिषद	प्रधानमंत्री	कार्यपालिका प्रस्ताव से (1 जनवरी 2015); सभी मुख्यमंत्री सदस्य
राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)	प्रधानमंत्री	1952 में बनी; योजना आयोग के साथ निष्क्रिय
राज्यपालों का सम्मेलन	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति भवन में वार्षिक
मुख्यमंत्रियों/मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन	प्रधानमंत्री व भारत के मुख्य न्यायाधीश	न्यायिक बुनियादी ढाँचा, लंबित मामले
क्षेत्रीय परिषदें	केंद्रीय गृह मंत्री	वैधानिक — राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 (खंड 25 देखें)

🔍 आसान परिभाषा: प्रशासनिक निर्देश (अनुच्छेद 256-257)

📘 **परिभाषा:** संविधान के वे प्रावधान जिनसे केंद्र राज्यों को उनकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के बारे में बाध्यकारी निर्देश दे सकता है, ताकि संसद के कानूनों का पालन हो और राष्ट्रीय हित के साधन सुरक्षित रहें।

💡 **आसान भाषा में:** कानून दिल्ली का, लागू राज्य करे — और ढील हो तो दिल्ली निर्देश दे। 🏠 **उदाहरण:** आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र ने 2020 में तालाबंदी के दिशा-निर्देश दिए, जिन्हें राजस्थान के ज़िला प्रशासन ने लागू किया।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 258 — **केंद्र** अपने कार्य **राज्य** को सौंपता है; 258A — **राज्य** अपने कार्य **केंद्र** को। दोनों उलटें नहीं।

अनुच्छेद 355 **केंद्र का कर्तव्य** है, कोई आपातकाल नहीं; पर 356 और 352 का आधार यही कर्तव्य बनता है।

नीति आयोग और NDC **संविधानेतर** हैं; क्षेत्रीय परिषदें **वैधानिक**; अंतर-राज्यीय परिषद **संवैधानिक** (अनुच्छेद 263) — पर तीनों सलाहकारी।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत NIA आतंकवाद आदि से जुड़े अपराधों की जाँच किसी भी राज्य में **राज्य की सहमति के बिना** कर सकती है — कुछ राज्यों ने इसे पुलिस (राज्य सूची) में हस्तक्षेप बताकर अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी है।

📊 अनुच्छेद 365 और 356 का संबंध

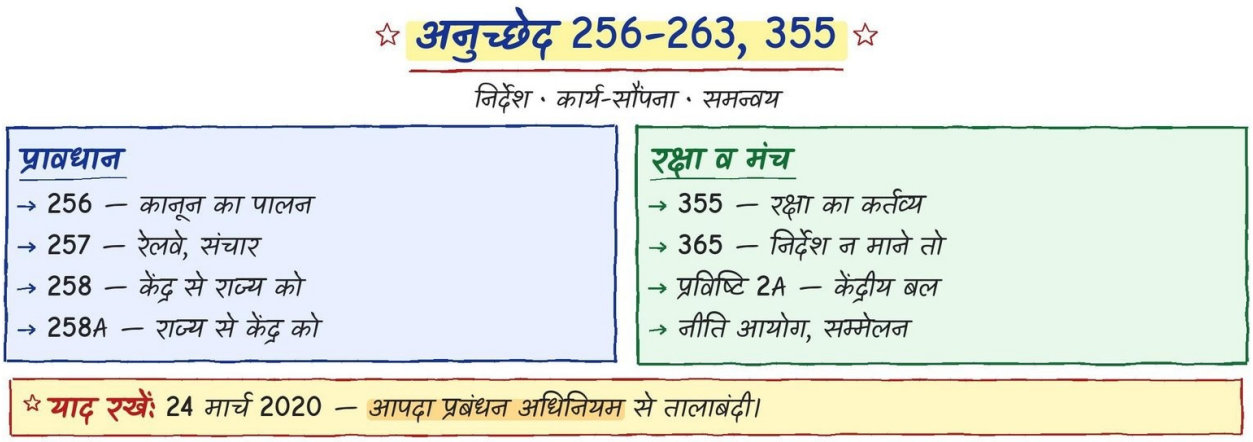
1. अनुच्छेद 365 कहता है — केंद्र के वैध निर्देश (अनुच्छेद 256, 257 या अन्य) न मानने पर राष्ट्रपति मान सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा।
2. यह अनुच्छेद 356 का **दूसरा आधार** बन जाता है — राज्यपाल की रिपोर्ट ज़रूरी नहीं।
3. संविधान समीक्षा आयोग ने सुझाया कि 365 का प्रयोग केवल गंभीर और बार-बार की अवहेलना पर हो, पहले चेतावनी दी जाए।

📊 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल — कौन क्या करता है

1. **CRPF** — आंतरिक सुरक्षा, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र, चुनाव ड्यूटी।
2. **BSF** — पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा; राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर तैनात।
3. **CISF** — हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक उपक्रम; **ITBP** — चीन सीमा; **SSB** — नेपाल-भूटान सीमा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 2021 का BSF अधिकार-क्षेत्र विवाद

अक्टूबर 2021 में केंद्र ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में BSF का कार्यक्षेत्र सीमा से **15 से 50 किलोमीटर** किया, जबकि गुजरात में 80 से घटाकर 50 और राजस्थान में **50 किलोमीटर** ही रखा; पंजाब ने इसे अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी।



चित्र 10.12: अनुच्छेद 256-263, 355 एवं समन्वय के मंच — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — अनुच्छेद 355 — 1994 के बाद का महत्त्व

बोम्मई के बाद अनुच्छेद 356 पर अंकुश लगने से **अनुच्छेद 355** का महत्त्व बढ़ा। सरकारिया और पुंछी आयोग, दोनों ने माना कि केंद्र राज्य की रक्षा के लिए बल भेजने और निर्देश देने जैसे कदम 356 से पहले उठा सकता है।

12. अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262) एवं राजस्थान

📖 31 मार्च 1958 — हरिके से थार तक "मरुगंगा"

बीकानेर के इंजीनियर **कंवर सेन** ने 1948 में सुझाव दिया कि पंजाब में सतलज-ब्यास के संगम से पानी लाकर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान को हरा किया जाए। **31 मार्च 1958** को केंद्रीय गृह मंत्री **गोविंद बल्लभ पंत** ने **राजस्थान नहर** की आधारशिला रखी। 1961 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने नौरंगदेसर (हनुमानगढ़) में इसमें पानी छोड़ा; **2 नवंबर 1984** को इसका नाम **इंदिरा गांधी नहर** हुआ।

यह नहर **हरिके बैराज** (पंजाब) से निकलती है, यानी इसका पानी दूसरे राज्य से आता है। **31 दिसंबर 1981** के समझौते में रावी-ब्यास के अधिशेष जल में राजस्थान को **8.60 मिलियन एकड़ फ़ीट** (MAF) मिला। पर पंजाब इस पर सवाल उठाता रहा है, और यह विवाद **रावी-ब्यास जल न्यायाधिकरण** (1986) तक पहुँचा।

राजस्थान की प्यास इस तरह **अंतर-राज्यीय संबंधों** से जुड़ी है — इसीलिए संविधान ने अनुच्छेद 262 में नदी-जल विवादों का अलग रास्ता बनाया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इंदिरा गांधी नहर अनुच्छेद 262 और जल-न्यायाधिकरणों को समझाती है; इसके बाद हम केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की ओर बढ़ते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान नहर की आधारशिला 31 मार्च 1958; रावी-ब्यास में राजस्थान का हिस्सा 8.60 MAF (1981)।

अनुच्छेद 262 संसद को अधिकार देता है कि वह अंतर-राज्यीय नदियों के जल-उपयोग, वितरण और नियंत्रण के विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाए, और यह भी तय करे कि ऐसे विवादों पर **उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय** अधिकारिता नहीं रखेगा। इसी के तहत संसद ने दो कानून बनाए — **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956** (अंतर-राज्यीय नदियों के लिए बोर्ड — पर आज तक कोई बोर्ड इस अधिनियम से नहीं बना) और **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956** (न्यायाधिकरण)।

12.1 जल-विवाद न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरण	गठन	राज्य
कृष्णा (प्रथम), गोदावरी	1969	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश; गोदावरी में मध्य प्रदेश, ओडिशा भी
नर्मदा	1969 (पंचाट 1979)	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान
रावी-ब्यास	1986	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान

न्यायाधिकरण	गठन	राज्य
कावेरी	1990 (अंतिम पंचाट 2007; सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 2018)	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी
कृष्णा (द्वितीय)	2004	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
वंशधारा, महादायी	2010	ओडिशा-आंध्र प्रदेश; गोवा-कर्नाटक-महाराष्ट्र
महानदी	2018	ओडिशा, छत्तीसगढ़

2002 के संशोधन से न्यायाधिकरण का गठन माँग के एक वर्ष में और पंचाट तीन वर्ष में (दो वर्ष और बढ़ सकते हैं) देने की समय-सीमा तय हुई, तथा पंचाट को उच्चतम न्यायालय की डिक्री के बराबर बल मिला। एक **स्थायी न्यायाधिकरण** बनाने वाला संशोधन विधेयक **2019** में लोकसभा से पारित हुआ, पर राज्यसभा से पारित नहीं हो सका।

12.2 राजस्थान के जल-संबंध

स्रोत/समझौता	साझेदार	राजस्थान का हिस्सा/लाभ
रावी-ब्यास (31 दिसंबर 1981 का समझौता)	पंजाब, हरियाणा	8.60 MAF अधिशेष जल (+ 1.11 MAF विभाजन-पूर्व); इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर से
भाखड़ा-नांगल समझौता (1959)	पंजाब, हरियाणा	सतलज के जल में लगभग 9.8% (भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड)
नर्मदा पंचाट (1979)	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र	0.5 MAF — नर्मदा नहर से जालोर-बाड़मेर
यमुना (12 मई 1994 का ज्ञापन)	हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली	1.119 अरब घन मीटर; 29 जून 2026 को हरियाणा से पाइपलाइन-समझौता (झुंझुनूं, चूरू)
चंबल घाटी परियोजना	मध्य प्रदेश	गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर — हाड़ौती की सिंचाई व बिजली
संशोधित PKC-ERCP (राम जल सेतु)	मध्य प्रदेश, केंद्र	ज्ञापन 28 जनवरी 2024, अनुबंध 5 दिसंबर 2024 — पूर्वी राजस्थान को पेयजल-सिंचाई
माही बजाज सागर	गुजरात	बाँसवाड़ा क्षेत्र; 1966 के समझौते से गुजरात के साथ जल-बँटवारा

🔍 आसान परिभाषा: अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262)

📘 **परिभाषा:** एक से अधिक राज्यों से बहने वाली नदी या नदी-घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण को लेकर राज्यों के बीच विवाद, जिसका निपटारा संसद के कानून से बने न्यायाधिकरण करते हैं और जिस पर सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता हटाई जा सकती है।

💡 **आसान भाषा में:** नदी एक, हिस्सेदार अनेक — झगड़ा सुलझाने का रास्ता संविधान ने अलग रखा। 🏠 **उदाहरण:** रावी-ब्यास का पानी पंजाब से होकर राजस्थान आता है; उसके बँटवारे का विवाद न्यायाधिकरण में गया, सामान्य अदालत में नहीं।

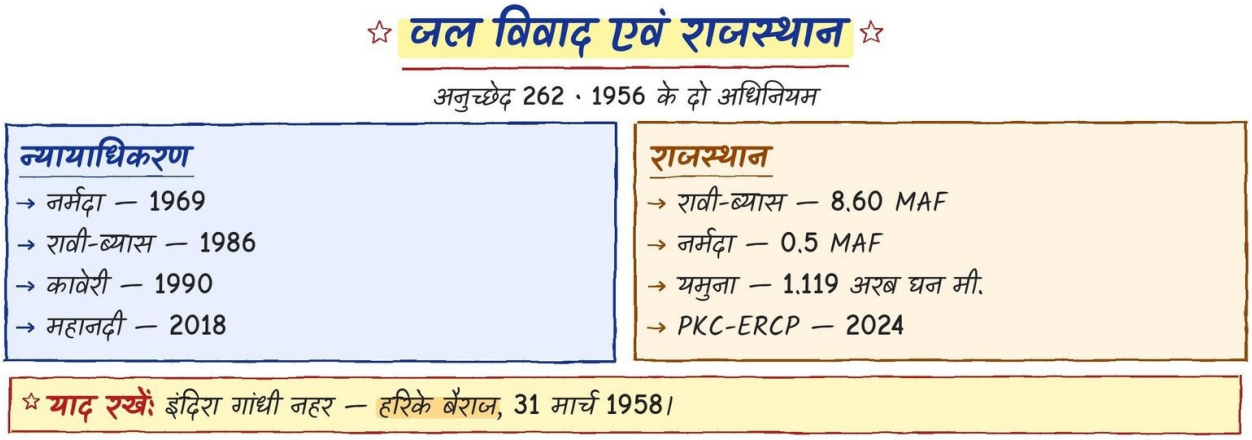
⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 262 के कारण जल-विवाद पर उच्चतम न्यायालय की **मूल अधिकारिता** (अनुच्छेद 131) नहीं चलती, पर पंचाट के बाद की **विशेष अनुमति अपील** (अनुच्छेद 136) पर न्यायालय सुनवाई करता रहा है (जैसे कावेरी, 2018)।

राजस्थान **नर्मदा** का तटवर्ती नहीं, फिर भी पंचाट में पक्षकार था और 0.5 MAF पाया।

इंदिरा गांधी नहर **हरिके बैराज** (सतलज-ब्यास संगम, पंजाब) से निकलती है — भाखड़ा या पौंग बाँध से नहीं।

New India Education by Omkar Sir



चित्र 10.13: अंतर-राज्यीय जल विवाद एवं राजस्थान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

13. वित्तीय संबंध

📖 बीकानेर की एक दुकान, कई कर (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। बीकानेर में भुजिया की दुकान चलाने वाली **सविता** साल भर में कई तरह के कर देती है। दुकान का **आयकर** केंद्र वसूलता है, पर उसका एक हिस्सा राज्यों में बँटता है (अनुच्छेद 270)। भुजिया पर लगने वाला **GST** आधा केंद्र का (CGST) और आधा राज्य का (SGST) है।

दुकान की ज़मीन पर **भू-राजस्व/नगरीय कर**, गोदाम की बिजली पर **बिजली शुल्क** और ट्रक पर **वाहन कर** केवल राज्य वसूलता है और राज्य ही रखता है। दुकान का किरायानामा कराने पर **स्टांप शुल्क** लगता है। सविता के भाई ने पिछले साल मुंबई में भुजिया बेची, तो उस पर **IGST** लगा, जो पहले केंद्र के पास गया और फिर GST परिषद के सूत्र से बँटा।

सविता पूछती है, "इतने कर, पर किसका पैसा किसके पास?" यही प्रश्न **वित्तीय संबंधों** का केंद्र है — कौन कर लगाता है, कौन वसूलता है, और कौन उसका उपयोग करता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सविता की दुकान कर-वितरण की छह श्रेणियों को दिखाती है; अगला खंड कर लगाने की सीमाएँ, उधार और कर-उन्मुक्ति समझाएगा।

📌 **याद रखने लायक बात:** कर लगाना, वसूलना और रखना — तीनों अलग-अलग हो सकते हैं (अनुच्छेद 268-271)।

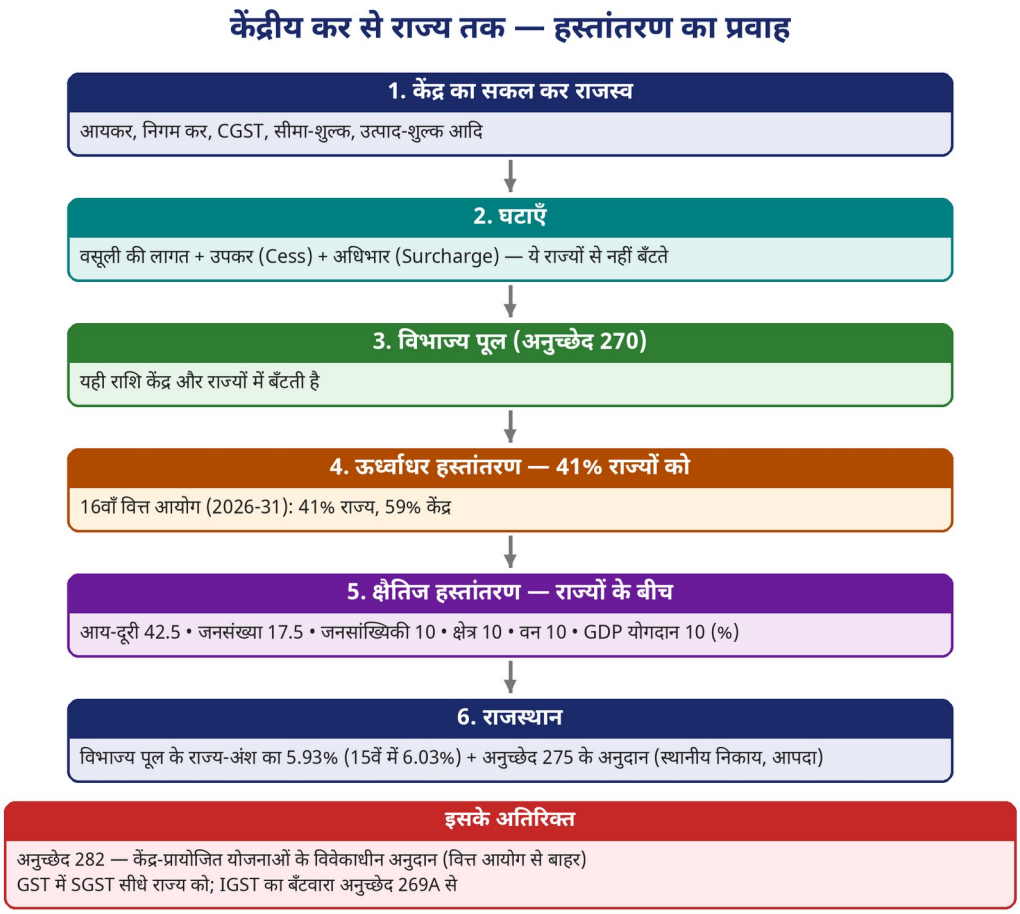
केंद्र को संघ सूची में 13 कर-प्रविष्टियों पर अनन्य अधिकार है (अवशिष्ट कर-शक्ति — उपहार कर, संपत्ति कर — भी केंद्र को); राज्यों को राज्य सूची में 18 कर-प्रविष्टियों पर। समवर्ती सूची में कोई कर-प्रविष्टि नहीं है (GST — 101वें संशोधन का अपवाद)। पेशा कर (Professional Tax) प्रति वर्ष ₹2,500 से अधिक नहीं हो सकता (60वाँ संशोधन 1988)।

श्रेणी	अनुच्छेद	कर का प्रकार	वितरण
A	268	केंद्र द्वारा उद्गृहीत, राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित	स्टाम्प ड्यूटी (विनिमय पत्र, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बीमा पॉलिसी) — राज्यों को
B	269	केंद्र द्वारा उद्गृहीत व संग्रहित, राज्यों को सौंपे गए	अंतर-राज्यीय व्यापार में वस्तुओं की बिक्री/खरीद कर — राज्यों को (संसद के सिद्धांतों अनुसार)
C	269-A	अंतर-राज्यीय GST — केंद्र द्वारा उद्गृहीत व संग्रहित	केंद्र और राज्यों में GST परिषद की सिफारिश पर बाँटी जाती है
D	270	केंद्र द्वारा उद्गृहीत व संग्रहित, केंद्र-राज्यों में वितरित	संघ सूची के सभी कर (268, 269, 269-A, अधिभार व विशेष उपकर छोड़कर) — वित्त आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति तय करते हैं
E	271	अधिभार (Surcharge)	पूरी तरह केंद्र को — राज्यों का कोई हिस्सा नहीं; GST पर अधिभार लागू नहीं
F	राज्य सूची	राज्यों द्वारा उद्गृहीत, संग्रहित व विनियोजित	18 राज्य कर — भू-राजस्व, कृषि आयकर, बिजली कर, मद्य शुल्क, वाहन कर आदि

📊 कर-वितरण — अनुच्छेदवार झलक

1. **268** — संघ लगाए, राज्य वसूलें और रखें: स्टांप शुल्क (कुछ दस्तावेज़)।
2. **269** — संघ लगाए और वसूले, पर पूरी राशि राज्यों को: अंतर-राज्यीय बिक्री कर (GST से बाहर की वस्तुओं पर)।
3. **269A** — IGST: केंद्र वसूले, परिषद की सिफ़ारिश से बँटे।
4. **270** — शेष सभी संघ-कर विभाज्य पूल में (उपकर-अधिभार छोड़कर)।
5. **271** — संसद अनुच्छेद 269-270 के करों पर अधिभार लगा सकती है, जो पूरा केंद्र रखता है।

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir



चित्र 10.14: केंद्रीय कर से राज्य तक — विभाज्य पूल, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज हस्तांतरण

13.1 निधियाँ — अनुच्छेद 266-267

निधि	अनुच्छेद	विशेषता
भारत/राज्य की संचित निधि	266(1)	सारी प्राप्तियाँ व ऋण; निकासी केवल विधायिका के कानून (विनियोग) से
भारत/राज्य का लोक लेखा	266(2)	भविष्य निधि, जमा आदि — सरकार ट्रस्टी; निकासी कार्यपालिका से
भारत/राज्य की आकस्मिकता निधि	267	अप्रत्याशित व्यय; भारत की — राष्ट्रपति के पास (आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950); राज्य की — राज्यपाल के पास

🌟 क्या आप जानते हैं? — ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन

संविधान ने **बड़े और लचीले कर** (आयकर, निगम कर, सीमा-शुल्क) केंद्र को दिए, जबकि **खर्च की बड़ी ज़िम्मेदारियाँ** (पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा) राज्यों को। 16वें वित्त आयोग ने भी माना कि राज्य देश के कुल सरकारी व्यय का बड़ा हिस्सा करते हैं। इस अंतर को **ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन** (Vertical Fiscal Imbalance) कहते हैं, और कर-हस्तांतरण व अनुदान इसी को पाटते हैं।

🔍 आसान परिभाषा: विभाज्य पूल (Divisible Pool)

📘 **परिभाषा:** केंद्र के सकल कर राजस्व में से वसूली की लागत, उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) घटाकर बची वह राशि, जिसे अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों में बाँटा जाता है।

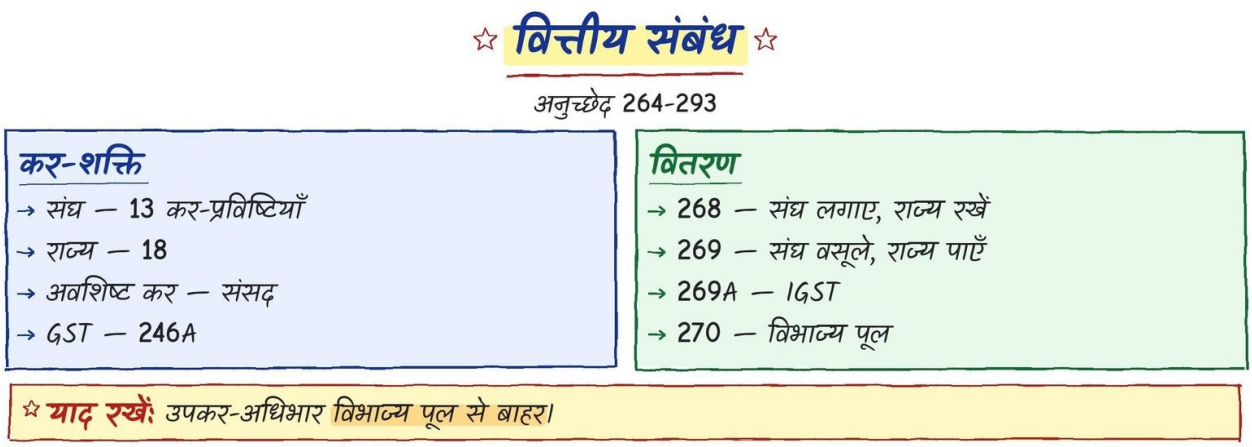
💡 **आसान भाषा में:** केंद्र की कर-कमाई का वह हिस्सा जो "बँटने" के लिए खुला है। 🏠 **उदाहरण:** 16वें वित्त आयोग के अनुसार इस पूल का 41% राज्यों को मिलेगा, और उसमें से राजस्थान को 5.93%।

⚠️ भ्रम से बचें

उपकर और अधिभार विभाज्य पूल में नहीं आते — इसलिए राज्य इनके बढ़ते हिस्से की शिकायत करते हैं।

स्टांप शुल्क **संघ लगाता है, राज्य वसूलते और रखते हैं** (अनुच्छेद 268) — यह "राज्य लगाते हैं" नहीं।

GST में **IGST** केंद्र वसूलता है और केंद्र-राज्य में बाँटता है (अनुच्छेद 269A)।



चित्र 10.15: वित्तीय संबंध — कर-वितरण की श्रेणियाँ — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

14. कराधान पर प्रतिबंध, उधार (अनुच्छेद 293) एवं परस्पर कर-उन्मुक्ति

📖 1963 — क्या राज्य के माल पर सीमा-शुल्क लग सकता है?

1962 में संसद ने **सीमा-शुल्क अधिनियम** और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कानून में संशोधन किया। कुछ राज्यों का तर्क था कि **अनुच्छेद 289** के अनुसार राज्य की संपत्ति और आय पर केंद्र कर नहीं लगा सकता, इसलिए राज्य द्वारा आयात या उत्पादित माल पर सीमा-शुल्क या उत्पाद-शुल्क नहीं लगना चाहिए।

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय माँगी। **1963** में न्यायालय ने अपनी परामर्शी राय (**सीमा-शुल्क अधिनियम संदर्भ**) में कहा कि अनुच्छेद 289 की उन्मुक्ति **संपत्ति और आय पर प्रत्यक्ष करों** तक है; सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क **माल के आयात/उत्पादन** पर लगते हैं, इसलिए राज्य को इनसे छूट नहीं है।

इस प्रकार **परस्पर कर-उन्मुक्ति** का नियम पूर्ण नहीं है — इसकी सीमाएँ संविधान और न्यायालय ने तय की हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** कर-उन्मुक्ति की सीमाओं के बाद अब देखते हैं कि केंद्र राज्यों को पैसा किस रास्ते देता है — अनुदान और वित्त आयोग।

📌 **याद रखने लायक बात:** राज्य की संपत्ति/आय केंद्रीय कर से मुक्त (अनुच्छेद 289), पर सीमा-शुल्क व उत्पाद-शुल्क से नहीं (1963 की राय)।

अनुच्छेद	प्रावधान	टिप्पणी
265	कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं	कर केवल विधायिका के कानून से
276	वृत्ति कर (Profession Tax)	राज्य/स्थानीय निकाय — अधिकतम ₹2,500 प्रति वर्ष (60वाँ संशोधन 1988; पहले ₹250)
285	संघ की संपत्ति राज्य-कर से मुक्त	संसद अन्यथा कानून बना सकती है
286	राज्य की कर-शक्ति पर रोक	आयात-निर्यात के दौरान या राज्य के बाहर की आपूर्ति पर राज्य GST नहीं लगा सकता
287, 288	बिजली पर कर	केंद्र द्वारा उपभोग की गई बिजली पर राज्य-कर नहीं (कुछ अपवाद)
289	राज्य की संपत्ति व आय संघ-कर से मुक्त	राज्य के व्यापारिक कार्यों पर संसद कर लगा सकती है

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

14.1 उधार लेने की शक्ति — अनुच्छेद 292 और 293

अनुच्छेद 292 — केंद्र भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर **देश के भीतर और बाहर** उधार ले सकता है, उन सीमाओं में जो संसद कानून से तय करे (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 — FRBM)। **अनुच्छेद 293** — राज्य केवल **भारत के भीतर** उधार ले सकता है, अपनी विधायिका द्वारा तय सीमा में। यदि राज्य पर **केंद्र का कोई ऋण बाकी** है (लगभग सभी राज्यों पर है), तो नया उधार लेने के लिए **केंद्र की सहमति** ज़रूरी है (293(3)), और केंद्र शर्तें लगा सकता है (293(4))।

पहलू	केंद्र (292)	राज्य (293)
कहाँ से	भारत के भीतर और विदेश से	केवल भारत के भीतर
सीमा कौन तय करे	संसद (FRBM अधिनियम 2003)	राज्य विधानमंडल (राजस्थान — राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005)
किसकी अनुमति	आवश्यक नहीं	केंद्र का ऋण बाकी हो तो केंद्र की सहमति
16वें वित्त आयोग का सुझाव	राजकोषीय घाटा 2030-31 तक 3.5%	हर वर्ष 3% GSDP; बजट से बाहर के उधार बंद हों

🔍 आसान परिभाषा: परस्पर कर-उन्मुक्ति (Inter-Governmental Tax Immunity)

📘 **परिभाषा:** वह संवैधानिक व्यवस्था जिसमें केंद्र की संपत्ति राज्य-करों से और राज्य की संपत्ति व आय केंद्रीय करों से सामान्यतः मुक्त रहती है, ताकि दोनों स्तर एक-दूसरे पर कर लगाकर एक-दूसरे को कमज़ोर न करें।

💡 **आसान भाषा में:** दो सरकारें एक-दूसरे की जेब पर कर नहीं लगातीं — पर व्यापार करें तो छूट सीमित। 🏠 **उदाहरण:** जयपुर में केंद्र का कोई कार्यालय-भवन नगर निगम के संपत्ति-कर से मुक्त हो सकता है, पर राज्य का परिवहन निगम (व्यापारिक कार्य) केंद्रीय करों से पूरी तरह मुक्त नहीं।

⚠️ भ्रम से बचें

वृत्ति कर की अधिकतम सीमा **₹2,500** है (60वाँ संशोधन 1988) — ₹250 पुरानी सीमा थी।

राज्य **विदेश से** उधार नहीं ले सकता; बाहरी सहायता वाली परियोजनाओं (जैसे विश्व बैंक) का ऋण केंद्र के माध्यम से आता है।

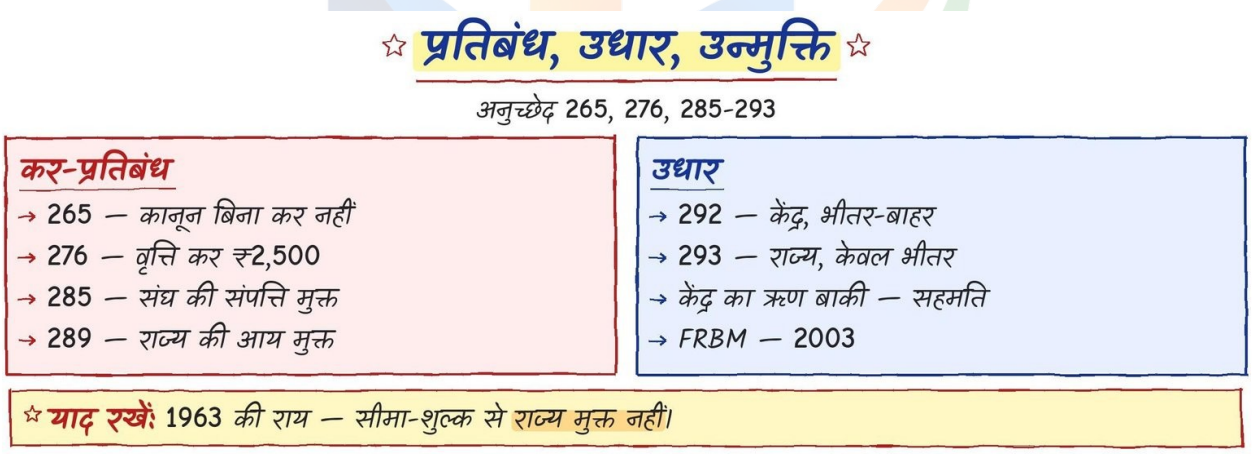
केरल के 2024 के वाद में मुख्य प्रश्न **अनुच्छेद 293** की व्याख्या का है, जो संविधान पीठ के सामने है (खंड 18)।

📊 FRBM — राजकोषीय अनुशासन का ढाँचा

1. केंद्र का **राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003**; हर राज्य का अपना समान कानून।
2. 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए 2021-26 में घटती सीमा (4% से 3% GSDP) सुझाई थी; 16वें ने हर वर्ष **3%** रखा।
3. बिजली क्षेत्र के सुधार से जुड़ी अतिरिक्त **0.5%** उधार-सीमा 2021-25 में दी गई थी।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान का कानून

राजस्थान ने **2005** में अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया, जिसके तहत हर बजट के साथ मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण विधानसभा में रखा जाता है।



चित्र 10.16: कराधान पर प्रतिबंध, उधार एवं कर-उन्मुक्ति — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान और अनुच्छेद 293

राजस्थान पर केंद्र का पुराना ऋण बाकी होने के कारण राज्य हर वर्ष बाज़ार से उधार (राज्य विकास ऋण) लेने से पहले **अनुच्छेद 293(3)** के तहत केंद्र की सहमति लेता है; सीमा वित्त आयोग और FRBM के ढाँचे से तय होती है।

15. अनुदान एवं वित्त आयोग — अनुच्छेद 275, 280 एवं 282

📖 1951 — के.सी. नियोगी और पहला वित्त आयोग

संविधान लागू होने के बाद **1951** में राष्ट्रपति ने पहला **वित्त आयोग** गठित किया, जिसके अध्यक्ष थे **क्षितिश चंद्र नियोगी**, जो संविधान सभा के सदस्य और देश के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे। सदस्यों में रियासतों के एकीकरण वाले **वी.पी. मेनन** भी थे, जिन्होंने फ़रवरी 1952 में त्यागपत्र दिया।

आयोग की चुनौती अनोखी थी — रियासतों से बने नए राज्य (जैसे राजस्थान) और पुराने ब्रिटिश प्रांत, दोनों की आमदनी और ज़रूरतें बहुत अलग थीं। आयोग ने **1952** में रिपोर्ट दी और **1952-57** की अवधि के लिए आयकर का **55%** राज्यों को देने की सिफ़ारिश की। सरकार ने उसकी सभी सिफ़ारिशें मान लीं।

तब से हर पाँच वर्ष में एक नया आयोग बैठता है — अब तक **16** आयोग बन चुके हैं। यही परंपरा वित्त आयोग को "राजकोषीय संघवाद का संतुलन-पहिया" बनाती है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पहले आयोग की परंपरा से हम 15वें और 16वें आयोग तक पहुँचते हैं — अगले खंड में उनका सूत्र और राजस्थान का हिस्सा।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहला वित्त आयोग 1951 (अध्यक्ष के.सी. नियोगी), अवधि 1952-57।

◆ अनुदान (Grants-in-Aid) एवं वित्त आयोग

सांविधिक अनुदान (अनुच्छेद 275)	विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282)
◆ संसद — ज़रूरतमंद राज्यों को (सभी को नहीं) ◆ राज्यों के लिए अलग-अलग राशि तय ◆ भारत की संचित निधि पर भारित ◆ वित्त आयोग की सिफारिश पर दी जाती है	◆ केंद्र को किसी भी लोक-प्रयोजन के लिए देने का अधिकार ◆ केंद्र पर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं ◆ योजना-लक्ष्यों एवं राष्ट्रीय योजना के लिए लाभदायक ◆ राष्ट्रीय विकास परिषद/नीति आयोग के माध्यम से आवंटित

विषय	विवरण
प्रकृति	अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) निकाय; राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष या उससे पहले गठित
अध्यक्ष एवं सदस्य	एक अध्यक्ष और चार सदस्य — राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं (अनुच्छेद 280); योग्यताएँ वित्त आयोग (विविध उपबंध) अधिनियम, 1951 में
मुख्य सिफारिशें	(1) केंद्र-राज्यों के बीच कर-प्राप्तियों का वितरण; (2) अनुदान के सिद्धांत; (3) पंचायत/नगर पालिकाओं के लिए राज्य निधि संवर्धन के उपाय; (4) राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित अन्य विषय
महत्व	संविधान इसे "राजकोषीय संघवाद का संतुलन-पहिया" (Balancing Wheel of Fiscal Federalism) मानता है
वर्तमान	16वाँ वित्त आयोग (अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया) — 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए; रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को सौंपी गई और 1 फ़रवरी 2026 को संसद में रखी गई; राज्यों का हिस्सा 41% बरकरार

🔍 आसान परिभाषा: वित्त आयोग (Finance Commission)

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में गठित एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक निकाय, जो केंद्र और राज्यों के बीच कर-राजस्व के उचित बँटवारे की सिफारिश करता है।

💡 **आसान भाषा में:** यह एक "निष्पक्ष पंच" की तरह है जो तय करता है कि केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किया गया कुल टैक्स-पैसा किस राज्य को कितना मिलेगा — ताकि अमीर और गरीब दोनों तरह के राज्यों के बीच न्यायसंगत बँटवारा हो सके। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी संयुक्त परिवार में सबसे बड़ा भाई (केंद्र) पूरे परिवार की कमाई इकट्ठा करता है, और हर 5 साल में एक भरोसेमंद बुज़ुर्ग रिश्तेदार (वित्त आयोग) बैठकर तय करता है कि किस छोटे भाई-बहन (राज्य) की ज़रूरत ज़्यादा है और उसे कितना हिस्सा मिलना चाहिए — ताकि कोई नाराज़ न हो। GST परिषद (अनुच्छेद 279-A, 101वाँ संशोधन 2016) भी इसी सहकारी भावना का एक और उदाहरण है, जो GST दरें तय करने के लिए केंद्र-राज्यों का साझा मंच है।

15.1 अनुच्छेद 280-281 — आयोग का ढाँचा

वित्त आयोग **अर्ध-न्यायिक** संवैधानिक निकाय है जिसे **राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष** (या आवश्यकता पड़ने पर पहले) गठित करते हैं। अध्यक्ष **सार्वजनिक मामलों का अनुभवी** व्यक्ति होना चाहिए; चार सदस्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति, सरकारी वित्त/लेखा के जानकार, प्रशासन-वित्त के अनुभवी और अर्थशास्त्र के विशेष जानकार होते हैं। **अनुच्छेद 281** के अनुसार राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट, **की गई कार्रवाई के ज्ञापन** के साथ, संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। सिफ़ारिशें **सलाहकारी** हैं, पर परंपरा से कर-हस्तांतरण की सिफ़ारिशें मानी जाती हैं।

आयोग	अध्यक्ष	अवधि	राज्यों का हिस्सा
पहला (1951)	के.सी. नियोगी	1952-57	आयकर का 55%
दसवाँ (1992)	के.सी. पंत	1995-2000	वैकल्पिक हस्तांतरण की योजना सुझाई (80वाँ संशोधन 2000)
13वाँ (2007)	विजय केलकर	2010-15	32%
14वाँ (2013)	वाई.वी. रेड्डी	2015-20	42% (बड़ी छलाँग)
15वाँ (2017)	एन.के. सिंह	2020-21 और 2021-26	41% (जम्मू-कश्मीर के केंद्र-शासित प्रदेश बनने से 1% कम)
16वाँ (2023)	अरविंद पनगढ़िया	2026-31	41% बरकरार

🌟 क्या आप जानते हैं? — वित्त आयोग और स्थानीय निकाय

73वें और 74वें संशोधन (1992) के बाद अनुच्छेद **280(3)(bb) और (c)** जोड़े गए — अब वित्त आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने के उपाय भी सुझाता है; राज्य स्तर पर यही काम **राज्य वित्त आयोग** (अनुच्छेद 243-I, 243Y) करता है।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 275 के अनुदान वित्त आयोग की सिफ़ारिश से और संसद के कानून से; **अनुच्छेद 282** के अनुदान केंद्र के विवेक से (योजनाओं के लिए) — वित्त आयोग से नहीं।

275(1) के परंतुक में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष अनुदान है।

वित्त आयोग का **गठन** राष्ट्रपति करते हैं; उसकी **योग्यताएँ** संसद के कानून (1951) में हैं, संविधान में नहीं।

📊 वित्त आयोगों के अध्यक्ष — क्रम से

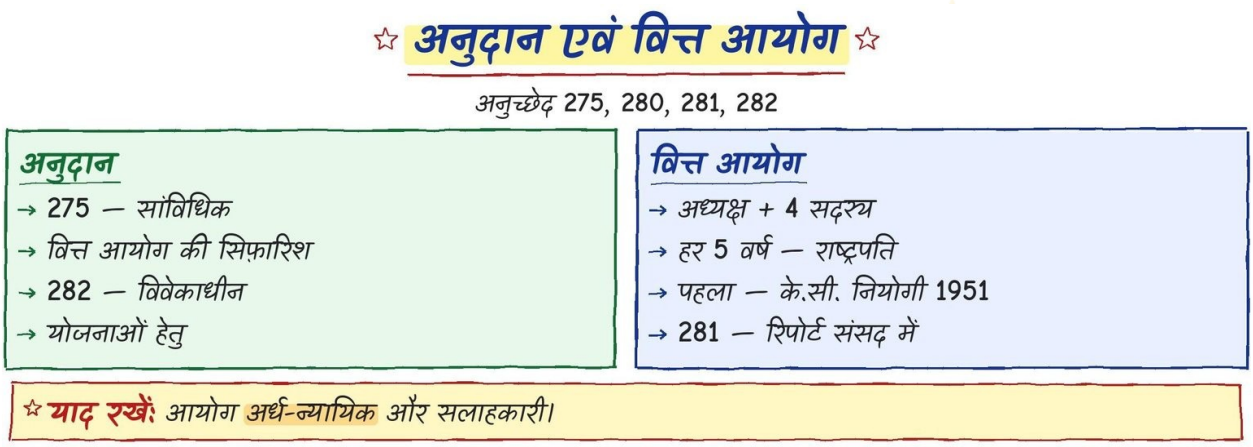
1. 1. के.सी. नियोगी • 2. के. संथानम • 3. ए.के. चंदा • 4. पी.वी. राजामन्नार • 5. महावीर त्यागी
2. 6. के. ब्रह्मानंद रेड्डी • 7. जे.एम. शेलट • 8. वाई.बी. चव्हाण • 9. एन.के.पी. साल्वे • 10. के.सी. पंत
3. 11. ए.एम. खुसरो • 12. सी. रंगराजन • 13. विजय केलकर • 14. वाई.वी. रेड्डी • 15. एन.के. सिंह • 16. अरविंद पनगढ़िया

📊 80वाँ संशोधन (2000) — वैकल्पिक हस्तांतरण

1. 10वें आयोग के सुझाव पर अनुच्छेद 270 बदला गया।
2. पहले केवल आयकर और कुछ उत्पाद-शुल्क बँटते थे; अब **सभी केंद्रीय कर** (उपकर-अधिभार छोड़कर) विभाज्य पूल में।
3. 11वें आयोग से हस्तांतरण "कुल विभाज्य पूल के प्रतिशत" के रूप में तय होने लगा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — रोचक संयोग

चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष **पी.वी. राजामन्नार** थे — वही, जिन्होंने बाद में 1969 में तमिलनाडु की केंद्र-राज्य संबंध समिति की अध्यक्षता की; और दूसरे आयोग के अध्यक्ष **के. संथानम** थे, जिनके नियोजन पर विचार इसी अध्याय में आए हैं।



चित्र 10.17: अनुदान एवं वित्त आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

16. 15वाँ एवं 16वाँ वित्त आयोग — हस्तांतरण-सूत्र एवं राजस्थान

📖 17 नवंबर 2025 से 1 फ़रवरी 2026 तक — "41%" का फ़ैसला

31 दिसंबर 2023 को गठित **16वें वित्त आयोग** के अध्यक्ष थे नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष **अरविंद पनगढ़िया**। आयोग ने सभी राज्यों का दौरा किया। 28 में से **18 राज्यों** ने माँग की कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा **41% से बढ़ाकर 50%** किया जाए।

17 नवंबर 2025 को आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी और **1 फ़रवरी 2026** को वित्त मंत्री ने बजट के साथ उसे संसद में रखा। आयोग ने हिस्सा **41%** ही रखा — उसका तर्क था कि राज्यों के पास पहले ही देश के कुल गैर-ऋण राजस्व का दो-तिहाई से अधिक है। पर राज्यों के बीच बँटवारे के सूत्र में पहली बार **"GDP में योगदान"** (10%) जोड़ा गया, और "कर-प्रयास" का मानदंड हटाया गया।

नतीजा — दक्षिण के कई राज्यों का हिस्सा बढ़ा, जबकि **राजस्थान** का हिस्सा **6.03% से घटकर 5.93%** रह गया। सरकार ने आयोग की 41% वाली सिफ़ारिश स्वीकार कर ली।

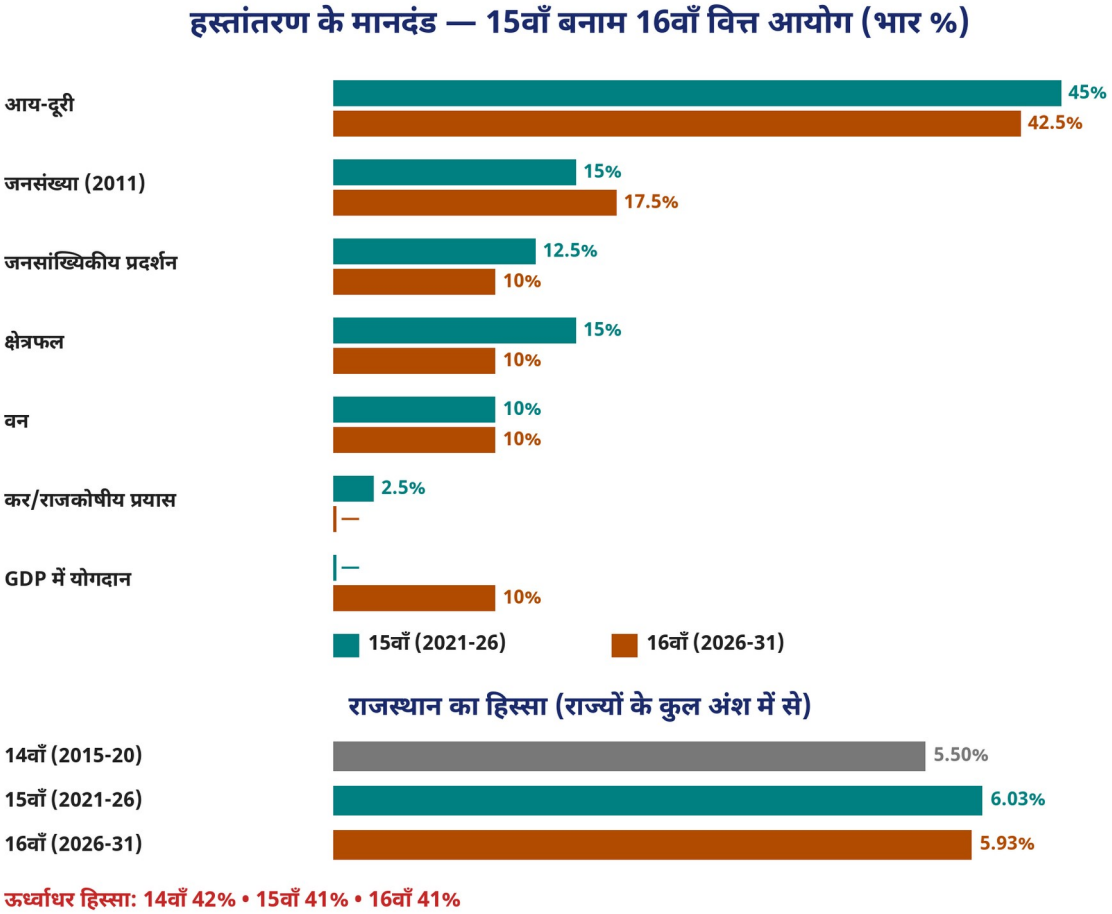
🎯 **इस कहानी से समझें:** 16वें आयोग का सूत्र कर-हस्तांतरण को समझाता है; अगला खंड उस कर — GST — की बात करता है जिसकी दरें केंद्र और राज्य मिलकर तय करते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** 16वाँ वित्त आयोग — 2026-31; राज्यों का हिस्सा 41%; राजस्थान 5.93%।

16.1 हस्तांतरण-सूत्र — 15वाँ बनाम 16वाँ

मानदंड	15वाँ (2021-26)	16वाँ (2026-31)	उद्देश्य
आय-दूरी (Income Distance)	45%	42.5%	कम प्रति व्यक्ति GSDP वाले राज्य को अधिक — समानता
जनसंख्या (2011)	15%	17.5%	ज़रूरत का पैमाना

मानदंड	15वाँ (2021-26)	16वाँ (2026-31)	उद्देश्य
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन	12.5%	10%	1971-2011 की कम जनसंख्या-वृद्धि का पुरस्कार (16वें में नई परिभाषा)
क्षेत्रफल	15%	10%	बड़े क्षेत्र में सेवा की लागत
वन	10%	10%	वन-क्षेत्र और 2015-2023 में उसकी वृद्धि
कर एवं राजकोषीय प्रयास	2.5%	—	16वें ने हटाया
GDP में योगदान	—	10%	नया; GSDP के वर्गमूल का अनुपात



चित्र 10.18: 15वाँ बनाम 16वाँ वित्त आयोग — हस्तांतरण के मानदंडों का भार और राजस्थान का हिस्सा

🌟 क्या आप जानते हैं? — वित्त आयोग की रिपोर्ट कैसे लागू होती है

अनुच्छेद 270 के तहत कर-हस्तांतरण का प्रतिशत राष्ट्रपति के **आदेश** से लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 275 के अनुदान संसद के **विनियोग** से दिए जाते हैं; रिपोर्ट के साथ सरकार **की गई कार्रवाई का ज्ञापन** (अनुच्छेद 281) संसद में रखती है।

🌟 क्या आप जानते हैं? — हस्तांतरण की किश्तें

राज्यों को केंद्रीय करों का हिस्सा हर महीने **किश्तों** में मिलता है; त्योहार या पूँजीगत व्यय बढ़ाने के लिए केंद्र कभी-कभी एक साथ **अतिरिक्त किश्त** भी जारी करता है।

📊 16वें आयोग के अन्य मुख्य सुझाव

1. स्थानीय निकाय अनुदान में **ग्रामीण ₹4.35 लाख करोड़** और **शहरी ₹3.56 लाख करोड़**।
2. आपदा प्रबंधन — राज्य आपदा प्रतिक्रिया व शमन निधियों के लिए **₹1.56 लाख करोड़**।
3. राज्यों की **बजट से बाहर की उधारी** बंद हो; राज्य-उपक्रमों के घाटे पारदर्शी हों।
4. केंद्र का राजकोषीय घाटा **2030-31 तक 3.5%**; राज्यों का हर वर्ष **3% GSDP**।

📊 16वाँ वित्त आयोग — मुख्य आँकड़े (रिपोर्ट 17 नवंबर 2025; संसद में 1 फ़रवरी 2026)

1. गठन **31 दिसंबर 2023**; अध्यक्ष **अरविंद पनगढ़िया**; सदस्य — एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्य कांति घोष, टी. रबी शंकर (अंशकालिक)।
2. राज्यों का हिस्सा **41%**; 28 में से 18 राज्यों ने 50% माँगा था।
3. कुल अनुदान **₹9.47 लाख करोड़** (पाँच वर्ष) — स्थानीय निकाय ₹7.91 लाख करोड़, आपदा प्रबंधन ₹1.56 लाख करोड़; राजस्व-घाटा, क्षेत्र-विशेष और राज्य-विशेष अनुदान बंद।
4. शीर्ष हिस्सेदार — उत्तर प्रदेश 17.62%, बिहार 9.95%, मध्य प्रदेश 7.35%, पश्चिम बंगाल 7.22%, महाराष्ट्र 6.44%, **राजस्थान 5.93%** (छठा)।
5. राजस्थान के अनुदान — ग्रामीण स्थानीय निकाय मूल अनुदान ₹25,173 करोड़, शहरी ₹10,145 करोड़, आपदा प्रबंधन ₹9,211 करोड़; **जयपुर और जोधपुर** विशेष अवसंरचना (अपशिष्ट-जल) अनुदान के पात्र शहर।
6. वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र ने राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ के वित्त आयोग अनुदान रखे।

🔍 आसान परिभाषा: आय-दूरी (Income Distance) मानदंड

📘 **परिभाषा:** किसी राज्य के प्रति व्यक्ति GSDP और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति GSDP वाले (बड़े) राज्यों के औसत के बीच का अंतर; अंतर जितना अधिक, हस्तांतरण में हिस्सा उतना अधिक।

💡 **आसान भाषा में:** जो राज्य जितना ग़रीब, उसे केंद्र के करों से उतना बड़ा टुकड़ा। 🏠 **उदाहरण:** बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए आय-दूरी मानदंड पर उसे अधिक हिस्सा मिलता है; हरियाणा-गुजरात को कम।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्यों की 50% की माँग

16वें आयोग के सामने 28 में से **18 राज्यों** ने हिस्सा 50% करने की माँग की थी। आयोग ने कहा कि हिस्सा बढ़ाने से केंद्र की रक्षा, ब्याज और राष्ट्रीय योजनाओं की क्षमता घटेगी, इसलिए 41% ही उचित है।

⚠️ भ्रम से बचें

16वें आयोग ने भी **2011 की जनगणना** का ही उपयोग किया; 1971 की जनसंख्या 15वें आयोग से पहले छोड़ दी गई थी।

"कर-प्रयास" मानदंड 15वें आयोग में था; 16वें ने उसकी जगह **"GDP में योगदान"** रखा।

16वें आयोग की अवधि **2026-27 से 2030-31** है — 2025-26 से नहीं।

📊 राज्यों का हिस्सा — 16वाँ आयोग (प्रमुख राज्य)

1. उत्तर प्रदेश **17.62%** • बिहार **9.95%** • मध्य प्रदेश **7.35%** • पश्चिम बंगाल **7.22%**।
2. महाराष्ट्र **6.44%** • **राजस्थान 5.93%** — शीर्ष छह में।
3. "GDP में योगदान" मानदंड से अधिक GSDP वाले राज्यों — जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात — को सहारा मिला।
4. जनसंख्या का भार 15% से 17.5% होने से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को कुछ लाभ मिला।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान का हिस्सा क्यों घटा?

राजस्थान का **क्षेत्रफल** देश में सबसे बड़ा है, इसलिए क्षेत्रफल का भार **15% से 10%** होने का सीधा असर उसके हिस्से पर पड़ा; जनसंख्या के बढ़े भार से कुछ भरपाई हुई, फिर भी हिस्सा **6.03% से 5.93%** रहा।

🌟 क्या आप जानते हैं? — विशेष अवसंरचना अनुदान

16वें आयोग ने बड़े शहरों में अपशिष्ट-जल प्रबंधन के लिए विशेष अनुदान सुझाया, जिसके पात्र शहरों में राजस्थान के **जयपुर** और **जोधपुर** शामिल हैं।



चित्र 10.19: 15वाँ एवं 16वाँ वित्त आयोग — हस्तांतरण-सूत्र एवं राजस्थान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

17. वस्तु एवं सेवा कर — 101वाँ संशोधन, GST परिषद एवं GST 2.0

📖 30 जून 2017 की आधी रात — संसद के केंद्रीय कक्ष में "एक राष्ट्र, एक कर"

30 जून 2017 की रात संसद के **केंद्रीय कक्ष** में एक विशेष समारोह हुआ। ठीक **आधी रात** को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री ने घंटा बजाकर **वस्तु एवं सेवा कर** (GST) का शुभारंभ किया। यह वही कक्ष था जहाँ 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को आज़ादी का भाषण हुआ था।

GST तक पहुँचने में लगभग डेढ़ दशक लगा। 2000 के बाद राज्यों के वित्त मंत्रियों की **अधिकार-प्राप्त समिति** बनी, 2011 में 115वाँ संशोधन विधेयक आया पर पास न हो सका, और अंततः **101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016** (राष्ट्रपति की स्वीकृति 8 सितंबर 2016) पारित हुआ। सबसे बड़ा डर राज्यों का था कि उनका राजस्व घटेगा — इसलिए पाँच वर्ष तक **क्षतिपूर्ति** का वादा किया गया।

GST ने **17 करों और 13 उपकरों** को एक ढाँचे में मिलाया। और इसकी दरें तय करने के लिए बनी **GST परिषद** — जहाँ केंद्र और सभी राज्य एक मेज़ पर बैठते हैं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** GST की शुरुआत से हम परिषद और GST 2.0 तक जाते हैं; फिर देखेंगे कि राजकोषीय संघवाद में विवाद कहाँ-कहाँ हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** GST — 1 जुलाई 2017 से; 101वाँ संशोधन 2016; अनुच्छेद 246A, 269A, 279A।

17.1 101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016 — क्या जुड़ा, क्या हटा

प्रावधान	विषय
अनुच्छेद 246A	GST पर संसद और राज्यों की एक साथ शक्ति; अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केवल संसद
अनुच्छेद 269A	अंतर-राज्यीय व्यापार पर IGST — केंद्र वसूलता है, GST परिषद की सिफ़ारिश पर बँटवारा
अनुच्छेद 279A	GST परिषद — राष्ट्रपति के आदेश से (2016 में गठित)
अनुच्छेद 268A हटाया	सेवा कर
संशोधन की धारा 18	राज्यों को पाँच वर्ष तक राजस्व-हानि की क्षतिपूर्ति — GST (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017
GST से बाहर	मानव उपभोग की शराब; पेट्रोलियम कच्चा तेल, डीज़ल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन (परिषद की सिफ़ारिश तक)

17.2 GST परिषद — अनुच्छेद 279A

पहलू	प्रावधान
अध्यक्ष	केंद्रीय वित्त मंत्री
सदस्य	केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री; हर राज्य (और विधानसभा वाले केंद्र-शासित प्रदेश) का वित्त/कराधान मंत्री
गणपूर्ति (कोरम)	कुल सदस्यों का आधा
मत-भार	केंद्र — डाले गए मतों का एक-तिहाई; सभी राज्य मिलकर — दो-तिहाई
निर्णय	उपस्थित-मतदान करने वालों के भारित मतों का कम से कम तीन-चौथाई
विवाद-समाधान	परिषद स्वयं एक तंत्र बनाएगी (279A(11))
बाध्यता	मोहित मिनरल्स वाद (19 मई 2022) — सिफ़ारिशें "प्रेरक मूल्य" वाली, संसद-विधानमंडल पर बाध्यकारी नहीं

तीन-चौथाई की शर्त का अर्थ है कि **न केंद्र अकेले** (एक-तिहाई) और **न सभी राज्य बिना केंद्र के** (दो-तिहाई) कोई निर्णय पारित कर सकते हैं — दोनों को साथ आना होगा। इसीलिए GST परिषद को **सहकारी संघवाद का सबसे सशक्त उदाहरण** कहा जाता है। अब तक लगभग सभी निर्णय **सहमति** से हुए; केवल 2019 में लॉटरी-कर पर मतदान हुआ था।

17.3 GST 2.0 — 2025-2026

📊 अगली पीढ़ी के GST सुधार

1. **56वीं बैठक (3 सितंबर 2025)** — चार मुख्य दरों (5, 12, 18, 28%) की जगह **दो दरें — 5% और 18%**, विलासिता व हानिकारक वस्तुओं पर **40%** की विशेष दर; **22 सितंबर 2025** से लागू। दरों पर मंत्री-समूह (संयोजक बिहार) में **राजस्थान** भी था।
2. **क्षतिपूर्ति उपकर** — अधिकांश वस्तुओं पर 22 सितंबर 2025 से समाप्त; तंबाकू-पान मसाला पर **1 फ़रवरी 2026** से शून्य; उनकी जगह केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संशोधन और "स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर" अधिनियम, 2025।
3. **57वीं बैठक (8 अक्टूबर 2026, भारत मंडपम)** — दरों में बदलाव नहीं; गिरफ़्तारी के प्रावधान हटाने, अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ और सामान्य दंड ₹25,000 से ₹10,000 करने की सिफ़ारिश।
4. **संग्रह** — 2017-18 में लगभग ₹7.4 लाख करोड़ से 2025-26 में लगभग **₹22.27 लाख करोड़**; करदाता 66.5 लाख (2017) से **1.65 करोड़** (मई 2026)।

🔍 आसान परिभाषा: GST परिषद (अनुच्छेद 279A)

📘 **परिभाषा:** केंद्र और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का संवैधानिक निकाय, जो GST की दरों, छूट, सीमाओं, मॉडल कानूनों और विवाद-निपटारे पर केंद्र व राज्यों को सिफ़ारिश करता है; निर्णय भारित मतों के तीन-चौथाई से।

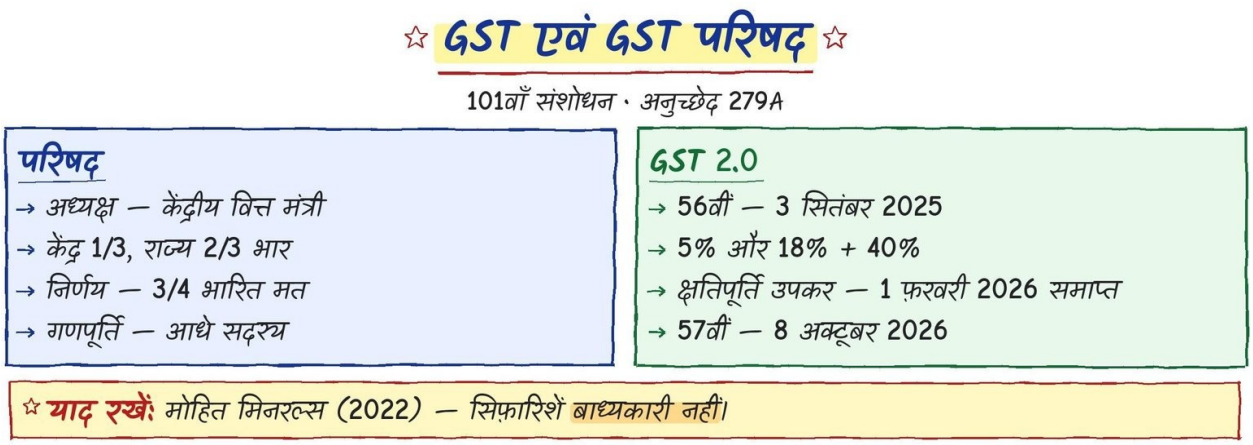
💡 **आसान भाषा में:** देश भर के टैक्स की एक "साझा पंचायत", जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर दरें तय करते हैं। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान के वित्त मंत्री परिषद में बैठकर संगमरमर, हस्तशिल्प या पर्यटन सेवाओं की GST दर पर अपनी बात रखते हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

GST परिषद **संवैधानिक** निकाय है (279A), पर इसे राष्ट्रपति ने **आदेश** से गठित किया — संसद के कानून से नहीं।

केंद्र का मत-भार **एक-तिहाई** है, बहुमत **तीन-चौथाई** — "दो-तिहाई बहुमत" न लिखें।

क्षतिपूर्ति का वादा **पाँच वर्ष** (जून 2022 तक) का था; उपकर उसके बाद केवल ऋण-भुगतान के लिए चला और 2026 में समाप्त हुआ।



चित्र 10.20: GST — 101वाँ संशोधन, GST परिषद एवं GST 2.0 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

18. राजकोषीय संघवाद — उपकर-अधिभार, ऋण-सीमा एवं न्यायिक विवाद

📖 2024 — केरल बनाम भारत संघ: उधार की सीमा पर पहला मुकदमा

2023 में केरल सरकार ने **अनुच्छेद 131** के तहत सर्वोच्च न्यायालय में **मूल वाद** दायर किया। आरोप था कि केंद्र ने राज्य के **उधार** पर "शुद्ध उधार सीमा" लगाकर, और राज्य की कंपनियों व पेंशन-निधि के उधार को भी उसमें जोड़कर, राज्य की वित्तीय स्वायत्तता छीन ली है। केरल ने लगभग ₹26,000 करोड़ अतिरिक्त उधार की अनुमति माँगी।

1 अप्रैल 2024 को न्यायमूर्ति सूर्य कांत और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने अंतरिम राहत नहीं दी, क्योंकि पिछले वर्ष के अधिक उधार की कटौती अगले वर्ष करना प्रथम दृष्टया उचित लगा। पर पीठ ने माना कि **अनुच्छेद 293** की आज तक कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं हुई, इसलिए बड़े प्रश्न — "क्या राज्य को उधार लेने का लागू किया जा सकने वाला अधिकार है?" — **पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ** को भेज दिए।

यह मुकदमा **राजकोषीय संघवाद** की सबसे नई बहस है — केंद्र का तर्क देश की वित्तीय स्थिरता का, राज्यों का तर्क अपने विकास के अधिकार का।

🎯 **इस कहानी से समझें:** उधार-सीमा का विवाद राजकोषीय तनाव दिखाता है; अब केंद्र-राज्य तनाव के बड़े क्षेत्रों और उन पर बने आयोगों की ओर चलते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** केरल का मूल वाद (अनुच्छेद 131) — 1 अप्रैल 2024 को संविधान पीठ को संदर्भित; अनुच्छेद 293 की व्याख्या का प्रश्न।

18.1 राजकोषीय संघवाद के पाँच बड़े विवाद

विवाद	राज्यों का पक्ष	केंद्र का पक्ष / स्थिति
उपकर और अधिभार	विभाज्य पूल से बाहर रहकर राज्यों का हिस्सा घटाते हैं	विशेष उद्देश्य के लिए; 16वें आयोग ने 41% रखा
उधार-सीमा (अनुच्छेद 293)	राज्य-उपक्रमों का उधार जोड़ना स्वायत्तता पर चोट	बजट से बाहर के उधार छिपा घाटा; केरल वाद संविधान पीठ में
केंद्र-प्रायोजित योजनाएँ	शर्तें और राज्य-अंश थोपे जाते हैं; "एक-सा सब पर"	राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ; परिणाम-आधारित धन
GST में दर-स्वायत्तता	राज्य अपनी कर-दर तय नहीं कर सकते	एक बाज़ार; परिषद में राज्यों का दो-तिहाई भार
हस्तांतरण-सूत्र	दक्षिण व पश्चिम के राज्य: "हम ज़्यादा देते, कम पाते"	16वें आयोग ने "GDP में योगदान" जोड़ा

वाद	तिथि	निर्णय
मोहित मिनरल्स (भारत संघ बनाम)	19 मई 2022	GST परिषद की सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं; संसद व विधानमंडल दोनों GST पर कानून बना सकते हैं
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम SAIL (नौ न्यायाधीश)	25 जुलाई 2024 (8:1)	रॉयल्टी कर नहीं; खनिज-अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्ति राज्यों की (राज्य सूची प्रविष्टि 49, 50); असहमति — न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना
उसी वाद में आदेश	14 अगस्त 2024	राज्य 1 अप्रैल 2005 के बाद का बकाया ले सकते हैं, 1 अप्रैल 2026 से 12 वर्ष की किश्तों में; ब्याज-दंड माफ़
केरल राज्य बनाम भारत संघ (मूल वाद 1/2024)	1 अप्रैल 2024	अंतरिम राहत नहीं; अनुच्छेद 293 के प्रश्न पाँच न्यायाधीशों की पीठ को

खनिज-कर वाले निर्णय का राजस्थान के लिए विशेष महत्त्व है, क्योंकि राज्य जस्ता, सीसा, चूना-पत्थर, संगमरमर, जिप्सम और ताँबे का प्रमुख उत्पादक है। इस निर्णय ने 1989 के **इंडिया सीमेंट** वाद (सात न्यायाधीश) की यह राय पलट दी कि रॉयल्टी एक कर है।

🔍 आसान परिभाषा: राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)

📘 **परिभाषा:** संघीय व्यवस्था में कर लगाने, व्यय करने, उधार लेने और राजस्व के हस्तांतरण की शक्तियों और ज़िम्मेदारियों का केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच बँटवारा तथा उनका समन्वय।

💡 **आसान भाषा में:** कौन कमाएगा, कौन खर्च करेगा, और कमी कौन पूरी करेगा — इसका नियम। 🏠 **उदाहरण:** केंद्र आयकर वसूलकर उसका 41% राज्यों को देता है, राजस्थान अपनी GST और खनिज-रॉयल्टी कमाता है, और पंचायतों को वित्त आयोग से अनुदान मिलता है।

⚠️ भ्रम से बचें

खनिज-कर निर्णय (2024) **8:1** का था — असहमति न्यायमूर्ति **नागरत्ना** की; इसने **इंडिया सीमेंट (1989)** को पलटा।

मोहित मिनरल्स ने GST परिषद को कमज़ोर नहीं किया; केवल कहा कि उसकी सिफ़ारिशें **संवैधानिक रूप से बाध्यकारी** नहीं।

केरल वाद **अनुच्छेद 131** का मूल वाद है, अनुच्छेद 32 की रिट नहीं।

📊 रॉयल्टी बनाम कर — खनिज-कर निर्णय को समझें

1. **रॉयल्टी** — खनन-पट्टाधारी द्वारा खनिज निकालने के बदले मालिक को दिया गया **अनुबंधीय भुगतान**।
2. **कर** — संप्रभु शक्ति से लगाया गया अनिवार्य भुगतान; राज्य सूची प्रविष्टि 49 (भूमि) और 50 (खनिज-अधिकार)।
3. संसद का **खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957** राज्यों की कर-शक्ति नहीं छीनता — बहुमत का मत।
4. असहमति — न्यायमूर्ति नागरत्ना: राज्यों के अलग-अलग कर से खनिजों की कीमत और राष्ट्रीय बाज़ार असंतुलित होंगे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान के लिए अर्थ

राजस्थान देश में **जस्ता, सीसा, संगमरमर, जिप्सम और वोलैस्टोनाइट** का अग्रणी उत्पादक है; खनिज-अधिकारों पर कर की शक्ति से राज्य की अपनी आय बढ़ने का रास्ता खुला।



चित्र 10.21: राजकोषीय संघवाद — विवाद एवं न्यायिक निर्णय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

19. तनाव के क्षेत्र एवं प्रमुख आयोग

केंद्र-राज्य संबंधों में समय-समय पर तनाव के अनेक क्षेत्र सामने आए हैं — राज्यपाल की नियुक्ति/भूमिका, राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग, वित्तीय आवंटन में भेदभाव, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, केंद्रीय एजेंसियों (CBI, ED) का उपयोग, तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रमुख हैं। इनके समाधान हेतु कई आयोग गठित हुए:

📊 केंद्र-राज्य तनाव — कुछ ताज़ा उदाहरण

1. विधेयकों पर राज्यपाल की देरी — पंजाब (2023), तमिलनाडु (2025), केरल के मामले सर्वोच्च न्यायालय तक।
2. उधार-सीमा — केरल का अनुच्छेद 131 का मूल वाद (2024)।
3. केंद्र-प्रायोजित योजनाओं की शर्तें और धन रोकने के आरोप — कई विपक्ष-शासित राज्य।
4. GST क्षतिपूर्ति की अवधि (2022) समाप्त होने पर राजस्व-हानि की चिंता।

📖 अगस्त 1984 — एक महीने में गई और लौटी सरकार

1983 में आंध्र प्रदेश में फ़िल्म अभिनेता **एन.टी. रामाराव** की नई पार्टी तेलुगु देशम भारी बहुमत से जीती। **अगस्त 1984** में जब वे हृदय-शल्यक्रिया के बाद अमेरिका से लौटे थे, राज्यपाल **ठाकुर राम लाल** ने उनके वित्त मंत्री एन. भास्कर राव को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, यह कहते हुए कि रामाराव बहुमत खो चुके हैं।

रामाराव अपने विधायकों को लेकर **दिल्ली में राष्ट्रपति भवन** तक पहुँचे और उनकी परेड कराई। देश भर में विरोध हुआ। राज्यपाल राम लाल को हटना पड़ा, नए राज्यपाल शंकर दयाल शर्मा ने विधानसभा बुलाई, और **सितंबर 1984** में रामाराव बहुमत सिद्ध करके दोबारा मुख्यमंत्री बने।

इस घटना ने राज्यपाल की भूमिका पर बड़ी बहस छेड़ दी। ठीक इसी समय (जून **1983** से) केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए **सरकारिया आयोग** काम कर रहा था, जिसने आगे राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 356 पर कड़ी सिफ़ारिशें दीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** आंध्र 1984 का प्रसंग तनाव के क्षेत्रों और सरकारिया-पुंछी आयोगों से जोड़ता है; अगला खंड राज्यों की स्वायत्तता की माँगों का है।

📌 **याद रखने लायक बात:** सरकारिया आयोग — 1983-88; 247 सिफ़ारिशें, 180 लागू।

आयोग	वर्ष	अध्यक्ष	प्रमुख सिफारिशें
प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)	1966-69	मोरारजी देसाई → के. हनुमंतैया	22 सिफारिशें; स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद; राज्यों को अधिक शक्ति — केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की
राजामन्नार समिति	1969-71	डॉ. पी.वी. राजामन्नार	अनुच्छेद 356 समाप्त करने, अखिल भारतीय सेवाएँ खत्म करने, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को देने की सिफारिश — केंद्र ने पूरी तरह अनदेखा किया
सरकारिया आयोग	1983-88	आर.एस. सरकारिया (सेवानिवृत्त SC न्यायाधीश)	247 सिफारिशें; "मज़बूत केंद्र आवश्यक" पर सहकारी संघवाद पर बल; 180 लागू; 1990 में अंतर-राज्यीय परिषद (ISC) की स्थापना हुई — आयोग ने इसे "अंतर-सरकारी परिषद" नाम देने का सुझाव दिया था
पुंछी आयोग	2007-10	एम.एम. पुंछी (पूर्व CJI)	310+ सिफारिशें; "सहकारी संघवाद" विकास की कुंजी बताया; राज्यपालों के लिए निश्चित कार्यकाल की सिफारिश

◆ सरकारिया आयोग एवं पुंछी आयोग — प्रमुख सिफारिशें

सरकारिया आयोग — प्रमुख सिफारिशें	पुंछी आयोग — प्रमुख सिफारिशें
◆ **अनुच्छेद 263 के तहत स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद (1990 में लागू हुई)** ◆ **अनुच्छेद 356 — अंतिम उपाय के रूप में, केवल अत्यंत असाधारण मामलों में** ◆ **राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श का प्रावधान संविधान में हो** ◆ **राज्यपाल — बहुमत के बावजूद मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता** ◆ **केंद्रीय सशस्त्र बल — राज्यों की सहमति के बिना तैनात, पर परामर्श वांछनीय**	◆ "सहकारी संघवाद" भारत की एकता व विकास की कुंजी ◆ राज्यपालों को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल; हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी हो ◆ हंग असेंबली में मुख्यमंत्री-चयन के स्पष्ट दिशा-निर्देश — पूर्व-चुनाव गठबंधन > सबसे बड़ी एकल पार्टी > चुनाव-बाद गठबंधन ◆ अनुच्छेद 356 — एस.आर. बोम्मई वाद 1994 के दिशा-निर्देश संविधान में शामिल हों ◆ राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाया जाना चाहिए

19.1 आयोगों का क्रम एक नज़र में

आयोग/समिति	गठन — रिपोर्ट	मुख्य तथ्य
प्रशासनिक सुधार आयोग (प्रथम) — एम.सी. सीतलवाड़ अध्ययन दल	1966 — 1969	22 सिफ़ारिशें; अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद, अनुभवी व निष्पक्ष राज्यपाल
राजामन्नार समिति (तमिलनाडु सरकार)	1969 — 1971	अनुच्छेद 356, 357, 365 हटाने की माँग; केंद्र ने अनदेखी की
सरकारिया आयोग (आर.एस. सरकारिया, बी. शिवरामन, एस.आर. सेन)	जून 1983 — जनवरी 1988	247 सिफ़ारिशें, 180 लागू; संरचनात्मक बदलाव नहीं; अनुच्छेद 356 "अंतिम उपाय"
संविधान समीक्षा आयोग (एम.एन. वेंकटचलैया)	2000 — 2002	अनुच्छेद 356 पर कड़े सुरक्षा-उपाय; राज्यपाल चयन में मुख्यमंत्री से परामर्श

आयोग/समिति	गठन — रिपोर्ट	मुख्य तथ्य
पुंछी आयोग (एम.एम. पुंछी)	2007 — 2010	सात खंड, 1,456 पृष्ठ, 310 से अधिक सिफ़ारिशें; "स्थानीय आपातकाल"; अंतर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति ने 2017-18 में विचार किया

🔍 आसान परिभाषा: केंद्र-राज्य संबंध आयोग

📘 **परिभाषा:** केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित वह जाँच-आयोग या समिति जो विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के व्यवहार की समीक्षा कर संविधान या व्यवहार में बदलाव की सलाह देती है; इसकी सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं।

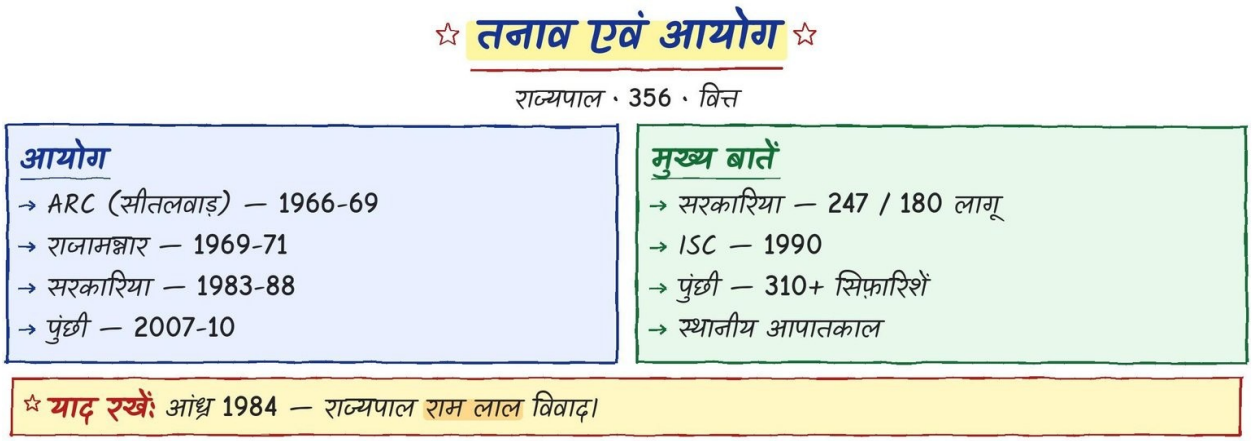
💡 **आसान भाषा में:** संघ के "स्वास्थ्य-जाँच" वाले डॉक्टर — नुस्ख़ा देते हैं, दवा देना सरकार पर। 🏠 **उदाहरण:** सरकारिया आयोग की सलाह पर 1990 में अंतर-राज्यीय परिषद बनी, पर राज्यपाल-चयन वाली सलाह पूरी तरह लागू नहीं हुई।

⚠️ भ्रम से बचें

सरकारिया आयोग **तीन सदस्यीय** था और उसने **कोई संरचनात्मक परिवर्तन** नहीं सुझाया — यह राजामन्नार से बड़ा अंतर है।

पुंछी आयोग ने राज्यपाल को **पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल** और महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाने का सुझाव दिया।

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की केंद्र-राज्य रिपोर्ट **1969** में आई; आयोग **1966** में बना (अध्यक्ष पहले मोरारजी देसाई, फिर के. हनुमंतैया)।



चित्र 10.22: तनाव के क्षेत्र एवं प्रमुख आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — सरकारिया आयोग का नज़रिया

सरकारिया आयोग ने माना कि एक **मज़बूत केंद्र** राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है, पर उसने केंद्रीकरण के बजाय **सहयोग और परामर्श** को समाधान बताया।

📊 सरकारिया आयोग — कुछ और सिफ़ारिशें

1. अनुच्छेद 356 का प्रयोग "**बहुत ही दुर्लभ**" मामलों में, अंतिम उपाय के रूप में।
2. स्थायी **अंतर-राज्यीय परिषद** बने — 1990 में बनी।
3. राज्यपाल का कार्यकाल बीच में न घटाया जाए, सिवाय बहुत ठोस कारणों के।
4. अखिल भारतीय सेवाएँ और मज़बूत हों; नई सेवाएँ बनें।

📊 पुंछी आयोग — कुछ और सिफ़ारिशें

1. समवर्ती सूची पर कानून से पहले केंद्र और राज्यों में व्यापक सहमति बने।
2. राष्ट्रपति भी राज्य-विधेयकों पर **छह महीने** में निर्णय लें (अनुच्छेद 201 जैसी समय-सीमा)।
3. राज्यपाल राज्य के बाहर का, हाल में सक्रिय राजनीति से दूर व्यक्ति हो।
4. अंतर-राज्यीय परिषद समवर्ती विषयों की निरंतर निगरानी करे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — पुंछी आयोग के सदस्य

अध्यक्ष **एम.एम. पुंछी** के साथ धीरेंद्र सिंह, वी.के. दुग्गल, एन.आर. माधव मेनन और अमरेश बागची इसके सदस्य थे; रिपोर्ट सात खंडों में थी।

20. स्वायत्तता की माँगें एवं संविधान समीक्षा आयोग

📖 1969 — मद्रास से उठी "राज्य स्वायत्तता" की आवाज़

1967 के चुनाव में तमिलनाडु (तब मद्रास राज्य) में पहली बार गैर-कांग्रेसी **द्रमुक** सरकार बनी। मुख्यमंत्री **सी.एन. अन्नादुरै** और उनके बाद **एम. करुणानिधि** का मानना था कि संविधान राज्यों को "बड़ी नगरपालिकाएँ" बना देता है। **1969** में करुणानिधि सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश **डॉ. पी.वी. राजामन्नार** की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय समिति बनाई।

समिति ने **1971** में रिपोर्ट दी — अनुच्छेद 356, 357 और 365 हटाए जाएँ, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को मिलें, अखिल भारतीय सेवाएँ समाप्त हों, योजना आयोग की जगह वैधानिक संस्था बने और वित्त आयोग स्थायी हो। केंद्र ने इन सिफ़ारिशों को **पूरी तरह अनदेखा** किया।

फिर भी इस समिति ने एक बहस शुरू कर दी जो आगे **आनंदपुर साहिब प्रस्ताव** (1973), **पश्चिम बंगाल ज्ञापन** (1977) और अंततः सरकारिया आयोग तक पहुँची — "स्वायत्तता" का अर्थ अलगाव नहीं, बल्कि **अधिक अधिकार और अधिक संसाधन** की माँग थी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** स्वायत्तता की माँगों से हम राज्यपाल तक आते हैं — केंद्र-राज्य तनाव का सबसे जीवंत केंद्र।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजामन्नार समिति — 1969 (तमिलनाडु सरकार), रिपोर्ट 1971; केंद्र ने अनदेखी की।

स्वायत्तता की माँगें अलग-अलग रूपों में उठीं — **वित्तीय** (आय के अधिक स्वतंत्र साधन), **प्रशासनिक** (अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय बलों पर नियंत्रण), **विधायी** (अवशिष्ट शक्तियाँ, समवर्ती सूची पर संयम) और **सांस्कृतिक-भाषायी** (हिंदी थोपने का विरोध, क्षेत्रीय भाषा का सम्मान)। 1960 के दशक में तमिलनाडु में हिंदी-विरोधी आंदोलन इसी का उदाहरण था।

माँग	वर्ष	मुख्य बिंदु
राजामन्नार समिति (तमिलनाडु)	1969-71	अनुच्छेद 356, 357, 365 हटें; अवशिष्ट शक्ति राज्यों को; स्थायी वित्त आयोग; अखिल भारतीय सेवाएँ समाप्त
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (अकाली दल, पंजाब)	1973 (1978 में संशोधित रूप)	केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश, संचार, रेलवे, मुद्रा; शेष अधिकार राज्यों को
पश्चिम बंगाल ज्ञापन (ज्योति बसु सरकार)	1977	"संघ" की जगह "संघीय" शब्द; अनुच्छेद 356, 357, 360 हटें; केंद्र के कर-राजस्व का 75% राज्यों को; राज्यसभा में राज्यों को बराबर सीटें
श्रीनगर सम्मेलन / अन्य	1980 के दशक	विपक्ष-शासित राज्यों के सम्मेलन — इन्हीं दबावों से सरकारिया आयोग (1983) बना

20.1 संविधान समीक्षा आयोग (2000-2002)

फ़रवरी 2000 में केंद्र ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश **एम.एन. वेंकटचलैया** की अध्यक्षता में **संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग** (NCRWC) बनाया, जिसने **2002** में रिपोर्ट दी। केंद्र-राज्य संबंधों पर उसके सुझाव — अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय हो और राज्य सरकार को पहले चेतावनी व स्पष्टीकरण का अवसर मिले; राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित मुख्यमंत्री की समिति की राय से हो; अंतर-राज्यीय परिषद अधिक सक्रिय हो; अनुच्छेद 252 के कानूनों में राज्य भी संशोधन कर सकें।

🔍 आसान परिभाषा: राज्य स्वायत्तता (State Autonomy)

📘 **परिभाषा:** संघीय व्यवस्था में राज्यों की यह माँग या स्थिति कि वे अपने विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के बिना स्वयं निर्णय ले सकें।

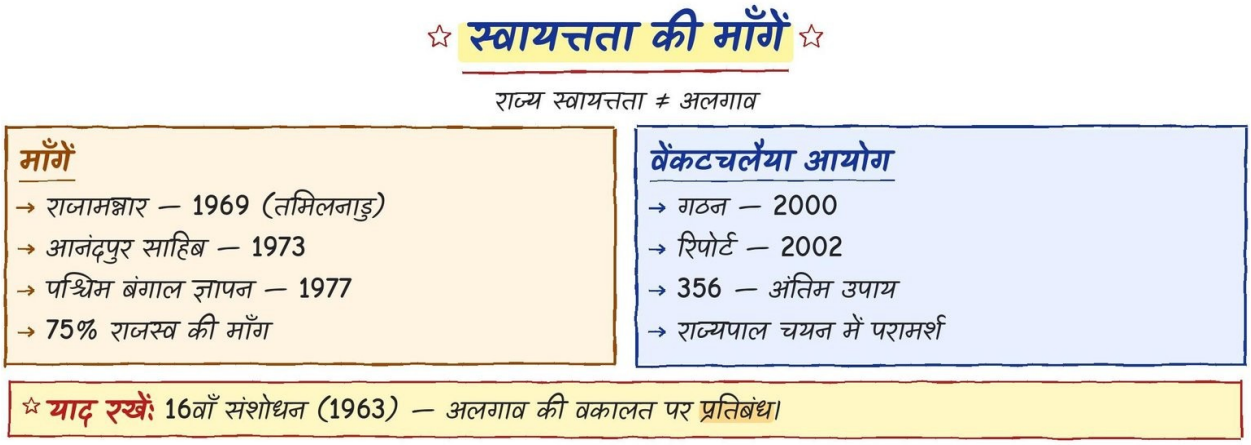
💡 **आसान भाषा में:** स्वायत्तता = अपने घर के फ़ैसले ख़ुद करना, घर छोड़ना नहीं। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान अपनी शिक्षा-नीति, पुलिस-व्यवस्था और खनिज-नीति स्वयं बनाना चाहे, पर भारत से अलग होने की कोई बात नहीं।

⚠️ भ्रम से बचें

"स्वायत्तता" और "अलगाव" (Secession) अलग हैं — 16वाँ संशोधन (1963) अलगाव की वकालत को अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध बनाता है।

राजामन्नार समिति **राज्य सरकार** ने बनाई थी; सरकारिया, पुंछी और वेंकटचलैया आयोग **केंद्र** ने।

पश्चिम बंगाल ज्ञापन **1977** का है और उसने केंद्र के राजस्व का **75%** राज्यों को देने की माँग की थी।



चित्र 10.23: स्वायत्तता की माँगें एवं संविधान समीक्षा आयोग — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 स्वायत्तता बनाम एकता — संतुलन के साधन

1. राज्य सूची पर राज्यों का अनन्य अधिकार; संसद का हस्तक्षेप केवल असाधारण परिस्थितियों (249-253) में।
2. वित्त आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था से संसाधनों का बँटवारा — केंद्र की मर्ज़ी से नहीं।
3. अनुच्छेद 131 — केंद्र-राज्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय में।
4. राज्यसभा — संसद में राज्यों की आवाज़।

🌟 क्या आप जानते हैं? — आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और राजीव-लोंगोवाल समझौता

पंजाब की स्वायत्तता की माँगों के संदर्भ में **24 जुलाई 1985** को राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच **पंजाब समझौता** हुआ, जिसमें आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को सरकारिया आयोग के विचार हेतु भेजने की बात थी।

21. राज्यपाल एवं संघवाद — नियुक्ति, विवेक और विधेयकों पर सहमति

📖 8 अप्रैल 2025 से 20 नवंबर 2025 तक — राज्यपाल, विधेयक और समय-सीमा

तमिलनाडु विधानसभा के कई विधेयक वर्षों तक राज्यपाल **आर.एन. रवि** के पास लंबित रहे; कुछ उन्होंने रोक लिए, और जब विधानसभा ने उन्हें दोबारा पारित किया तो उन्हें राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित कर दिया। राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। **8 अप्रैल 2025** को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि दोबारा पारित **10 विधेयकों** को रोकना अवैध था, अनुच्छेद 142 के तहत उन्हें **स्वीकृत माना** गया, और राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए **एक से तीन महीने** की समय-सीमाएँ तय कीं।

इसके बाद राष्ट्रपति ने **अनुच्छेद 143** के तहत 14 प्रश्नों वाला संदर्भ भेजा — यह भारत के इतिहास का **16वाँ राष्ट्रपतीय संदर्भ** था। **20 नवंबर 2025** को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत राय दी कि न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति पर **समय-सीमा नहीं थोप सकता** और **"मानी गई स्वीकृति"** (Deemed Assent) की अवधारणा संविधान में नहीं है; केवल लंबी और बिना कारण की निष्क्रियता पर न्यायालय **सीमित निर्देश** दे सकता है।

यह प्रसंग बताता है कि राज्यपाल का पद आज भी संघवाद की सबसे बड़ी परीक्षा है — संवैधानिक प्रमुख भी, और केंद्र का प्रतिनिधि भी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राज्यपाल-विवाद से भाग ब पूरा होता है; भाग स में देखेंगे कि टकराव के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा की नई प्रवृत्तियाँ कैसे उभरीं।

📌 **याद रखने लायक बात:** 16वाँ राष्ट्रपतीय संदर्भ — राय 20 नवंबर 2025: कोई न्यायिक समय-सीमा नहीं, "मानी गई स्वीकृति" नहीं।

New India Education by Omkar Sir

राज्यपाल की **दोहरी भूमिका** है — वह राज्य का **संवैधानिक प्रमुख** भी है (मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करने वाला) और **केंद्र का प्रतिनिधि** भी। राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं (अनुच्छेद 155) और वह **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद पर रहता है (अनुच्छेद 156)। संघवाद के तनाव पाँच जगह दिखते हैं — नियुक्ति और हटाना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति (त्रिशंकु विधानसभा में), बहुमत-परीक्षण, अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट, और विधेयकों पर सहमति।

विषय	न्यायिक/आयोग का मत
हटाना	बी.पी. सिंघल वाद (2010) — प्रसादपर्यंत का अर्थ मनमानी नहीं; केवल राजनीतिक विचारधारा अलग होने से हटाना अनुचित; न्यायिक समीक्षा सीमित रूप से संभव
विवेक	नबाम रेबिया वाद (2016, अरुणाचल) — विधानसभा का सत्र बुलाना-आगे बढ़ाना मंत्रिपरिषद की सलाह से; राज्यपाल का विवेक बहुत सीमित
बहुमत	बोम्मई (1994), रामेश्वर प्रसाद (2006) — फ्लोर टेस्ट ही कसौटी
विधेयक रोकना	पंजाब राज्य वाद (10 नवंबर 2023) — राज्यपाल विधेयक अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकता; रोकने पर "यथाशीघ्र" विधानसभा को लौटाना होगा
समय-सीमा	तमिलनाडु वाद (8 अप्रैल 2025) — एक से तीन महीने; पर राष्ट्रपतीय संदर्भ की राय (20 नवंबर 2025) — कोई न्यायिक समय-सीमा व "मानी गई स्वीकृति" नहीं

विषय	न्यायिक/आयोग का मत
नियुक्ति	सरकारिया — राज्य के बाहर का, हाल में सक्रिय राजनीति से दूर, मुख्यमंत्री से परामर्श; पुंछी — पाँच वर्ष निश्चित कार्यकाल, विधानसभा द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया

> *"राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी या एजेंट नहीं है; वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जो केंद्र के नियंत्रण में नहीं। (The Governor is not an employee or servant of the Government of India)"* — **हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक (1979) — सर्वोच्च न्यायालय**

रोचक बात यह है कि यह निर्णय राजस्थान से जुड़ा था — **रघुकुल तिलक** राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे और फिर **राजस्थान के राज्यपाल** (1977-81) बने; प्रश्न था कि क्या राज्यपाल का पद "भारत सरकार के अधीन नियोजन" है, जो आयोग के पूर्व अध्यक्ष के लिए वर्जित है। न्यायालय ने कहा — नहीं।

🔍 आसान परिभाषा: राज्यपाल की दोहरी भूमिका

📘 **परिभाषा:** राज्यपाल एक ओर राज्य का संवैधानिक प्रमुख है जो सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, और दूसरी ओर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने के कारण केंद्र और राज्य के बीच संपर्क-कड़ी तथा केंद्र को रिपोर्ट देने वाला पदाधिकारी है।

💡 **आसान भाषा में:** राज्य का मुखिया भी, केंद्र का दूत भी — दोनों टोपियाँ एक सिर पर। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा में सरकार का अभिभाषण पढ़ते हैं (राज्य प्रमुख), और संवैधानिक संकट हो तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं (केंद्र की कड़ी)।

⚠️ भ्रम से बचें

तमिलनाडु वाद (8 अप्रैल 2025) **दो न्यायाधीशों** का था; राष्ट्रपतीय संदर्भ की राय (20 नवंबर 2025) **पाँच न्यायाधीशों** की और **सर्वसम्मत**।

अनुच्छेद 143 की राय **सलाहकारी** होती है, पर व्यवहार में सभी अदालतें और सरकारें उसका सम्मान करती हैं।

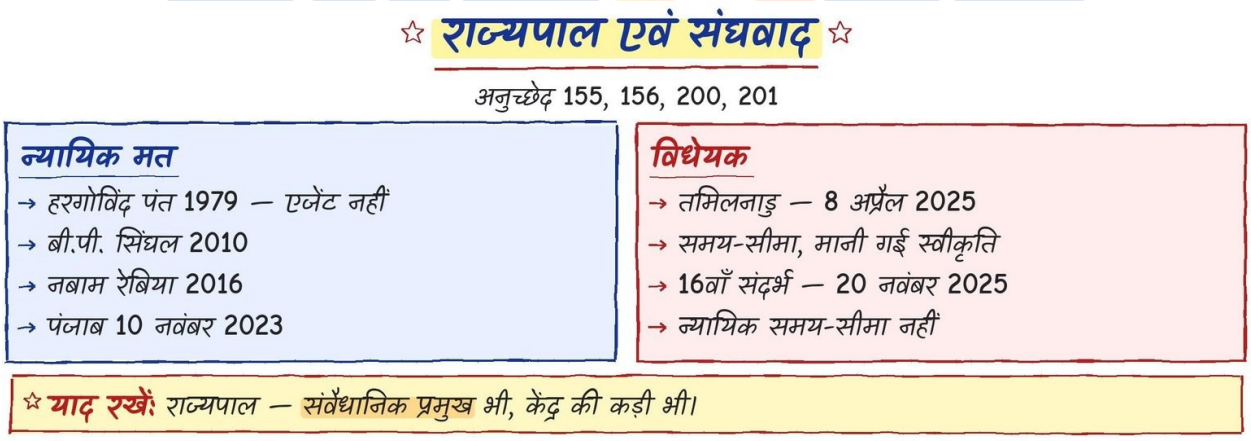
राज्यपाल का कोई **निश्चित कार्यकाल** संविधान में नहीं — "पाँच वर्ष" अनुच्छेद 156(3) में है, पर वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत।

📊 राज्यपाल — विवेकाधीन शक्तियों के क्षेत्र

1. त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन।
2. मंत्रिपरिषद के बहुमत खोने पर उसे बहुमत सिद्ध करने को कहना।
3. अनुच्छेद 356 के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट।
4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना (अनुच्छेद 200)।
5. कुछ राज्यों में विशेष दायित्व — जैसे अनुच्छेद 371 के विकास बोर्ड, छठी अनुसूची के क्षेत्र।

🌟 क्या आप जानते हैं? — तीन विकल्प, एक परंतुक

अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं — **स्वीकृति, रोकना, राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित** — और परंतुक कहता है कि रोके गए विधेयक को "यथाशीघ्र" विधानसभा को लौटाया जाए।



चित्र 10.24: राज्यपाल एवं संघवाद — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग स — संघवाद की प्रवृत्तियाँ एवं अंतर-राज्यीय संबंध

इस भाग में खंड 22 से 27 तक — सहकारी, प्रतिस्पर्धी और बलपूर्वक संघवाद, नीति आयोग, अंतर-राज्यीय संबंधों का परिचय, अंतर-राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें, व्यापार की स्वतंत्रता और सीमा-विवाद, तथा 2023-2026 के प्रमुख घटनाक्रम।

22. सहकारी, प्रतिस्पर्धी एवं बलपूर्वक संघवाद

समय के साथ भारतीय संघवाद ने कई नई प्रवृत्तियाँ दिखाई हैं, जो पारंपरिक "केंद्र बनाम राज्य" की सोच से आगे बढ़कर सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों को अपनाती हैं।

प्रवृत्ति	अर्थ एवं उदाहरण
सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)	केंद्र और राज्य साझेदार के रूप में मिलकर काम करते हैं, प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं — उदाहरण: GST परिषद (अनुच्छेद 279-A), वित्त आयोग, अंतर-राज्यीय परिषद, आपदा प्रबंधन में समन्वय; ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin) ने भारतीय संविधान को इसी नाम से पुकारा
प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism)	राज्य आपस में निवेश, उद्योग एवं विकास सूचकांकों (जैसे व्यापार सुगमता — Ease of Doing Business — रैंकिंग, नीति आयोग के स्वास्थ्य/शिक्षा सूचकांक) में एक-दूसरे से बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं — इससे राज्यों में सुशासन एवं सुधारों को बढ़ावा मिलता है
बलपूर्वक/दबावकारी संघवाद (Coercive Federalism)	जब केंद्र वित्तीय आवंटन, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शर्तों या केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग के ज़रिए राज्यों पर अनुचित दबाव डालता प्रतीत होता है — विपक्ष-शासित राज्य प्रायः यह आरोप लगाते हैं
सौदेबाज़ी का संघवाद (Bargaining Federalism)	मॉरिस जोन्स (Morris Jones) के अनुसार — केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर राजनीतिक सौदेबाज़ी और समझौतों से संबंध चलते हैं, विशेषकर गठबंधन सरकारों के दौर में

🌟 क्या आप जानते हैं? — "टीम इंडिया"

नीति आयोग की स्थापना के प्रस्ताव में केंद्र और राज्यों को मिलकर **"टीम इंडिया"** बताया गया — यानी राष्ट्रीय विकास का एजेंडा दिल्ली अकेले नहीं, राज्यों के साथ मिलकर बनाएगी।

🔍 आसान परिभाषा: सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

📘 **परिभाषा:** केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का वह संबंध जिसमें दोनों एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी न मानकर साझा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपस में सहयोग करते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** बजाय इसके कि केंद्र और राज्य हमेशा एक-दूसरे से "अधिकार छीनने" की होड़ में रहें, वे मिलकर एक टीम की तरह काम करें — जैसे GST लागू करने के लिए केंद्र और सभी राज्यों ने मिलकर एक साझा टैक्स-व्यवस्था बनाई। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी क्रिकेट टीम में कप्तान (केंद्र) और बाकी खिलाड़ी (राज्य) अलग-अलग भूमिका निभाते हुए भी एक साझा लक्ष्य — मैच जीतना — के लिए मिलकर खेलते हैं, न कि एक-दूसरे के खिलाफ। GST परिषद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है — इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री मिलकर GST की दरें और नियम तय करते हैं, कोई एकतरफा फैसला नहीं लेता।

🌟 क्या आप जानते हैं? — "सहकारी" और "प्रतिस्पर्धी" साथ-साथ

दोनों प्रवृत्तियाँ विरोधी नहीं — नीति आयोग का प्रचलित वाक्य है "**सहकारी-प्रतिस्पर्धी संघवाद**": राज्य साझा मंच पर मिलकर नीति बनाएँ और परिणामों में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ करें।

🌟 क्या आप जानते हैं? — सहकारी संघवाद — कोविड-19 का अनुभव

2020-21 में स्वास्थ्य राज्य का विषय होते हुए भी टीकों की ख़रीद, ऑक्सीजन आवंटन और प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही में केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर काम करना पड़ा; **कोविन** मंच से पूरे देश में एक ही टीकाकरण-पंजीकरण व्यवस्था चली।

📖 9-11 दिसंबर 2024 — "राइज़िंग राजस्थान" और प्रतिस्पर्धी संघवाद

9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर के **सीतापुरा** स्थित प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र (JECC) में **"राइज़िंग राजस्थान" वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन** हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। राज्य सरकार ने इससे पहले मुंबई, दिल्ली, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी में निवेशकों के सम्मेलन किए।

राज्य के अनुसार लगभग **₹35 लाख करोड़** के निवेश-समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा **सौर व नवीकरणीय ऊर्जा** का था। गुजरात का "वाइब्रेंट गुजरात", उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के ऐसे ही सम्मेलन बताते हैं कि राज्य अब निवेश, उद्योग और रोज़गार के लिए **आपस में होड़** करते हैं। समीक्षकों ने यह भी याद दिलाया कि MoU बाध्यकारी नहीं होते — असली परीक्षा उनका ज़मीन पर उतरना है।

इसे ही **प्रतिस्पर्धी संघवाद** (Competitive Federalism) कहते हैं — स्वस्थ होड़ से सुशासन बढ़ता है; पर संसाधनों का असमान बँटवारा पिछड़े राज्यों को और पीछे भी छोड़ सकता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राज्यों की होड़ (प्रतिस्पर्धी) और साझा मंच (सहकारी) — दोनों को जोड़ने वाली संस्था है नीति आयोग, जिसे अगले खंड में देखेंगे।

📌 **याद रखने लायक बात:** "राइज़िंग राजस्थान" शिखर सम्मेलन — 9-11 दिसंबर 2024, जयपुर।

◆ योजना आयोग से नीति आयोग तक — नियोजन में संघवाद

स्वतंत्रता के बाद 1950 में स्थापित योजना आयोग (Planning Commission) पर आरोप था कि यह एक गैर-संवैधानिक, गैर-संघीय निकाय है जो राज्यों की योजनाओं पर एकतरफा नियंत्रण रखता था — आलोचक योजना आयोग को "सुपर कैबिनेट" (Super Cabinet) और "समानांतर मंत्रिमंडल" तक कहते थे, और के. संथानम (के. संथानम (K. Santhanam)) का मत था कि "नियोजन ने संघ-व्यवस्था का स्थान ले लिया है"। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान — National Institution for Transforming India) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य "टीम इंडिया" की भावना से केंद्र और राज्यों को समान भागीदार बनाकर सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना है — इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शासी परिषद (Governing Council) के सदस्य होते हैं, जो योजना आयोग के दौर में संभव नहीं था।

दौर	विशेषता	उदाहरण
1950-1967	एक-दलीय प्रभुत्व; "केंद्रीकृत" या "सौदेबाज़ी वाला" संघवाद	केंद्र और लगभग सभी राज्यों में एक ही दल; विवाद दल के भीतर सुलझते
1967-1989	टकराव और स्वायत्तता की माँगें; अनुच्छेद 356 का भारी प्रयोग	1967 में कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें; 1977 और 1980 में नौ-नौ राज्यों की सरकारें बर्ख़ास्त
1989-2014	गठबंधन युग; क्षेत्रीय दलों का केंद्र में प्रभाव	बोम्मई (1994) के बाद 356 का कम प्रयोग; अंतर-राज्यीय परिषद (1990)
2014 के बाद	सहकारी-प्रतिस्पर्धी संघवाद का नारा, साथ ही केंद्रीकरण के आरोप	नीति आयोग, GST परिषद, 42% → 41% हस्तांतरण; राज्यपाल-विवाद, केंद्रीय एजेंसियाँ

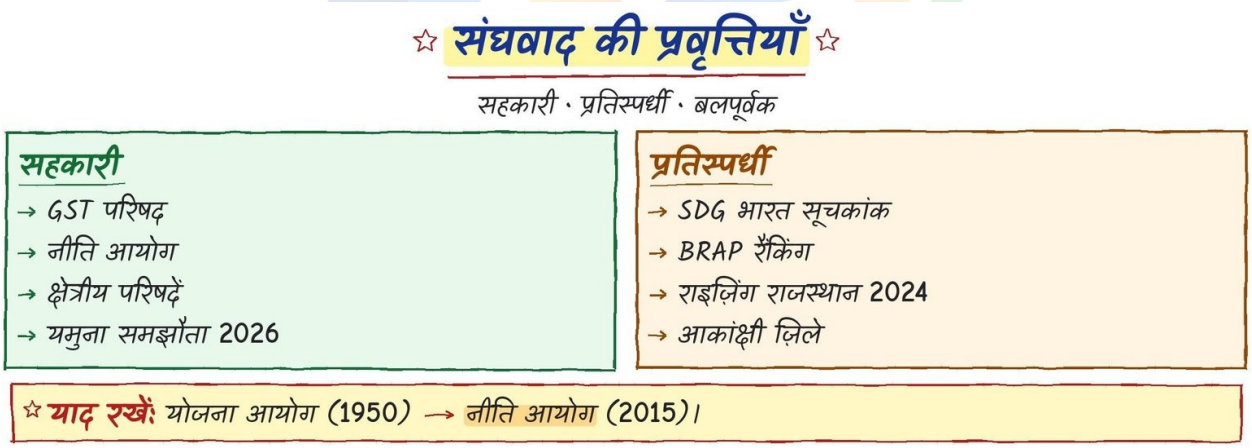
सहकारी संघवाद के उदाहरण	प्रतिस्पर्धी संघवाद के उदाहरण
● GST परिषद — लगभग सभी निर्णय सहमति से	● नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक, निर्यात तत्परता सूचकांक
● कोविड-19 टीकाकरण और राहत में केंद्र-राज्य समन्वय	● उद्योग विभाग (DPIIT) की व्यापार सुधार कार्य-योजना (BRAP) रैंकिंग
● नीति आयोग की शासी परिषद, क्षेत्रीय परिषदें	● "राइज़िंग राजस्थान" (2024), "वाइब्रेंट गुजरात" जैसे निवेश सम्मेलन
● राजस्थान-हरियाणा यमुना समझौता (2026), PKC-ERCP (2024)	● आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम — ज़िलों की रैंकिंग

⚠️ भ्रम से बचें

"सहकारी संघवाद" शब्द भारत के संदर्भ में **ग्रानविल ऑस्टिन** से जुड़ा है; "सौदेबाज़ी वाला संघवाद" **मॉरिस जोन्स** से।

प्रतिस्पर्धी संघवाद केवल केंद्र-राज्य नहीं, **राज्य-राज्य** के बीच की होड़ है।

नीति आयोग के पास **धन बाँटने का अधिकार नहीं** — योजना-अनुदान अब वित्त मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों से आते हैं।



चित्र 10.25: सहकारी, प्रतिस्पर्धी एवं बलपूर्वक संघवाद — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्यों के अपने नीति-संस्थान

नीति आयोग की प्रेरणा से कई राज्यों ने अपने योजना बोर्डों को **"राज्य संस्थान परिवर्तन"** (SIT) के रूप में थिंक टैंक बनाने की दिशा में काम शुरू किया; नीति आयोग इसके लिए तकनीकी सहयोग देता है, ताकि राज्यों की अपनी नीति-क्षमता बढ़े।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राज्य और GST परिषद की बैठकें

GST परिषद की बैठकों में राज्यों के वित्त मंत्री दरों के साथ-साथ अपने राज्य के विशेष उत्पादों — जैसे राजस्थान के **संगमरमर, ग्रेनाइट और हस्तशिल्प** — की दरों के मुद्दे भी उठाते हैं।

📊 बलपूर्वक संघवाद — आरोप और उत्तर

1. आरोप — केंद्रीय जाँच एजेंसियों का विपक्ष-शासित राज्यों में प्रयोग; कई राज्यों ने CBI की "सामान्य सहमति" वापस ली।
2. आरोप — केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में ब्रांडिंग और धन रोकना।
3. केंद्र का उत्तर — कानून का पालन और योजनाओं की निगरानी राष्ट्रीय दायित्व; न्यायालय का रास्ता खुला।
4. संतुलन — अनुच्छेद 131 के मूल वाद और सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता।

🌟 क्या आप जानते हैं? — CBI और राज्य की सहमति

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की **धारा 6** के अनुसार CBI किसी राज्य में जाँच के लिए उस राज्य की **सहमति** लेती है; सामान्य सहमति वापस होने पर हर मामले में अलग अनुमति चाहिए।

23. नीति आयोग — "टीम इंडिया", शासी परिषद एवं राज्यों के सूचकांक

📖 11 जून 2026 — जब पहली बार सभी 28 मुख्यमंत्री एक मेज़ पर आए

11 जून 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **नीति आयोग की शासी परिषद** की **11वीं बैठक** हुई। विषय था — **"विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास"**। इसमें **28 राज्यों** और **5 केंद्र-शासित प्रदेशों** के प्रतिनिधि आए।

यह पहला अवसर था जब **सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री** शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए। इससे पहले कई बार विपक्ष-शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विरोध में बैठक का बहिष्कार करते रहे थे — जैसे **24 मई 2025** की 10वीं बैठक ("विकसित राज्य से विकसित भारत@2047") में 24 राज्य और 7 केंद्र-शासित प्रदेश ही आए थे।

योजना आयोग के ज़माने में राज्य दिल्ली से "पैसा माँगने" आते थे; नीति आयोग में वे **नीति बनाने में भागीदार** हैं, और उनकी रैंकिंग से उनमें होड़ भी होती है — यही "टीम इंडिया" का विचार है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** नीति आयोग के बाद भाग स का अगला विषय है — राज्यों के आपसी संबंध, जिनके लिए संविधान ने अलग प्रावधान किए हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** नीति आयोग शासी परिषद — 11वीं बैठक 11 जून 2026; पहली बार सभी 28 मुख्यमंत्री उपस्थित।

1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक **प्रस्ताव** से योजना आयोग (15 मार्च 1950) की जगह **नीति आयोग** बना। यह न संवैधानिक है, न वैधानिक — एक **कार्यपालिका निकाय** और **थिंक टैंक**। इसका सिद्धांत है **"मज़बूत राज्यों से मज़बूत राष्ट्र"** — इसलिए इसकी शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री हैं।

अंग	संरचना
अध्यक्ष	प्रधानमंत्री
शासी परिषद	सभी राज्यों के मुख्यमंत्री; विधानसभा वाले केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री; अन्य केंद्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक
क्षेत्रीय परिषदें	किसी क्षेत्र-विशेष के मुद्दों पर, प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती हैं
उपाध्यक्ष, सदस्य	प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष; पूर्णकालिक सदस्य; अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य; अधिकतम चार केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	भारत सरकार के सचिव स्तर का, निश्चित कार्यकाल के लिए

23.1 योजना आयोग बनाम नीति आयोग

आधार	योजना आयोग (1950-2014)	नीति आयोग (2015 से)
दृष्टिकोण	ऊपर से नीचे (Top-Down), सबके लिए एक योजना	नीचे से ऊपर (Bottom-Up), राज्यों की भागीदारी
धन आवंटन	राज्यों को योजना-अनुदान देता था	कोई आवंटन-अधिकार नहीं — सलाहकारी
राज्यों की भूमिका	राष्ट्रीय विकास परिषद में, सीमित	शासी परिषद के सदस्य, सह-भागीदार
योजना का स्वरूप	पंचवर्षीय योजनाएँ (12वीं — 2012-17 अंतिम)	15-वर्षीय दृष्टि, 7-वर्षीय रणनीति, 3-वर्षीय कार्य-एजेंडा का ढाँचा
भूमिका	नियंत्रक, "सुपर कैबिनेट" के आरोप	थिंक टैंक, सूचकांक, नवाचार (अटल नवाचार मिशन)

🌟 क्या आप जानते हैं? — नीति आयोग के प्रमुख सूचकांक

नीति आयोग **SDG भारत सूचकांक**, **निर्यात तत्परता सूचकांक**, **राज्य स्वास्थ्य सूचकांक** और **राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक** जारी करता है — ये प्रतिस्पर्धी संघवाद के प्रमुख औज़ार हैं।

📊 शासी परिषद की हाल की बैठकें

1. **10वीं बैठक — 24 मई 2025** (भारत मंडपम) — विषय "विकसित राज्य से विकसित भारत@2047"; 24 राज्य व 7 केंद्र-शासित प्रदेश उपस्थित।
2. **11वीं बैठक — 11 जून 2026** (राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र) — विषय "विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास"; **पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री** और 5 केंद्र-शासित प्रदेश।
3. इससे पहले दिसंबर 2025 में मुख्य सचिवों का पाँचवाँ राष्ट्रीय सम्मेलन "विकसित भारत के लिए मानव पूँजी" विषय पर हुआ था।

🔍 आसान परिभाषा: नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)

📘 **परिभाषा:** केंद्रीय मंत्रिमंडल के 1 जनवरी 2015 के प्रस्ताव से बना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला नीति-सलाहकार निकाय, जो राज्यों को साझेदार बनाकर विकास की दीर्घकालिक रणनीति, निगरानी और सहकारी-प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है।

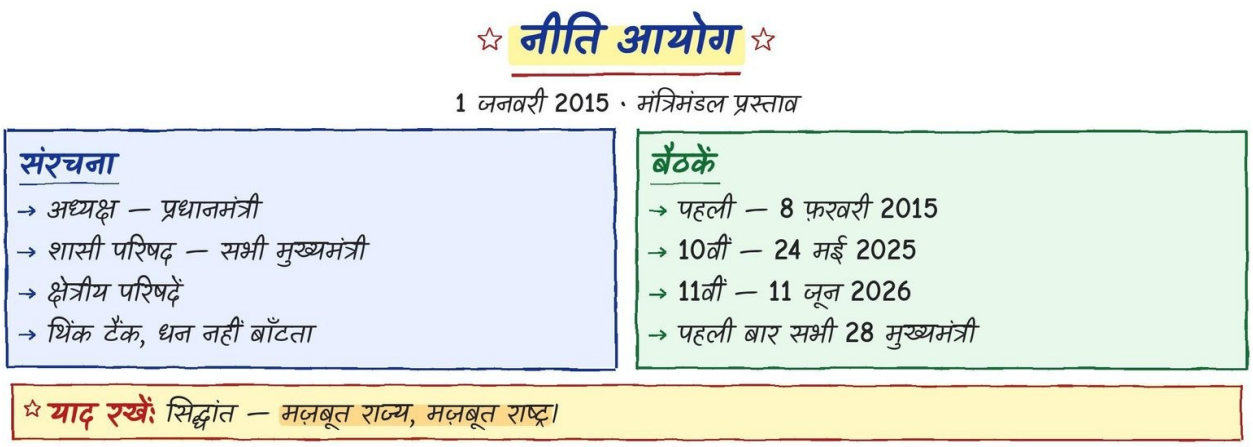
💡 **आसान भाषा में:** देश का "सोचने वाला दफ़्तर" — पैसा नहीं बाँटता, रास्ता सुझाता है। 🏠 **उदाहरण:** नीति आयोग का SDG भारत सूचकांक राजस्थान को बताता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य या जल में वह दूसरे राज्यों से कहाँ पीछे या आगे है।

⚠️ भ्रम से बचें

नीति आयोग **संविधानेतर और गैर-वैधानिक** है — न संविधान में, न संसद के कानून से।

योजना आयोग की स्थापना **15 मार्च 1950** को हुई; नीति आयोग **1 जनवरी 2015** को; शासी परिषद की पहली बैठक **8 फ़रवरी 2015** को।

शासी परिषद की अध्यक्षता **प्रधानमंत्री** करते हैं, उपाध्यक्ष नहीं।



चित्र 10.26: नीति आयोग — टीम इंडिया एवं शासी परिषद — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 नीति आयोग — कुछ प्रमुख पहलें

1. **अटल नवाचार मिशन** (2016) — स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनक्यूबेशन केंद्र।
2. **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम** (2018) — 112 ज़िले; राजस्थान के बारां, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही इसमें।
3. **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम** (2023) — 500 ब्लॉक।
4. राज्यों में "राज्य संस्थान परिवर्तन" (SIT) — राज्य योजना बोर्डों को थिंक टैंक बनाने में सहयोग।

24. अंतर-राज्यीय संबंध — संक्षिप्त परिचय

📖 जयपुर से अहमदाबाद — बिना चुंगी का सफ़र (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। जयपुर का ट्रक चालक **इक़बाल** 2016 में संगमरमर लेकर अहमदाबाद जाता था, तो राज्य की सीमा पर **चेक-पोस्ट** पर घंटों खड़ा रहता — काग़ज़ जाँच, प्रवेश कर, चुंगी। **1 जुलाई 2017** को GST आने के बाद राज्यों की सीमा-चौकियाँ हटा दी गईं; अब वह **ई-वे बिल** के साथ बिना रुके जाता है।

एक बार रास्ते में उसका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। राजस्थान की एक अदालत के दीवानी निर्णय की डिक्री गुजरात में भी लागू हुई — क्योंकि संविधान का **"पूर्ण विश्वास और साख"** खंड (अनुच्छेद 261) कहता है कि एक राज्य के सार्वजनिक अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ पूरे भारत में मान्य होंगी।

इक़बाल नहीं जानता कि उसके हर सफ़र के पीछे **अनुच्छेद 301** की वह घोषणा है कि "भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा"।

🎯 **इस कहानी से समझें:** इक़बाल का सफ़र अंतर-राज्यीय संबंधों के प्रावधानों का परिचय देता है; अगला खंड इनके संस्थागत मंच — अंतर-राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें — बताएगा।

📌 **याद रखने लायक बात:** अनुच्छेद 261 — पूर्ण विश्वास खंड; अनुच्छेद 301 — व्यापार की स्वतंत्रता।

संघीय व्यवस्था की सफलता केवल केंद्र-राज्य सामंजस्य पर ही नहीं, राज्यों के आपसी सहयोग पर भी निर्भर करती है। संविधान ने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं — अंतर-राज्यीय जल विवादों का निर्णय (अनुच्छेद 262, अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत अब तक 9 न्यायाधिकरण गठित हुए हैं — कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, रावी-ब्यास, कावेरी, महादायी आदि); अंतर-राज्यीय परिषद के माध्यम से समन्वय (अनुच्छेद 263 — सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में स्थापित, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री); सार्वजनिक अभिलेखों एवं न्यायिक कार्यवाहियों की पारस्परिक मान्यता (अनुच्छेद 261); तथा अंतर-राज्यीय व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 301-307)। इसके अतिरिक्त राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) भी अंतर-राज्यीय सहयोग व समन्वय का एक सांविधिक (Statutory) मंच हैं।

विषय	प्रावधान	स्वरूप
जल-विवाद	अनुच्छेद 262; अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956	न्यायाधिकरण (खंड 12)
समन्वय	अनुच्छेद 263 — अंतर-राज्यीय परिषद	संवैधानिक, सलाहकारी
पूर्ण विश्वास	अनुच्छेद 261	अभिलेख और निर्णय पूरे भारत में मान्य
व्यापार	अनुच्छेद 301-307	एक बाज़ार; उचित प्रतिबंध
क्षेत्रीय परिषदें	राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 (धारा 15-22)	वैधानिक — 5 परिषदें
उत्तर-पूर्वी परिषद	उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 (2002 में संशोधित — सिक्किम जुड़ा)	वैधानिक; आठ राज्य
विवाद (कानूनी)	अनुच्छेद 131 — सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता	केवल सरकारें पक्षकार

🔍 आसान परिभाषा: पूर्ण विश्वास और साख खंड (अनुच्छेद 261)

📘 **परिभाषा:** संविधान का वह प्रावधान जिसके अनुसार केंद्र और हर राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ पूरे भारत में पूर्ण विश्वास और साख के साथ मान्य होंगी, और किसी भी भाग में दिए गए दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय पूरे भारत में लागू होंगे।

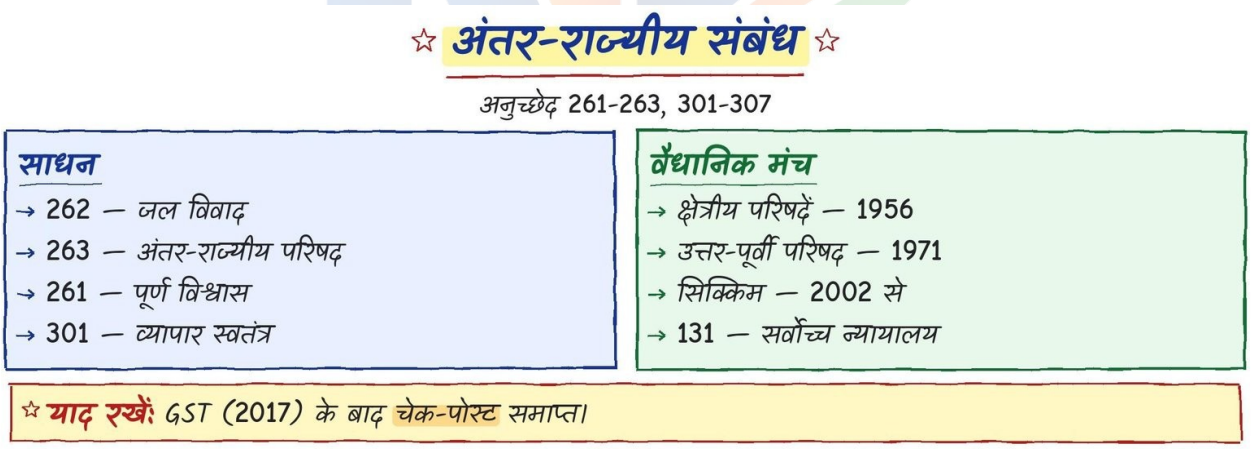
💡 **आसान भाषा में:** जयपुर का सरकारी काग़ज़ या अदालत का फ़ैसला चेन्नई में भी उतना ही खरा। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में बना जन्म-प्रमाणपत्र या भूमि-रिकॉर्ड महाराष्ट्र के कार्यालय को मानना होगा।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 261 में **दीवानी** न्यायालयों के निर्णयों की बात है — आपराधिक निर्णयों का पारस्परिक प्रवर्तन इसमें नहीं।

उत्तर-पूर्वी परिषद **1971** के अधिनियम से है; **सिक्किम** 2002 के संशोधन से जुड़ा।

अंतर-राज्यीय संबंधों के लिए संविधान में **क्षेत्रीय परिषदों** का उल्लेख नहीं — वे संसद के कानून से हैं।



चित्र 10.27: अंतर-राज्यीय संबंध — परिचय — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

ACADEMY
New India Education by Omkar Sir

25. अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) एवं क्षेत्रीय परिषदें

📖 28 मई 1990 से आज तक — वह परिषद जो साल में तीन बार बैठनी थी

सरकारिया आयोग की सिफ़ारिश पर प्रधानमंत्री **वी.पी. सिंह** की सरकार ने **28 मई 1990** के राष्ट्रपति आदेश से अनुच्छेद 263 के तहत **अंतर-राज्यीय परिषद** बनाई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष और सभी मुख्यमंत्री सदस्य बने। पहली बैठक **10 अक्टूबर 1990** को हुई। नियम कहता है कि परिषद **वर्ष में कम से कम तीन बार** बैठ सकती है।

पर 1990 से अब तक परिषद की कुल **11 बैठकें** ही हुईं, और अंतिम पूर्ण बैठक **16 जुलाई 2016** को हुई थी। परिषद का **2022** और फिर **11 नवंबर 2024** को पुनर्गठन हुआ, और गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति भी बदली गई, फिर भी पूर्ण बैठक की प्रतीक्षा बनी रही।

इसके विपरीत **क्षेत्रीय परिषदें** अधिक सक्रिय रहीं — केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार 2014-2026 में इनकी 32 बैठकें हुईं। राजस्थान **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद** का सदस्य है, जिसकी **32वीं बैठक 17 नवंबर 2025** को फ़रीदाबाद में हुई।

🎯 **इस कहानी से समझें:** परिषदों का यह अनुभव दिखाता है कि मंच बनाना आसान, चलाना कठिन है; अगले खंड में व्यापार की स्वतंत्रता और राज्यों के सीमा-विवाद।

📌 **याद रखने लायक बात:** अंतर-राज्यीय परिषद — 1990; अंतिम पूर्ण बैठक 16 जुलाई 2016; राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में।

25.1 अंतर-राज्यीय परिषद — संरचना और कार्य

पहलू	विवरण
आधार	अनुच्छेद 263; राष्ट्रपति आदेश 28 मई 1990 (सरकारिया आयोग की सिफ़ारिश)
अध्यक्ष	प्रधानमंत्री
सदस्य	सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री; अन्य केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रशासक; राष्ट्रपति शासन वाले राज्य के राज्यपाल; प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (2024 के पुनर्गठन में 9 मंत्री सदस्य, 13 स्थायी आमंत्रित)
कार्य (अनुच्छेद 263)	(क) राज्यों के बीच विवादों की जाँच व सलाह; (ख) साझा हित के विषयों की जाँच व चर्चा; (ग) नीति-समन्वय की सिफ़ारिश — राष्ट्रपति आदेश ने (क) वाला कार्य परिषद को नहीं सौंपा
बैठक	वर्ष में कम से कम तीन बार हो सकती है; बंद कमरे में; निर्णय सर्वसम्मति से
स्थायी समिति	1996 से; अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री; मई 2022 और नवंबर 2024 में पुनर्गठित
सचिवालय	अंतर-राज्यीय परिषद सचिवालय (1991), जो 2011 से क्षेत्रीय परिषदों का सचिवालय भी है

25.2 पाँच क्षेत्रीय परिषदें

परिषद	सदस्य राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश
उत्तरी	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, **राजस्थान**, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़
मध्य	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
पूर्वी	बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
पश्चिमी	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी

हर क्षेत्रीय परिषद के **अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री** होते हैं; सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री **बारी-बारी से एक वर्ष** के लिए **उपाध्यक्ष** बनते हैं; हर राज्य से मुख्यमंत्री के अलावा दो और मंत्री, तथा सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव आदि। ये परिषदें **सलाहकारी** हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की **32वीं बैठक 17 नवंबर 2025** को फ़रीदाबाद (सूरजकुंड) में हुई — मेज़बान हरियाणा के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष थे; राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड और सतलज-ब्यास के जल से जुड़े मुद्दे उठाए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की **26वीं बैठक मई 2026** में बस्तर (छत्तीसगढ़) में हुई।

🔍 आसान परिभाषा: क्षेत्रीय परिषद (Zonal Council)

📘 **परिभाषा:** राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत बनी वैधानिक और सलाहकारी परिषदें, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में किसी क्षेत्र के राज्य आपसी और केंद्र-राज्य मुद्दों — सीमा, जल, सुरक्षा, आर्थिक नियोजन — पर चर्चा करते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** पड़ोसी राज्यों की "मोहल्ला बैठक", जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। 🏠 **उदाहरण:** उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा रावी-ब्यास और भाखड़ा के पानी पर अपनी बात रखते हैं।

⚠️ भ्रम से बचें

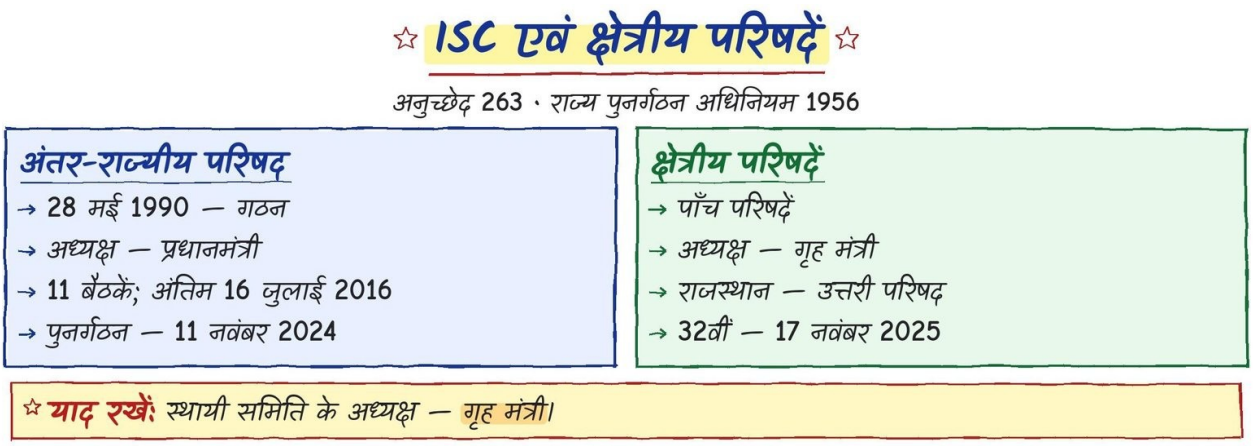
अंतर-राज्यीय परिषद **संवैधानिक** (अनुच्छेद 263, पर स्थायी नहीं — राष्ट्रपति आदेश से); क्षेत्रीय परिषदें **वैधानिक** (1956)।

क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष **केंद्रीय गृह मंत्री**; अंतर-राज्यीय परिषद के अध्यक्ष **प्रधानमंत्री**; उसकी स्थायी समिति के अध्यक्ष **गृह मंत्री**।

राजस्थान **उत्तरी** क्षेत्रीय परिषद में है — पश्चिमी में नहीं (पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — उत्तर-पूर्वी परिषद

उत्तर-पूर्वी परिषद (शिलांग) 1971 के अधिनियम से बनी; 2002 में सिक्किम जुड़ा। 2018 से केंद्रीय गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री उपाध्यक्ष हैं।



चित्र 10.28: अंतर-राज्यीय परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदें — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

26. पूर्ण विश्वास खंड (अनुच्छेद 261), व्यापार की स्वतंत्रता (301-307) एवं सीमा-विवाद

📖 26 जुलाई 2021 — असम-मिज़ोरम सीमा पर गोलियाँ

26 जुलाई 2021 को असम के कछार ज़िले और मिज़ोरम के कोलासिब ज़िले की सीमा पर, **वैरेंगटे** के पास, दोनों राज्यों की पुलिस आमने-सामने आ गई। गोलीबारी में **असम पुलिस के छह जवान** मारे गए और कई घायल हुए। दो राज्यों की पुलिस का इस तरह लड़ना स्वतंत्र भारत में लगभग अभूतपूर्व था।

विवाद की जड़ औपनिवेशिक काल की सीमाएँ थीं — मिज़ोरम **1875** की अधिसूचना वाली सीमा मानता है, असम **1933** वाली। केंद्र ने हस्तक्षेप किया, सीमा पर **केंद्रीय बल** तैनात हुए और दोनों राज्यों में बातचीत शुरू हुई। इसी दौर में असम ने मेघालय से **मार्च 2022** में 12 में से 6 विवादित क्षेत्रों पर समझौता किया।

ऐसे विवादों में संविधान का रास्ता है — **संसद का कानून** (अनुच्छेद 3), **केंद्र की मध्यस्थता**, क्षेत्रीय परिषदें, और अंतिम रूप से **अनुच्छेद 131** के तहत सर्वोच्च न्यायालय।

🎯 **इस कहानी से समझें:** सीमा-विवादों के बाद भाग स का अंतिम खंड 2023-2026 के ताज़ा घटनाक्रम को एक साथ रखता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** असम-मिज़ोरम सीमा संघर्ष — 26 जुलाई 2021, असम पुलिस के 6 जवान शहीद।

26.1 व्यापार, वाणिज्य और समागम — भाग तेरह

अनुच्छेद	प्रावधान
301	पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र — अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर, दोनों
302	संसद लोकहित में प्रतिबंध लगा सकती है
303	संसद किसी राज्य को वरीयता या भेदभाव नहीं कर सकती — अपवाद: किसी भाग में वस्तुओं की कमी
304	राज्य — (क) बाहर से आने वाली वस्तुओं पर वही कर जो अपनी वस्तुओं पर (भेदभाव नहीं); (ख) लोकहित में उचित प्रतिबंध, पर विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति से
305	राज्य के एकाधिकार (राष्ट्रीयकरण) वाले कानून सुरक्षित
307	संसद इन उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण बना सकती है — आज तक नहीं बना

न्यायालय ने कहा कि **प्रतिपूरक कर** (Compensatory Tax) — जैसे सड़क के उपयोग के बदले वाहन-कर — व्यापार की स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं (ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट वाद, 1962)। **जिंदल स्टेनलेस** वाद (नौ न्यायाधीश, 2016) में कहा गया कि राज्यों का **प्रवेश कर** तब वैध है जब वह **भेदभावपूर्ण न हो**। GST के बाद प्रवेश कर और चुंगी समाप्त हो गए।

26.2 प्रमुख अंतर-राज्यीय सीमा-विवाद

विवाद	राज्य	स्थिति
बेलगावी (बेलगाम)	महाराष्ट्र-कर्नाटक	मराठी-भाषी गाँवों का दावा; महाजन आयोग (1966) की रिपोर्ट महाराष्ट्र ने नहीं मानी; मामला सर्वोच्च न्यायालय में
असम-मिज़ोरम	असम-मिज़ोरम	1875 बनाम 1933 की सीमा; 26 जुलाई 2021 का संघर्ष
असम-मेघालय	असम-मेघालय	मार्च 2022 में 12 में से 6 क्षेत्रों पर समझौता
चंडीगढ़ और SYL नहर	पंजाब-हरियाणा	चंडीगढ़ पर दोनों का दावा; सतलज-यमुना लिंक नहर अधूरी
कोटिया गाँव	ओडिशा-आंध्र प्रदेश	लगभग 21 गाँवों पर दोनों का दावा

🔍 आसान परिभाषा: व्यापार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 301)

📘 **परिभाषा:** संविधान की वह गारंटी कि भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में वस्तुओं, व्यक्तियों और सेवाओं की आवाजाही व व्यापार स्वतंत्र रहेगा, और उस पर केवल संविधान में बताए उचित प्रतिबंध ही लगेंगे।

💡 **आसान भाषा में:** भारत एक बाज़ार है — राज्य की सीमा दीवार नहीं। 🏠 **उदाहरण:** मकराना का संगमरमर गुजरात, दिल्ली या केरल — कहीं भी बिना अलग "प्रवेश-अनुमति" के बिक सकता है।

⚠️ भ्रम से बचें

अनुच्छेद 301 का अधिकार **मौलिक अधिकार नहीं** — यह भाग तेरह का संवैधानिक अधिकार है; व्यापार का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) में है।

अनुच्छेद 304(ख) के प्रतिबंध वाले राज्य-विधेयक के लिए **राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति** चाहिए — बाद की स्वीकृति अनुच्छेद 255 से कमी पूरी कर देती है।

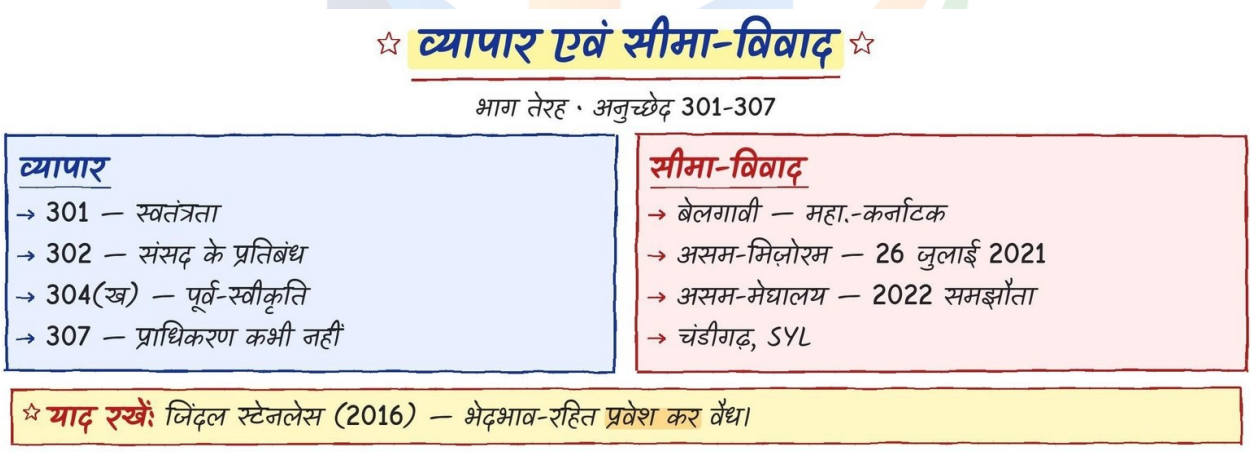
अनुच्छेद 307 का प्राधिकरण **कभी नहीं बना**।

📊 व्यापार की स्वतंत्रता — प्रमुख वाद

1. **अतियाबारी टी कंपनी** (1961) — व्यापार की आवाजाही पर सीधे और तात्कालिक प्रतिबंध अनुच्छेद 301 के अधीन।
2. **ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान)** (1962) — सुविधा के बदले लिया गया प्रतिपूरक कर वैध।
3. **जिंदल स्टेनलेस** (2016, नौ न्यायाधीश) — भेदभाव-रहित प्रवेश कर वैध; "प्रतिपूरक कर" की कसौटी छोड़ी गई।

🌟 क्या आप जानते हैं? — राजस्थान से जुड़ा वाद

ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट वाद **राजस्थान** के मोटर वाहन कराधान कानून से जुड़ा था — सड़कों के रख-रखाव के बदले वाहनों पर लगाया गया कर व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना गया।



चित्र 10.29: अनुच्छेद 261, 301-307 एवं सीमा-विवाद — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

27. संघवाद 2023-2026 — ताज़ा घटनाक्रम

📖 29 जून 2026 — तीन दशक बाद शेखावाटी तक यमुना

12 मई 1994 के एक समझौता ज्ञापन में यमुना बेसिन के पाँच राज्यों ने ऊपरी यमुना का पानी बाँटा था। राजस्थान को लगभग **1.119 अरब घन मीटर** पानी मिला, पर उसे लाने का रास्ता हरियाणा से होकर जाता था, और वह रास्ता बनाना तीस साल तक अटका रहा।

17 फ़रवरी 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फिर **29 जून 2026** को केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में दोनों राज्यों ने **यमुना जल परियोजना** के निर्माण और क्रियान्वयन का समझौता किया — **पश्चिमी यमुना नहर** से तीन भूमिगत पाइपलाइनों द्वारा जुलाई-अक्टूबर में लगभग **580 मिलियन घन मीटर** पानी राजस्थान पहुँचेगा, जिससे **झुंझुनूं और चूरू** को पेयजल मिलेगा।

यह समझौता सहकारी संघवाद का ताज़ा उदाहरण है — न न्यायाधिकरण, न मुकदमा; केंद्र की मध्यस्थता से **दो राज्यों का सीधा समझौता**।

🎯 **इस कहानी से समझें:** 2026 के घटनाक्रम से भाग स पूरा होता है; भाग द में देखेंगे कि संकट में यही संघीय ढाँचा एकात्मक कैसे बन जाता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान-हरियाणा यमुना जल परियोजना समझौता — 29 जून 2026; लाभ झुंझुनूं व चूरू को।

27.1 घटनाक्रम — मई 2023 से अक्टूबर 2026

तिथि	घटना	संघवाद पर अर्थ
11 मई 2023	GNCTD बनाम भारत संघ (पाँच न्यायाधीश)	दिल्ली की "सेवाओं" पर निर्वाचित सरकार का नियंत्रण; फिर अगस्त 2023 के संशोधन कानून से प्राधिकरण बना
10 नवंबर 2023	पंजाब राज्यपाल वाद	राज्यपाल विधेयक अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकते
11 दिसंबर 2023	अनुच्छेद 370 वाद	निष्प्रभावीकरण वैध; राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का निर्देश
31 दिसंबर 2023	16वाँ वित्त आयोग गठित	अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया
जनवरी-फ़रवरी 2024	PKC-ERCP ज्ञापन (28 जनवरी); यमुना ज्ञापन (17 फ़रवरी)	राजस्थान के जल-समझौते
1 अप्रैल 2024	केरल उधार वाद	अनुच्छेद 293 संविधान पीठ को
25 जुलाई 2024	खनिज-कर निर्णय (8:1)	राज्यों की कर-शक्ति मज़बूत
11 नवंबर 2024	अंतर-राज्यीय परिषद पुनर्गठित	प्रधानमंत्री अध्यक्ष; स्थायी समिति गृह मंत्री के अधीन
13 फ़रवरी 2025	मणिपुर में राष्ट्रपति शासन	राज्य में 11वीं बार; 4 फ़रवरी 2026 को हटा
8 अप्रैल 2025	तमिलनाडु राज्यपाल वाद	समय-सीमाएँ; "मानी गई स्वीकृति"
22 सितंबर 2025	GST 2.0 लागू	दो मुख्य दरें (5%, 18%) + 40%
17 व 20 नवंबर 2025	16वें आयोग की रिपोर्ट; राष्ट्रपतीय संदर्भ की राय	हस्तांतरण 41%; राज्यपाल पर न्यायिक समय-सीमा नहीं
1 फ़रवरी 2026	वित्त आयोग रिपोर्ट संसद में; क्षतिपूर्ति उपकर का अंत	राजस्थान 5.93%
11 जून 2026	नीति आयोग शासी परिषद की 11वीं बैठक	पहली बार सभी 28 मुख्यमंत्री
29 जून 2026	राजस्थान-हरियाणा यमुना जल परियोजना समझौता	झुंझुनूं, चूरू को पानी
8 अक्टूबर 2026	GST परिषद की 57वीं बैठक	प्रक्रिया-सुधार, अपराधमुक्तीकरण

🌟 क्या आप जानते हैं? — "एक राष्ट्र, एक चुनाव" और संघवाद

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए **129वाँ संविधान संशोधन विधेयक** दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश हुआ और **संयुक्त संसदीय समिति** को भेजा गया; 41 सदस्यों वाली इस समिति का कार्यकाल **29 जुलाई 2026** को 2026 के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया गया। इसके समर्थक ख़र्च और बार-बार की आचार-संहिता से राहत की बात करते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि किसी विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा से बाँधना राज्यों की स्वायत्तता पर असर डाल सकता है।

🔍 आसान परिभाषा: सहकारी विवाद-समाधान (Cooperative Dispute Resolution)

📘 **परिभाषा:** अदालत या न्यायाधिकरण में जाने के बजाय केंद्र की मध्यस्थता या साझा मंचों पर बातचीत से राज्यों के बीच समझौता करके विवाद सुलझाने का तरीका।

💡 **आसान भाषा में:** मुकदमे की जगह मेज़ पर बैठकर हल। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान और मध्य प्रदेश ने चंबल बेसिन के पानी पर केंद्र की उपस्थिति में PKC-ERCP समझौता किया।

⚠️ भ्रम से बचें

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन **13 फ़रवरी 2025** को लगा और **4 फ़रवरी 2026** को हटा — एक वर्ष पूरा होने से नौ दिन पहले।

16वें आयोग की रिपोर्ट **17 नवंबर 2025** को राष्ट्रपति को मिली, पर सार्वजनिक **1 फ़रवरी 2026** को हुई।

GST परिषद की 57वीं बैठक **8 अक्टूबर 2026** को हुई — पहले घोषित 12 सितंबर और 7 अक्टूबर की तिथियाँ टली थीं।

📊 2023-2026 — संघवाद की चार दिशाएँ

1. **न्यायिक** — अनुच्छेद 370, दिल्ली सेवाएँ, खनिज-कर, राज्यपाल-विधेयक: बड़े प्रश्न संविधान पीठों में।
2. **राजकोषीय** — 16वाँ वित्त आयोग, GST 2.0, क्षतिपूर्ति उपकर का अंत, उधार-सीमा का विवाद।
3. **संस्थागत** — अंतर-राज्यीय परिषद का पुनर्गठन, क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें, नीति आयोग की पूर्ण उपस्थिति वाली बैठक।
4. **राजस्थान** — PKC-ERCP, यमुना समझौता, हस्तांतरण 5.93%, जयपुर-जोधपुर को अवसंरचना अनुदान।



चित्र 10.30: संघवाद 2023-2026 — ताज़ा घटनाक्रम — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

🏛️ भाग द — आपातकालीन प्रावधान (भाग अठारह, अनुच्छेद 352-360)

इस भाग में खंड 28 से 38 तक — आपातकालीन प्रावधानों का स्रोत और ढाँचा, राष्ट्रीय आपातकाल और उसके प्रभाव, 1962-1971-1975 के तीनों आपातकाल, राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया, न्यायिक नियंत्रण और इतिहास (राजस्थान सहित), वित्तीय आपातकाल, तुलना, 44वाँ संशोधन, आलोचना-सुधार और निष्कर्ष।

28. आपातकालीन प्रावधान — स्रोत, संविधान सभा की बहस एवं ढाँचा

आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग अठारह (Part XVIII) में अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। ये केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं, और मुख्य रूप से संघीय ढाँचे (Federal Structure) को अस्थायी रूप से एकात्मक (Unitary) ढाँचे में परिवर्तित कर देते हैं — बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के।

आपातकाल का प्रकार	अनुच्छेद	लोकप्रिय नाम	आधार
राष्ट्रीय आपातकाल	352	राष्ट्रीय आपात (National Emergency)	युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
संवैधानिक मशीनरी की विफलता	356	राष्ट्रपति शासन (President's Rule) / राज्य आपातकाल	संविधान के अनुसार राज्य का प्रशासन संभव न होना
वित्तीय आपातकाल	360	वित्तीय आपात (Financial Emergency)	भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा

🌟 क्या आप जानते हैं? — भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 93

1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद कई प्रांतों में **धारा 93** के तहत गवर्नर का शासन लगा — यही अनुभव आगे अनुच्छेद 356 का आधार बना।

📖 अगस्त 1949 — "आशा है ये प्रावधान मृत-पत्र ही रहेंगे"

अगस्त 1949 में संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों पर तीखी बहस हुई। **एच.वी. कामथ, के.टी. शाह, एच.एन. कुंज़रू** जैसे सदस्यों ने आशंका जताई कि इन प्रावधानों से कोई भविष्य की सरकार लोकतंत्र को कुचल सकती है; कुछ ने इनकी तुलना जर्मनी के **वाइमर संविधान** के उस अनुच्छेद से की, जिसका दुरुपयोग करके हिटलर तानाशाह बना था।

डॉ. आंबेडकर ने उत्तर दिया कि केंद्र को राज्यों की रक्षा करनी है और संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करना है (अनुच्छेद 355)। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि अनुच्छेद 356 जैसे कठोर प्रावधान कभी प्रयोग में नहीं आएँगे और **"मृत-पत्र"** (Dead Letter) ही बने रहेंगे; और यदि प्रयोग हों भी, तो राष्ट्रपति पहले राज्य को चेतावनी दें।

इतिहास ने आंबेडकर की आशा को सच नहीं होने दिया — अनुच्छेद 356 सौ से अधिक बार लगा और राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार। पर संविधान सभा की यही बहस आगे **44वें संशोधन** और **बोम्मई वाद** के सुरक्षा-उपायों की प्रेरणा बनी।

🎯 **इस कहानी से समझें:** संविधान सभा की आशंकाओं से हम अनुच्छेद 352 के प्रावधानों तक पहुँचते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** आपातकालीन प्रावधान — भाग अठारह, अनुच्छेद 352-360; स्रोत — जर्मनी का वाइमर संविधान।

28.1 भाग अठारह — अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय
352	आपात की उद्घोषणा — युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह
353	उद्घोषणा का प्रभाव — केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को निर्देश तक; संसद राज्य सूची पर
354	राजस्व-वितरण (अनुच्छेद 268-279) में राष्ट्रपति द्वारा बदलाव

अनुच्छेद	विषय
355	बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा का केंद्र का कर्तव्य
356, 357	राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता; विधायी शक्तियों का प्रयोग
358, 359	अनुच्छेद 19 का निलंबन; मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
360	वित्तीय आपात

28.2 स्रोत और प्रेरणा

- **जर्मनी का वाइमर संविधान** — आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन।
- **भारत शासन अधिनियम, 1935** — धारा 93 (प्रांत में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर गवर्नर का शासन) अनुच्छेद 356 का पूर्वज है; धारा 102 युद्ध-आपात से जुड़ी थी।
- **अमेरिका का राष्ट्रीय पुनरुद्धार अधिनियम, 1933** — डॉ. आंबेडकर के अनुसार वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) का स्वरूप इसी से मिलता है।

संविधान सभा में आलोचना	संविधान सभा में समर्थन
● एच.वी. कामथ — "इस एक अध्याय से हम सर्वाधिकारवादी, पुलिस-राज्य की नींव रख रहे हैं"	● अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर — "संविधान की प्राण-वायु"
● के.टी. शाह — "प्रतिक्रिया और पीछे लौटने का अध्याय"	● महावीर त्यागी — "सुरक्षा-वाल्व" (Safety Valve)
● टी.टी. कृष्णमाचारी — "संवैधानिक तानाशाही" का डर	● डॉ. आंबेडकर — प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में; आशा कि "मृत-पत्र" रहें
● एच.एन. कुंज़रू — वित्तीय आपात से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को ख़तरा	● विभाजन, युद्ध और रियासतों के अनुभव में मज़बूत केंद्र की ज़रूरत

🔍 आसान परिभाषा: आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)

📘 **परिभाषा:** संविधान के भाग अठारह (अनुच्छेद 352-360) के वे प्रावधान, जो युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या वित्तीय संकट की स्थिति में केंद्र को असाधारण शक्तियाँ देकर संघीय ढाँचे को अस्थायी रूप से एकात्मक बना देते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** संकट का "आपात बटन" — दबाते ही शक्ति दिल्ली की ओर खिंच जाती है। 🏠 **उदाहरण:** 1962 के चीनी आक्रमण के समय अनुच्छेद 352 लगा और संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकी।

⚠️ भ्रम से बचें

संविधान में "राष्ट्रपति शासन" या "राज्य आपातकाल" शब्द **नहीं** — अनुच्छेद 356 "राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता" कहता है।

अनुच्छेद 355 **आपातकाल नहीं**, केंद्र का **कर्तव्य** है।

मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार **वाइमर (जर्मनी)** से, अनुच्छेद 356 का ढाँचा **1935 के अधिनियम की धारा 93** से।



चित्र 10.31: आपातकालीन प्रावधान — स्रोत, बहस एवं ढाँचा — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

📊 आपातकालीन प्रावधान — संख्याओं में

1. राष्ट्रीय आपातकाल — **3 बार** (1962, 1971, 1975); कुल मिलाकर 1962 से 1977 के बीच लगभग 13 वर्ष किसी न किसी रूप में लागू।
2. राष्ट्रपति शासन — लगभग **135 बार** (फ़रवरी 2025 के मणिपुर प्रसंग सहित)।
3. वित्तीय आपातकाल — **कभी नहीं**।
4. आपातकाल से जुड़े बड़े संशोधन — 38वाँ (1975), 42वाँ (1976), 44वाँ (1978)।

🌟 क्या आप जानते हैं? — आंबेडकर का सार-वाक्य

आंबेडकर ने कहा था कि सभी संघीय व्यवस्थाएँ, अमेरिका सहित, संघवाद के **कठोर साँचे** में बँधी हैं, जबकि भारत का संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार **एकात्मक भी और संघीय भी** हो सकता है।

29. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency — अनुच्छेद 352)

📖 26 अक्टूबर 1962 — जब पहली बार "आपातकाल" घोषित हुआ

अक्टूबर 1962 में चीन ने **नेफ़ा** (आज का अरुणाचल प्रदेश) और **लद्दाख** में बड़ा हमला किया। **26 अक्टूबर 1962** को राष्ट्रपति **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन** ने **"बाह्य आक्रमण"** के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत भारत की **पहली राष्ट्रीय आपातकाल** की घोषणा की।

युद्ध नवंबर 1962 में रुक गया, पर आपातकाल **जनवरी 1968** तक चलता रहा। इसीलिए **1965 के भारत-पाक युद्ध** के समय नई घोषणा की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी दौरान **भारत रक्षा अधिनियम** और नियमों के तहत कई गिरफ़्तारियाँ हुईं, और अनुच्छेद 359 के आदेश से कुछ मौलिक अधिकारों के लिए अदालत जाने का रास्ता बंद रहा।

पहले आपातकाल ने ही यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि संकट टलने के बाद भी आपातकाल कितने समय तक जारी रखा जा सकता है — जिसका उत्तर बाद में 44वें संशोधन ने **हर छह महीने पर संसद की मंज़ूरी** के रूप में दिया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** पहले आपातकाल से हम आपातकाल के प्रभावों पर पहुँचते हैं — केंद्र-राज्य संबंध, संसद और मौलिक अधिकार पर क्या असर होता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहला राष्ट्रीय आपातकाल — 26 अक्टूबर 1962 (चीन का आक्रमण), जनवरी 1968 तक।

- घोषणा के 3 आधार — युद्ध (War), बाह्य आक्रमण (External Aggression), सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) — 44वें संशोधन 1978 ने "आंतरिक अशांति" (Internal Disturbance) शब्द हटाकर "सशस्त्र विद्रोह" किया।
- युद्ध/बाह्य आक्रमण से "बाह्य आपातकाल" (External Emergency) और सशस्त्र विद्रोह से "आंतरिक आपातकाल" (Internal Emergency) होता है — केवल बाह्य आपातकाल में अनुच्छेद 19 का निलंबन संभव है। आपातकाल पूरे भारत में या केवल एक भाग में भी लगाया जा सकता है (42वाँ संशोधन 1976)।

📌 कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य

राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने कैबिनेट से औपचारिक परामर्श किए बिना घोषणा करवाई थी — कैबिनेट को बाद में केवल सूचित किया गया। 44वें संशोधन 1978 ने यह सुरक्षा-उपाय (Safeguard) जोड़ा।

पहलू	मूल प्रावधान (44वें संशोधन से पहले)	44वें संशोधन 1978 के बाद
संसदीय अनुमोदन अवधि	2 महीने	1 महीना (कम किया गया)
आवश्यक बहुमत	साधारण बहुमत	विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित-मतदान का 2/3)
अनुमोदन के बाद अवधि	अनिश्चितकाल (कैबिनेट की इच्छा तक)	6 माह; 6-6 माह के नवीकरण से जारी
निरसन (Revocation)	केवल राष्ट्रपति द्वारा	राष्ट्रपति + लोकसभा भी (साधारण बहुमत से, 1/10 सदस्यों के नोटिस पर)

🔍 आसान परिभाषा: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency — अनुच्छेद 352)

📘 **परिभाषा:** युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा (कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर) पूरे भारत या उसके किसी भाग में घोषित की जाने वाली आपातकालीन व्यवस्था, जिसमें संघीय ढाँचा अस्थायी रूप से एकात्मक बन जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** जब देश पर युद्ध या बड़ा सैन्य खतरा हो, तो सामान्य समय के नियम (जैसे राज्यों की स्वतंत्रता) कुछ समय के लिए ढीले पड़ जाते हैं और केंद्र सरकार को पूरे देश पर सीधा नियंत्रण मिल जाता है, ताकि तेज़ी से निर्णय लिए जा सकें। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी बड़ी कंपनी की सभी शाखाएँ सामान्य दिनों में अपने-अपने ढंग से काम करती हैं, पर अगर कंपनी पर कोई बड़ा खतरा (जैसे साइबर हमला) आ जाए, तो मुख्यालय अस्थायी रूप से हर शाखा का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है — ताकि पूरी कंपनी एक साथ, तेज़ी से प्रतिक्रिया कर सके। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है — 1962 (चीन युद्ध), 1971 (पाकिस्तान युद्ध) और 1975 (आंतरिक अशांति — सबसे विवादास्पद, जिसकी वजह से ही 44वाँ संशोधन लाया गया)।

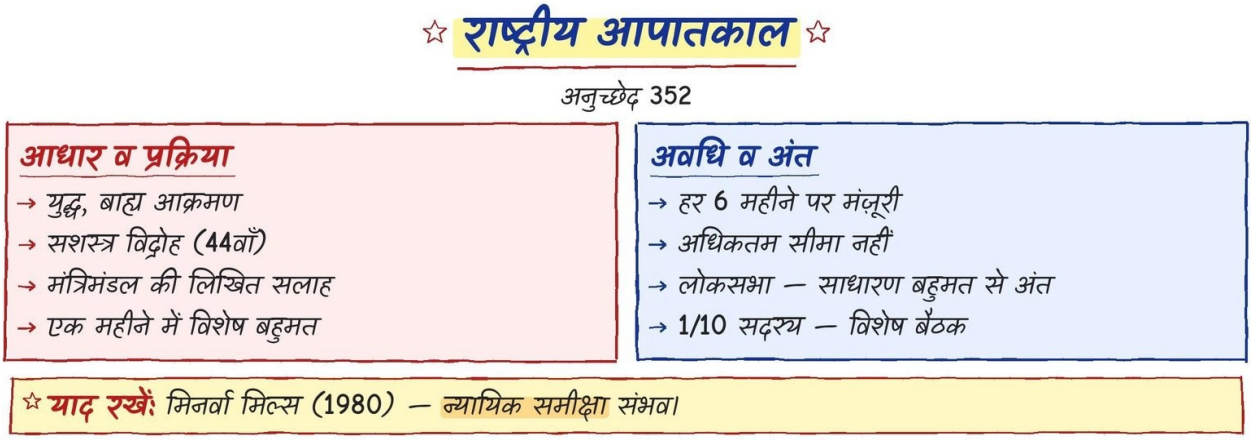
29.1 घोषणा, अनुमोदन और समाप्ति — क्रम से

चरण	प्रावधान (44वें संशोधन के बाद)
1. मंत्रिमंडल	प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का निर्णय राष्ट्रपति को लिखित में
2. उद्घोषणा	पूरे भारत या किसी भाग के लिए (42वाँ संशोधन); वास्तविक युद्ध/आक्रमण/विद्रोह से पहले भी, यदि "आसन्न ख़तरा" हो
3. अनुमोदन	एक महीने में दोनों सदनों से विशेष बहुमत — कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित-मतदान के दो-तिहाई; लोकसभा भंग हो तो नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन
4. अवधि	छह महीने; हर छह महीने पर फिर विशेष बहुमत से — अधिकतम सीमा नहीं
5. समाप्ति	राष्ट्रपति किसी भी समय; या लोकसभा साधारण बहुमत से अस्वीकृति-प्रस्ताव पारित करे

चरण	प्रावधान (44वें संशोधन के बाद)
6. विशेष बैठक	लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित सूचना दें तो 14 दिन में विशेष बैठक

38वें संशोधन (1975) ने कहा था कि राष्ट्रपति की "संतुष्टि" को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती; **44वें संशोधन** ने यह प्रावधान हटा दिया। **मिनर्वा मिल्स वाद (1980)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उद्घोषणा पूरी तरह असंगत, बाहरी या दुर्भावनापूर्ण आधार पर हो तो न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

> ⚠️ **भ्रम से बचें**
>
> अनुमोदन की अवधि **एक महीना** (44वें से पहले दो महीने); अनुच्छेद 356 और 360 में अब भी **दो महीने**।
>
> समाप्ति के लिए लोकसभा का **साधारण बहुमत** काफ़ी; पर जारी रखने के लिए **विशेष बहुमत**।
>
> "आंतरिक अशांति" शब्द 44वें संशोधन से हटा और **"सशस्त्र विद्रोह"** आया — 1975 का आपातकाल आज के नियमों में संभव नहीं होता।



चित्र 10.32: राष्ट्रीय आपातकाल — अनुच्छेद 352 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

> 🌟 **क्या आप जानते हैं? — "सशस्त्र विद्रोह" का अर्थ**
>
> 44वें संशोधन ने "आंतरिक अशांति" जैसे अस्पष्ट शब्द की जगह **"सशस्त्र विद्रोह"** रखा, ताकि केवल राजनीतिक विरोध, आंदोलन या प्रदर्शन को आधार बनाकर आपातकाल न लगाया जा सके; विद्रोह का **सशस्त्र** होना ज़रूरी है।

30. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव — केंद्र-राज्य संबंध, संसद एवं मौलिक अधिकार

📖 28 अप्रैल 1976 — एडीएम जबलपुर: जब जीवन का अधिकार भी "निलंबित" हुआ

1975 के आपातकाल में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 359 के तहत आदेश दिया कि **अनुच्छेद 14, 21 और 22** के प्रवर्तन के लिए कोई अदालत नहीं जा सकेगा। देश भर में **मीसा** (आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम) के तहत हज़ारों लोग बिना मुकदमे जेल में थे। कई उच्च न्यायालयों ने फिर भी उनकी **बंदी प्रत्यक्षीकरण** याचिकाएँ सुनीं।

सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई। **28 अप्रैल 1976** को पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने **4:1** से कहा कि आपातकाल में अनुच्छेद 21 के लिए भी कोई अदालत नहीं जा सकता। अकेले असहमत रहे न्यायमूर्ति **एच.आर. खन्ना** ने लिखा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की देन नहीं, उससे भी पहले का है। इसकी क़ीमत उन्हें मुख्य न्यायाधीश का पद खोकर चुकानी पड़ी।

इसी अनुभव से **44वाँ संशोधन** आया, जिसने कहा कि **अनुच्छेद 20 और 21** आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। और **2017** में **के.एस. पुट्टस्वामी** वाद में नौ न्यायाधीशों ने एडीएम जबलपुर के बहुमत-निर्णय को "गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण" कहकर ख़ारिज कर दिया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** एडीएम जबलपुर आपातकाल के प्रभावों की सबसे कड़वी सीख है; अगले खंड में तीनों आपातकालों और 1975 की पूरी कहानी।

📌 **याद रखने लायक बात:** एडीएम जबलपुर (1976, 4:1) — पुट्टस्वामी (2017) में ख़ारिज; 44वें संशोधन से अनुच्छेद 20-21 सुरक्षित।

क्षेत्र	प्रभाव	आधार
कार्यपालिका	केंद्र किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकता है; राज्य सरकारें निलंबित नहीं, पर केंद्र के नियंत्रण में	अनुच्छेद 353(क)
विधायी	संसद राज्य सूची पर कानून; आपातकाल समाप्ति के छह महीने बाद ऐसे कानून निष्प्रभावी	अनुच्छेद 250, 353(ख)
वित्तीय	राष्ट्रपति केंद्र-राज्य राजस्व-वितरण बदल सकते हैं; आदेश संसद के सामने	अनुच्छेद 354
लोकसभा का कार्यकाल	कानून से एक-एक वर्ष बढ़ सकता है; आपातकाल के बाद छह महीने से अधिक नहीं	अनुच्छेद 83(2) — पाँचवीं लोकसभा (1971-77) दो बार बढ़ी
विधानसभा का कार्यकाल	उसी तरह एक-एक वर्ष	अनुच्छेद 172(1)

क्षेत्र	प्रभाव	आधार
मौलिक अधिकार	358 — अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित (केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण पर); 359 — राष्ट्रपति के आदेश से अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित, पर 20-21 नहीं	अनुच्छेद 358, 359

◆ मूल अधिकारों पर प्रभाव — अनुच्छेद 358 एवं 359

पहलू	अनुच्छेद 358 — अनुच्छेद 19 का निलंबन	अनुच्छेद 359 — अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक
क्या होता है?	अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएँ स्वतः निलंबित	मौलिक अधिकार निलंबित नहीं — केवल न्यायालय जाने का अधिकार (प्रवर्तन) रुकता है, राष्ट्रपति के अलग आदेश से
स्वतः लागू?	हाँ — आपातकाल घोषित होते ही	नहीं — राष्ट्रपति का अलग आदेश ज़रूरी
आपातकाल का प्रकार	केवल बाह्य आपातकाल (युद्ध/बाह्य आक्रमण)	बाह्य + आंतरिक — दोनों में लागू हो सकता है
अनुच्छेद 20-21 पर असर	अनुच्छेद 19 निलंबित; अनुच्छेद 20-21 नहीं	अनुच्छेद 20 व 21 कभी नहीं (44वें संशोधन के बाद)

🔍 आसान परिभाषा: अनुच्छेद 358 बनाम 359

📘 **परिभाषा:** अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपात (युद्ध या बाह्य आक्रमण) घोषित होते ही अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं; अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश देकर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर सकते हैं।

💡 **आसान भाषा में:** 358 — अधिकार ही "सो" जाता है; 359 — अधिकार रहता है, पर अदालत का दरवाज़ा बंद। 🏠 **उदाहरण:** 1975 में अनुच्छेद 359 के आदेश से मीसा बंदियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ रोकी गईं; 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 पर ऐसा आदेश संभव नहीं।

⚠️ भ्रम से बचें

आपातकाल में राज्य सरकारें **बर्ख़ास्त नहीं** होतीं — यह अनुच्छेद 356 से अलग है।

अनुच्छेद 358 **सशस्त्र विद्रोह** वाले आपातकाल में लागू नहीं (44वाँ संशोधन); केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण पर।

राष्ट्रीय आपातकाल में भी **उच्च न्यायालय** और **सर्वोच्च न्यायालय** काम करते रहते हैं; केवल कुछ अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक लगती है।



चित्र 10.33: राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

New India Education by Omkar Sir

📊 मौलिक अधिकार और आपातकाल — मुख्य बिंदु

1. अनुच्छेद 358 का निलंबन **स्वतः** होता है, अलग आदेश नहीं चाहिए।
2. अनुच्छेद 359 का आदेश **पूरे देश या किसी भाग** के लिए हो सकता है और संसद के सामने रखा जाता है।
3. 1978 के बाद अनुच्छेद 359 का आदेश केवल उन्हीं कानूनों को बचाता है जो **आपातकाल से संबंधित** हों।
4. 1962 और 1971 के आपातकालों में भी अनुच्छेद 359 के आदेश जारी हुए थे।

🌟 क्या आप जानते हैं? — न्यायमूर्ति खन्ना की असहमति

एडीएम जबलपुर में न्यायमूर्ति **एच.आर. खन्ना** की असहमति को बाद में भारत की न्यायिक परंपरा की सबसे साहसिक रायों में गिना गया; 2017 के पुट्टस्वामी वाद में उसी को सही माना गया।

31. 1962, 1971 और 1975 — तीनों राष्ट्रीय आपातकाल एवं शाह आयोग

📖 25-26 जून 1975 की रात — एक घोषणा, उन्नीस महीने

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति **जगमोहनलाल सिन्हा** ने राज नारायण की याचिका पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव रद्द कर दिया। 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें केवल सशर्त स्थगन मिला। **25 जून** को दिल्ली के **रामलीला मैदान** में **जयप्रकाश नारायण** की विशाल सभा हुई।

उसी रात राष्ट्रपति **फ़ख़रुद्दीन अली अहमद** ने **"आंतरिक अशांति"** के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए; मंत्रिमंडल को अगली सुबह केवल सूचित किया गया। अख़बारों पर **सेंसर** लगा, विपक्ष के बड़े नेता जेल गए — जयपुर की **महारानी गायत्री देवी** भी **30 जुलाई 1975** को गिरफ़्तार होकर लगभग साढ़े पाँच महीने तिहाड़ में रहीं।

जनवरी 1977 में चुनाव घोषित हुए, कांग्रेस हारी और **21 मार्च 1977** को आपातकाल हटा। जनता सरकार ने **शाह आयोग** बनाया, जिसने आपातकाल की घोषणा को अनुचित ठहराया। **12 जुलाई 2024** की अधिसूचना से केंद्र ने **25 जून** को **"संविधान हत्या दिवस"** घोषित किया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** तीनों राष्ट्रीय आपातकालों के बाद हम दूसरे आपातकाल — राज्यों के राष्ट्रपति शासन — की ओर बढ़ते हैं।

📌 **याद रखने लायक बात:** तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल — 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977; आधार "आंतरिक अशांति"।

आपातकाल	घोषणा	आधार	राष्ट्रपति	समाप्ति
पहला	26 अक्टूबर 1962	बाह्य आक्रमण (चीन)	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	10 जनवरी 1968
दूसरा	3 दिसंबर 1971	बाह्य आक्रमण (पाकिस्तान)	वी.वी. गिरि	21 मार्च 1977
तीसरा	25 जून 1975	आंतरिक अशांति	फ़ख़रुद्दीन अली अहमद	21 मार्च 1977

ध्यान दें — 1975 का आपातकाल घोषित हुआ तब **1971 वाला आपातकाल पहले से लागू** था; दोनों एक साथ **21 मार्च 1977** को हटे। आपातकाल के दौरान **38वाँ (1975), 39वाँ (1975 — प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक जाँच से बाहर)** और **42वाँ (1976 — "लघु संविधान")** संशोधन पारित हुए। **आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम** (मीसा, 1971) के तहत लगभग एक लाख से अधिक लोग हिरासत में रहे।

31.1 शाह आयोग (1977-78)

जनता सरकार ने **28 मई 1977** को पूर्व मुख्य न्यायाधीश **जे.सी. शाह** की अध्यक्षता में **जाँच आयोग अधिनियम, 1952** के तहत आयोग बनाया। आयोग ने **1978** में तीन रिपोर्टें दीं और कहा कि आपातकाल की घोषणा के समय देश में **ऐसी कोई आंतरिक अशांति नहीं थी** जो इसे उचित ठहराए; उसने सेंसरशिप, मनमानी गिरफ़्तारियों, दिल्ली के तुर्कमान गेट जैसे विध्वंस और जबरन नसबंदी का ब्यौरा दिया। आयोग की सिफ़ारिशें 44वें संशोधन की पृष्ठभूमि बनीं।

📊 1975-77 — राजस्थान का अनुभव

1. जयपुर की **महारानी गायत्री देवी** (तब स्वतंत्र पार्टी की सांसद) — 30 जुलाई 1975 को विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी-निवारण अधिनियम (COFEPOSA) में गिरफ़्तार; लगभग साढ़े पाँच महीने तिहाड़ में।
2. राज्य के अनेक विपक्षी नेता मीसा के तहत जेलों में रहे; बाद में राजस्थान सरकार ने "लोकतंत्र सेनानियों" को पेंशन व सम्मान की योजना चलाई।
3. 1977 के चुनाव के बाद केंद्र ने नौ राज्यों की कांग्रेस सरकारें बर्ख़ास्त कीं — राजस्थान में **30 अप्रैल 1977** से राष्ट्रपति शासन लगा (खंड 34)।

🔍 आसान परिभाषा: शाह आयोग (Shah Commission)

📘 **परिभाषा:** जनता सरकार द्वारा 1977 में जाँच आयोग अधिनियम के तहत पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में गठित आयोग, जिसने 1975-77 के आपातकाल की ज़्यादतियों की जाँच कर घोषणा को अनुचित ठहराया।

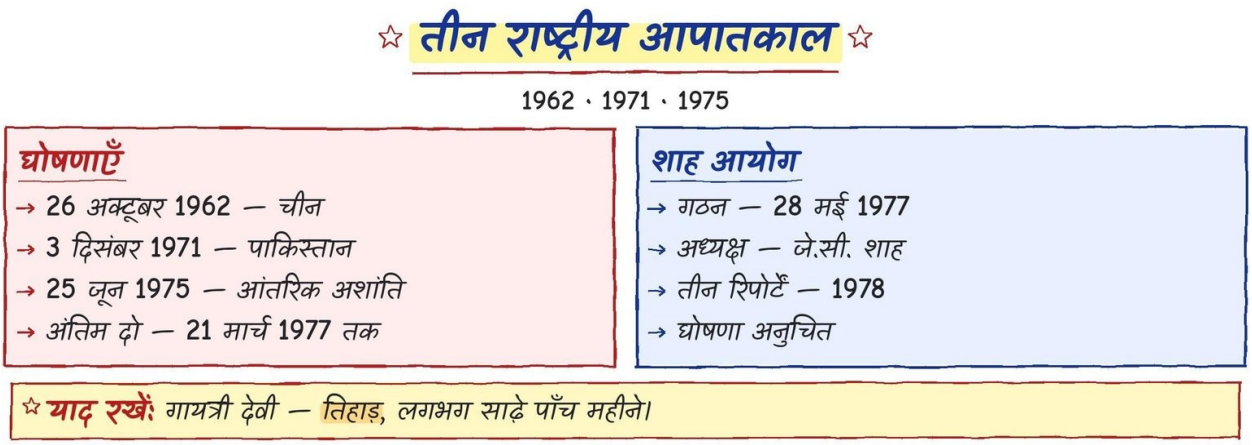
💡 **आसान भाषा में:** आपातकाल का "पोस्टमार्टम" करने वाला आयोग। 🏠 **उदाहरण:** आयोग की रिपोर्टों ने दिखाया कि बिना ठोस आधार के आपातकाल लगा था — इसी से 44वें संशोधन में "सशस्त्र विद्रोह" शब्द आया।

⚠️ भ्रम से बचें

पहले दो आपातकाल **बाह्य आक्रमण** पर, तीसरा **आंतरिक अशांति** पर — "युद्ध" आधार पर कोई घोषणा नहीं हुई।

1971 और 1975 के आपातकाल **एक साथ** चल रहे थे और **एक ही दिन** (21 मार्च 1977) हटे।

"संविधान हत्या दिवस" **25 जून** है — 12 जुलाई 2024 की अधिसूचना से; 26 नवंबर "संविधान दिवस" से अलग।



चित्र 10.34: 1962, 1971 और 1975 — तीनों राष्ट्रीय आपातकाल — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

32. राष्ट्रपति शासन (President's Rule — अनुच्छेद 356)

📖 31 जुलाई 1959 — पहली बार किसी बहुमत वाली निर्वाचित सरकार की बर्ख़ास्तगी

1957 में केरल में **ई.एम.एस. नंबूदरीपाद** के नेतृत्व में दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकारों में से एक बनी। उसके **शिक्षा विधेयक** और **भूमि सुधार** के विरुद्ध चर्च, नायर सेवा समाज और विपक्ष ने मिलकर **"मुक्ति संग्राम"** (विमोचन समरम्) छेड़ा, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ी।

सरकार के पास विधानसभा में बहुमत था, फिर भी राज्यपाल की रिपोर्ट पर **31 जुलाई 1959** को केंद्र ने अनुच्छेद 356 के तहत सरकार बर्ख़ास्त कर दी। यह पहला अवसर था जब बहुमत वाली निर्वाचित सरकार को इस तरह हटाया गया। (राष्ट्रपति शासन का पहला प्रयोग इससे पहले **20 जून 1951** को **पंजाब** में हो चुका था, पर वह सत्तारूढ़ दल की आंतरिक कलह के कारण था।)

केरल 1959 ने अनुच्छेद 356 के **राजनीतिक दुरुपयोग** की बहस शुरू की, जो 1977, 1980 और 1992 से होते हुए बोम्मई वाद तक पहुँची।

🎯 **इस कहानी से समझें:** केरल 1959 से अनुच्छेद 356 की प्रक्रिया और न्यायिक नियंत्रण — अगले खंड — का महत्व समझ आता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** पहला राष्ट्रपति शासन — पंजाब, 20 जून 1951; बहुमत वाली सरकार की पहली बर्ख़ास्तगी — केरल, 31 जुलाई 1959।

- आधार — राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता — यह राज्यपाल की रिपोर्ट पर या उसके बिना भी हो सकता है। अनुच्छेद 365 — यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन न करे, तो यह भी अनुच्छेद 356 का एक आधार बनता है।

पहलू	विवरण
संसदीय अनुमोदन	2 महीने के भीतर; साधारण बहुमत (राष्ट्रीय आपातकाल जैसा विशेष बहुमत नहीं)
प्रारंभिक अवधि	6 माह (अनुमोदन के बाद)
अधिकतम अवधि	सामान्यतः 3 वर्ष (विशेष अपवाद — पंजाब में 68वें संशोधन 1991 से 5 वर्ष तक)
1 वर्ष से आगे बढ़ाने की शर्त	(i) राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत/राज्य में लागू हो; तथा (ii) निर्वाचन आयोग का प्रमाण-पत्र कि चुनाव संभव नहीं
निरसन	राष्ट्रपति किसी भी समय; संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं; लोकसभा निरस्त नहीं कर सकती (अनुच्छेद 352 से यह प्रमुख अंतर है)

New India Education by Omkar Sir

🔍 आसान परिभाषा: राष्ट्रपति शासन (President's Rule — अनुच्छेद 356)

📘 **परिभाषा:** जब किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राज्य सरकार को बर्खास्त कर, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र द्वारा सीधा प्रशासन चलाने की व्यवस्था।

💡 **आसान भाषा में:** जब किसी राज्य में सरकार बुरी तरह अस्थिर हो जाए (जैसे किसी भी दल के पास बहुमत न हो, या संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए), तो केंद्र अस्थायी रूप से उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है, जब तक नई सरकार बनाने की स्थिति न बने या नए चुनाव न हों। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी स्कूल की एक शाखा में प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल दोनों अचानक झगड़े में इस्तीफा दे दें, और कोई भी अध्यापक स्कूल संभालने की स्थिति में न हो — तो मुख्यालय (केंद्र) अस्थायी रूप से एक बाहरी प्रशासक भेजकर उस शाखा को तब तक संभालता है, जब तक नया प्रिंसिपल न मिल जाए। एस.आर. बोम्मई वाद (1994) ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम उपाय है, राजनीतिक बदले की भावना से नहीं लगाया जा सकता, और न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।

32.1 दो आधार — अनुच्छेद 356 और 365

- **अनुच्छेद 356** — राष्ट्रपति, **राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा**, संतुष्ट हों कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकता।
- **अनुच्छेद 365** — राज्य केंद्र के किसी वैध निर्देश का पालन न करे, तो राष्ट्रपति मान सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया।

चरण	प्रावधान
अनुमोदन	दो महीने में दोनों सदनों से **साधारण बहुमत**
अवधि	छह महीने; फिर छह-छह महीने करके **अधिकतम तीन वर्ष**
एक वर्ष से आगे	(i) पूरे देश या राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, **और** (ii) निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव संभव नहीं (44वाँ संशोधन)
समाप्ति	राष्ट्रपति किसी भी समय, बाद की उद्घोषणा से — संसद की मंज़ूरी नहीं चाहिए

⚠️ भ्रम से बचें

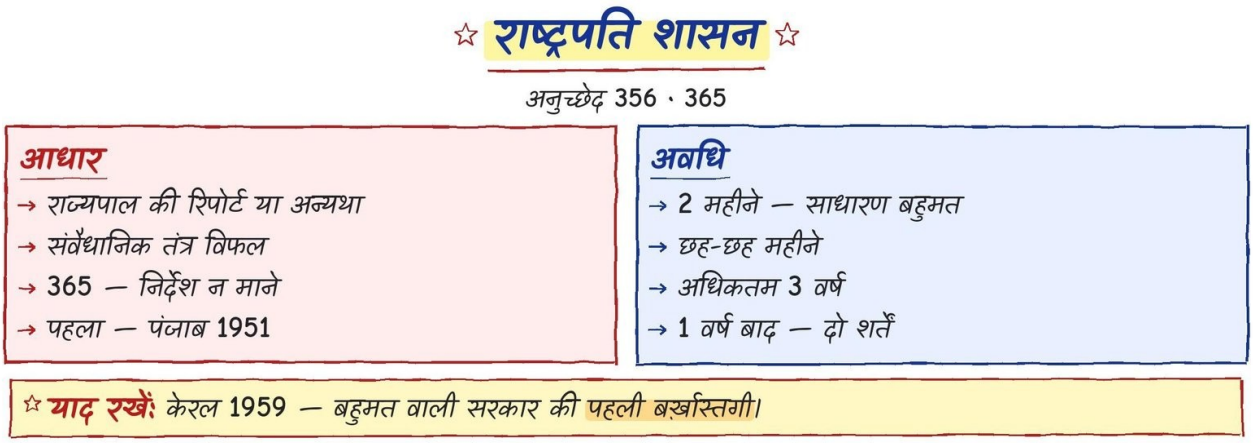
अनुच्छेद 356 का अनुमोदन **साधारण बहुमत** से; अनुच्छेद 352 का **विशेष बहुमत** से।

एक वर्ष से आगे बढ़ाने की **दोनों शर्तें एक साथ** चाहिए — केवल निर्वाचन आयोग का प्रमाणपत्र काफ़ी नहीं।

लोकसभा अनुच्छेद 356 को **समाप्त नहीं** करा सकती (अनुच्छेद 352 जैसा अस्वीकृति-प्रस्ताव यहाँ नहीं)।

📊 राष्ट्रपति शासन — पहले के कुछ प्रसंग

1. पंजाब, 20 जून 1951 — सत्तारूढ़ दल की आंतरिक कलह; पहला प्रयोग।
2. पेप्सू (1953), आंध्र (1954), त्रावणकोर-कोचीन (1956) — शुरुआती दशक के प्रयोग।
3. केरल, 31 जुलाई 1959 — बहुमत वाली सरकार की पहली बर्ख़ास्तगी।
4. 1967 के बाद — गठबंधन सरकारों के गिरने पर कई राज्यों में बार-बार प्रयोग।



चित्र 10.35: राष्ट्रपति शासन — अनुच्छेद 356 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

33. अनुच्छेद 356 — प्रक्रिया, प्रभाव एवं न्यायिक नियंत्रण

📖 2005-2006 — बिहार विधानसभा जो कभी बैठी ही नहीं

फ़रवरी 2005 के बिहार चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला और **7 मार्च 2005** से राष्ट्रपति शासन लगा, विधानसभा **निलंबित** रही। मई 2005 में जब एक गठबंधन सरकार बनाने का दावा करने वाला था, राज्यपाल **बूटा सिंह** ने रिपोर्ट भेजी कि विधायकों को "ख़रीदा" जा रहा है, और **23 मई 2005** की आधी रात विधानसभा **भंग** कर दी गई — बिना एक भी बैठक हुए।

रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2005 में और विस्तृत कारणों के साथ **24 जनवरी 2006** को कहा कि विधानसभा का भंग करना **असंवैधानिक** था; राज्यपाल ने बिना ठोस सामग्री के, केवल अपनी धारणा से रिपोर्ट भेजी थी। तब तक नए चुनाव चल रहे थे, इसलिए न्यायालय ने पुरानी विधानसभा बहाल नहीं की।

इस वाद ने बोम्मई के सिद्धांत को और पक्का किया — **बहुमत का दावा सदन में जाँचा जाए**, राज्यपाल की व्यक्तिगत राय पर नहीं।

🎯 **इस कहानी से समझें:** प्रक्रिया और न्यायिक नियंत्रण के बाद अगला खंड अनुच्छेद 356 के पूरे इतिहास और राजस्थान के चार प्रसंगों को देखता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** रामेश्वर प्रसाद वाद (2006) — बिहार विधानसभा का 2005 का विघटन असंवैधानिक।

📊 अनुच्छेद 356 — 38वें से 44वें संशोधन तक

1. **38वाँ (1975)** — राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम, न्यायालय में चुनौती नहीं।
2. **42वाँ (1976)** — एक बार में अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष।
3. **44वाँ (1978)** — 38वें की वर्जना हटी; अवधि फिर छह महीने; एक वर्ष से आगे दो शर्तें।
4. **बोम्मई (1994)** — न्यायिक समीक्षा के ठोस मानदंड।

अनुच्छेद 356 — राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया



चित्र 10.36: अनुच्छेद 356 — रिपोर्ट से समाप्ति तक की प्रक्रिया

33.1 राष्ट्रपति शासन के प्रभाव

अंग	प्रभाव
राज्य कार्यपालिका	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बर्ख़ास्त; राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य स्वयं लेते हैं — व्यवहार में राज्यपाल, मुख्य सचिव और केंद्र द्वारा नियुक्त सलाहकारों के माध्यम से
राज्य विधायिका	निलंबित या भंग; उसकी शक्तियाँ संसद प्रयोग करती है
कानून	संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है या यह शक्ति राष्ट्रपति को सौंप सकती है ("राष्ट्रपति अधिनियम" — अनुच्छेद 357); ये राष्ट्रपति शासन के बाद भी चलते हैं, जब तक राज्य विधानमंडल न बदले
बजट	लोकसभा का सत्र न हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय का अधिकार दे सकते हैं
उच्च न्यायालय	कोई प्रभाव नहीं — उसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति नहीं ले सकते
मौलिक अधिकार	कोई प्रभाव नहीं (यह राष्ट्रीय आपातकाल से बड़ा अंतर है)

New India Education by Omkar Sir

◆ एस.आर. बोम्मई वाद 1994 — सही एवं गलत प्रयोग

उचित प्रयोग (Proper Use)	अनुचित प्रयोग (Improper Use)
◆ हंग असेंबली — किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं ◆ बहुमत दल मंत्रिपरिषद बनाने से इनकार करे ◆ मंत्रिपरिषद गिरने के बाद कोई विकल्प न हो ◆ केंद्रीय निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा ◆ आंतरिक विध्वंस (संविधान के विरुद्ध); भौतिक टूटन	◆ बिना फ्लोर टेस्ट का मौका दिए मंत्रिपरिषद हटाना ◆ राज्यपाल का स्वयं बहुमत का आकलन करना ◆ लोकसभा चुनाव में भारी हार (1977/1980 जैसे मामले) ◆ केवल कुप्रशासन/भ्रष्टाचार के आरोप पर, बिना पूर्व चेतावनी दिए ◆ शुद्ध पार्टी-राजनीतिक या असंगत कारणों से

33.2 न्यायिक नियंत्रण की यात्रा

वाद	वर्ष	सिद्धांत
राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ	1977	नौ राज्यों की बर्ख़ास्तगी (राजस्थान सहित) पर न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया — "राजनीतिक प्रश्न", पर दुर्भावना हो तो समीक्षा संभव

वाद	वर्ष	सिद्धांत
एस.आर. बोम्मई	1994	न्यायिक समीक्षा, फ्लोर टेस्ट, संसद की मंज़ूरी से पहले विधानसभा भंग नहीं, सरकार की बहाली संभव
रामेश्वर प्रसाद (बिहार)	2006	राज्यपाल की बिना आधार की रिपोर्ट पर विधानसभा भंग करना असंवैधानिक
उत्तराखंड (हरीश रावत) प्रकरण	2016	उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन रद्द किया; सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में फ्लोर टेस्ट — सरकार बहाल
नबाम रेबिया (अरुणाचल)	2016	राज्यपाल के असंवैधानिक कदम रद्द; दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल

🔍 आसान परिभाषा: फ्लोर टेस्ट (शक्ति-परीक्षण)

📘 **परिभाषा:** विधानसभा के सदन में मतदान द्वारा यह परखना कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं; बोम्मई वाद के बाद यही बहुमत जाँचने का एकमात्र संवैधानिक तरीका माना गया।

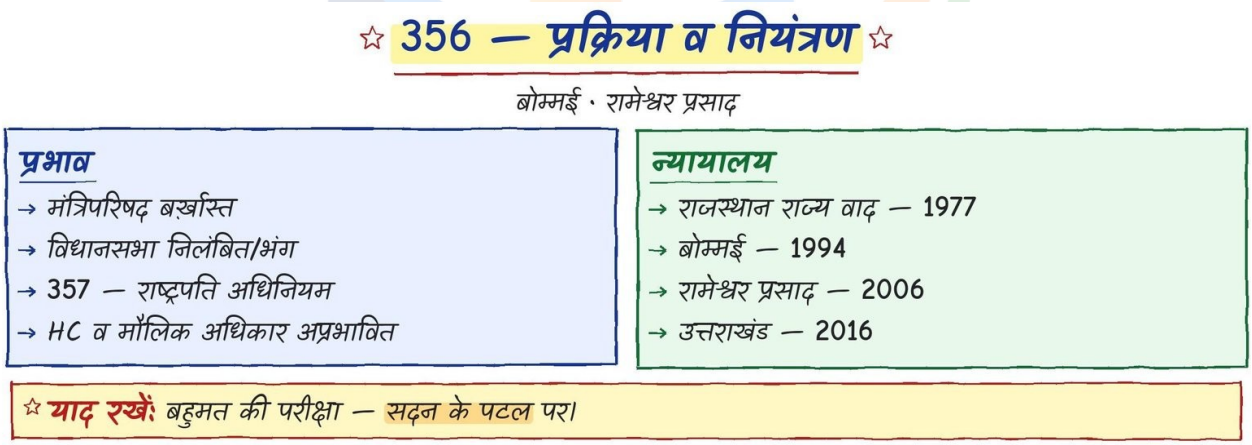
💡 **आसान भाषा में:** बहुमत का फ़ैसला गिनती से — राजभवन के कमरे में नहीं, सदन में। 🏠 **उदाहरण:** राजस्थान में 2020 के राजनीतिक संकट के समय सरकार ने विधानसभा में विश्वास-मत जीतकर अपना बहुमत सिद्ध किया।

⚠️ भ्रम से बचें

राष्ट्रपति शासन में **विधानसभा पहले निलंबित** रहती है; संसद की मंज़ूरी के बाद ही भंग हो सकती है (बोम्मई)।

"राष्ट्रपति अधिनियम" अनुच्छेद **357** के तहत बनते हैं, और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी लागू रहते हैं।

राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (**1977**) और बोम्मई (**1994**) — दोनों में राजस्थान पक्षकार था; पहले में न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, दूसरे में 1992 की बर्ख़ास्तगी वैध मानी।



चित्र 10.37: अनुच्छेद 356 — प्रक्रिया, प्रभाव एवं न्यायिक नियंत्रण — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

34. अनुच्छेद 356 का प्रयोग — 1951 से 2026 तक एवं राजस्थान

📖 15 दिसंबर 1992 — जयपुर में भैरोंसिंह शेखावत सरकार की बर्ख़ास्तगी

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढाँचा गिराए जाने के बाद केंद्र ने कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र का आरोप था कि भाजपा-शासित राज्य इस प्रतिबंध को ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे। **15 दिसंबर 1992** को **राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश** की सरकारें बर्ख़ास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया (उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर को ही)।

राजस्थान में मुख्यमंत्री **भैरोंसिंह शेखावत** की सरकार के पास विधानसभा में बहुमत था। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन **3 दिसंबर 1993** तक चला; नवंबर 1993 के चुनाव के बाद शेखावत फिर मुख्यमंत्री बने। यह राजस्थान का **चौथा और अब तक का अंतिम** राष्ट्रपति शासन है।

बोम्मई वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इन तीन राज्यों की बर्ख़ास्तगी को **वैध** माना, क्योंकि **पंथनिरपेक्षता** संविधान का मूल ढाँचा है और उसके विरुद्ध आचरण अनुच्छेद 356 का आधार बन सकता है।

🎯 **इस कहानी से समझें:** राजस्थान के प्रसंग से अनुच्छेद 356 का इतिहास पूरा होता है; अब तीसरा और कभी न लगा आपातकाल — वित्तीय आपातकाल।

📌 **याद रखने लायक बात:** राजस्थान में राष्ट्रपति शासन — 1967, 1977, 1980, 1992-93 (कुल चार बार)।

📊 अनुच्छेद 356 — आँकड़ों में

1. पहला प्रयोग — **पंजाब, 20 जून 1951**; बहुमत वाली सरकार की पहली बर्ख़ास्तगी — **केरल, 31 जुलाई 1959**।
2. 1950 से 1994 तक लगभग **100 बार**; फ़रवरी 2025 के मणिपुर प्रसंग तक कुल लगभग **135 बार** (कुछ गणनाओं में 134)।
3. सबसे अधिक बार — **मणिपुर** (11) और **उत्तर प्रदेश** (10); सबसे लंबी कुल अवधि — **जम्मू-कश्मीर** (12 वर्ष से अधिक), फिर पंजाब।
4. सामूहिक बर्ख़ास्तगी — **1977** (जनता सरकार, नौ राज्य) और **1980** (कांग्रेस सरकार, नौ राज्य)।
5. हाल के प्रयोग — महाराष्ट्र (नवंबर 2019, 12 दिन), पुदुचेरी (फ़रवरी 2021), मणिपुर (13 फ़रवरी 2025 से 4 फ़रवरी 2026; लोकसभा ने 3 अप्रैल व राज्यसभा ने 4 अप्रैल 2025 को अनुमोदन दिया; अगस्त 2025 में छह महीने बढ़ा)।

34.1 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन — चार प्रसंग

क्रम	अवधि	पृष्ठभूमि	उसके बाद
1	13 मार्च 1967 — 26 अप्रैल 1967	चौथे विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु स्थिति; सरकार गठन पर विवाद और जयपुर में आंदोलन	मोहनलाल सुखाड़िया फिर मुख्यमंत्री
2	30 अप्रैल 1977 — 21 जून 1977	लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद हरिदेव जोशी सरकार बर्ख़ास्त (नौ राज्यों में)	भैरोंसिंह शेखावत (जनता पार्टी) मुख्यमंत्री
3	17 फ़रवरी 1980 — 5 जून 1980	कांग्रेस की केंद्र में वापसी के बाद शेखावत सरकार बर्ख़ास्त (नौ राज्यों में)	जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री
4	15 दिसंबर 1992 — 3 दिसंबर 1993	अयोध्या घटना के बाद शेखावत सरकार बर्ख़ास्त (तीन राज्यों में)	शेखावत फिर मुख्यमंत्री; बोम्मई में बर्ख़ास्तगी वैध

तिथियाँ राजस्थान विधानसभा के अभिलेख (सदन-कार्यकाल) के अनुसार हैं; कुछ स्रोत एक दिन आगे-पीछे बताते हैं (जैसे 29 अप्रैल 1977 या 4 दिसंबर 1993)। 1993 के बाद राजस्थान में **कभी राष्ट्रपति शासन नहीं** लगा — राज्य में तब से हर विधानसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया है।

🔍 आसान परिभाषा: सामूहिक बर्ख़ास्तगी (Mass Dismissal)

📘 **परिभाषा:** केंद्र में सत्ता बदलने के बाद, लोकसभा चुनाव में विरोधी दल की राज्य सरकारों की हार को "जनादेश खोना" मानकर, एक साथ कई राज्यों में अनुच्छेद 356 लगाने की प्रथा।

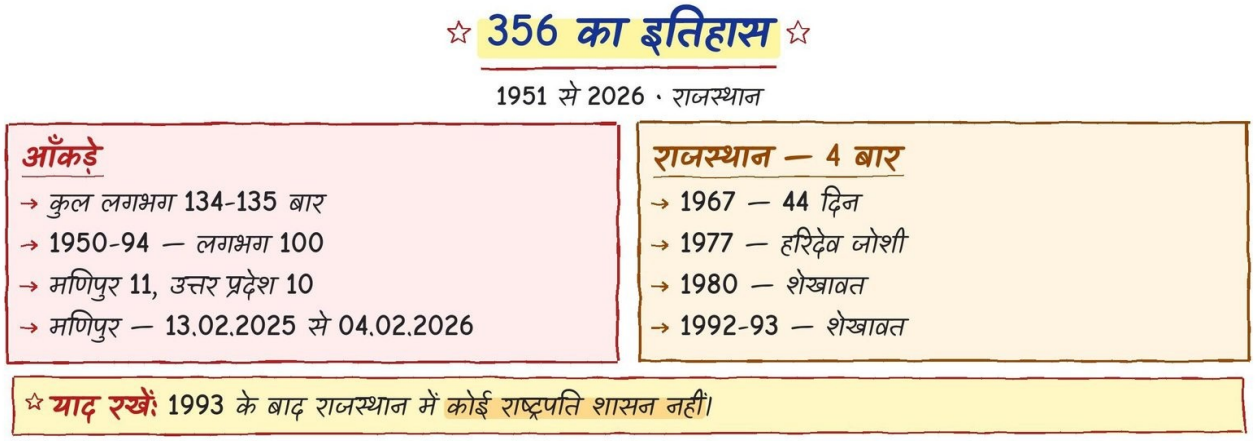
💡 **आसान भाषा में:** दिल्ली की कुर्सी बदली, तो कई राज्यों की सरकारें एक झटके में गईं। 🏠 **उदाहरण:** 1977 और 1980 — दोनों बार राजस्थान की सरकार इसी प्रथा से गई; बोम्मई वाद ने कहा कि केवल लोकसभा चुनाव की हार अनुच्छेद 356 का आधार नहीं।

⚠️ भ्रम से बचें

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन **चार** बार — 1967, 1977, 1980, 1992-93; सबसे लंबा **1992-93** (लगभग 354 दिन), सबसे छोटा **1967** (लगभग 44 दिन)।

मणिपुर में 2025 का राष्ट्रपति शासन **11वाँ** था — वहाँ सबसे अधिक बार।

पंजाब में 1987-1992 का राष्ट्रपति शासन तीन वर्ष से अधिक चला — इसके लिए 59वें, 64वें, 67वें और 68वें संशोधन लाए गए।



चित्र 10.38: अनुच्छेद 356 का प्रयोग — 1951 से 2026 एवं राजस्थान — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

35. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency — अनुच्छेद 360)

📖 1991 — जब सोना गिरवी रखा गया, पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा

1990-91 में खाड़ी युद्ध से तेल महँगा हुआ, विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की कमाई घटी और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। **जून 1991** तक भारत के पास विदेशी मुद्रा केवल लगभग **दो-तीन सप्ताह के आयात** लायक बची थी। देश पर विदेशी कर्ज़ न चुका पाने का ख़तरा था।

सरकार ने **मई 1991** में ज़ब्त सोने में से लगभग 20 टन और **जुलाई 1991** में भारतीय रिज़र्व बैंक का **लगभग 47 टन सोना** बैंक ऑफ़ इंग्लैंड व बैंक ऑफ़ जापान के पास **गिरवी** रखकर विदेशी मुद्रा जुटाई। फिर प्रधानमंत्री **पी.वी. नरसिम्हा राव** और वित्त मंत्री **डॉ. मनमोहन सिंह** ने जुलाई 1991 से उदारीकरण के बड़े सुधार शुरू किए और IMF से सहायता ली।

इतने गंभीर संकट में भी **अनुच्छेद 360** का प्रयोग नहीं हुआ — राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता छीने बिना, नीतिगत सुधारों से संकट संभाला गया। इसीलिए वित्तीय आपातकाल आज तक कभी घोषित नहीं हुआ।

🎯 **इस कहानी से समझें:** 1991 का अनुभव तीनों आपातकालों की तुलना और 44वें संशोधन के सुरक्षा-उपायों — अगले खंड — की पृष्ठभूमि बनाता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) — आज तक कभी घोषित नहीं; 1991 में भी नहीं।

पहलू	विवरण
घोषणा का आधार	भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) या साख (Credit) को खतरा
संसदीय अनुमोदन	2 माह के भीतर; साधारण बहुमत
अवधि	अनिश्चितकाल — कोई अधिकतम सीमा नहीं; हर 6 माह पुनः अनुमोदन ज़रूरी नहीं
प्रभाव	(a) केंद्र — राज्यों को वित्तीय औचित्य के मानकों का पालन करने के निर्देश; (b) वेतन-भत्ते कम करने का प्रावधान; (c) धन विधेयक व वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित; (d) SC व HC न्यायाधीशों का वेतन भी कम किया जा सकता है
अब तक कभी घोषित नहीं	1991 में गंभीर वित्तीय संकट था, फिर भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं की गई

🔍 आसान परिभाषा: वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency — अनुच्छेद 360)

📘 **परिभाषा:** जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को गंभीर खतरा हो, तब राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाने वाली आपातकालीन व्यवस्था, जिसमें केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर व्यापक नियंत्रण मिल जाता है।

💡 **आसान भाषा में:** यह तब लगाई जाती है जब देश का "बैंक बैलेंस" इतना बिगड़ जाए कि सरकार अपने खर्च या कर्ज़ चुकाने में असमर्थ दिखे — तब केंद्र सभी राज्यों को खर्च घटाने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का आदेश दे सकता है। 🏠 **उदाहरण:** जैसे किसी परिवार का मुखिया अगर देखे कि घर का पूरा बजट बुरी तरह बिगड़ रहा है और कर्ज़ चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो वह सभी सदस्यों के खर्च पर सख्त निगरानी और कटौती के आदेश दे सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह अनुच्छेद संविधान में होने के बावजूद आज तक (1991 के गंभीर आर्थिक संकट में भी) कभी लागू नहीं किया गया — भारत ने हमेशा दूसरे उपायों (जैसे IMF से ऋण, आर्थिक सुधार) से वित्तीय संकट संभाले हैं।

35.1 अनुच्छेद 360 — विस्तार से

38वें संशोधन (1975) ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और न्यायिक समीक्षा से बाहर बताया था; **44वें संशोधन** ने यह हटा दिया। उद्घोषणा के दौरान केंद्र राज्यों को **वित्तीय औचित्य** के निर्देश दे सकता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के **वेतन-भत्ते घटाने** को कह सकता है, राज्य विधानमंडल से पारित **धन विधेयक और वित्त विधेयक** राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित करवा सकता है, और केंद्र के कर्मचारियों तथा **उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों** के वेतन भी घटा सकता है।

> *"यह अनुच्छेद कमोबेश अमेरिका के राष्ट्रीय पुनरुद्धार अधिनियम (1933) के ढाँचे पर है, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक कठिनाइयाँ दूर करने के लिए ऐसे प्रावधान करने की शक्ति दी थी। (This Article more or less follows the pattern of the National Recovery Act of the United States, 1933)"* — **डॉ. भीमराव आंबेडकर, संविधान सभा**

⚠️ भ्रम से बचें

वित्तीय आपात की **कोई अधिकतम अवधि नहीं** और **बार-बार अनुमोदन** भी नहीं — एक बार अनुमोदन के बाद जब तक हटाया न जाए।

इसमें न्यायाधीशों के **वेतन भी घट** सकते हैं — अनुच्छेद 125 का यही एक अपवाद है।

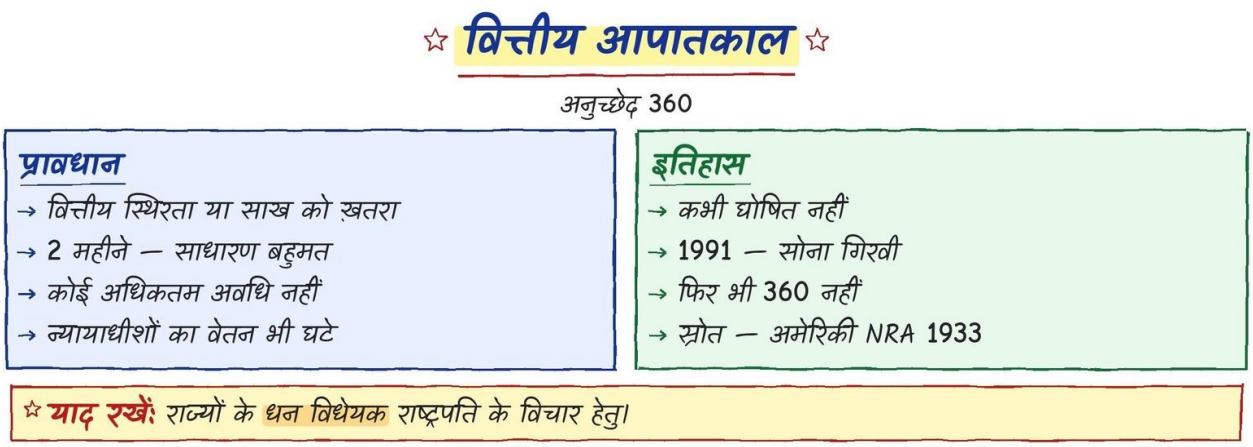
अनुमोदन **साधारण बहुमत** से, दो महीने में — 352 वाला विशेष बहुमत नहीं।

📊 1991 का संकट — क्यों नहीं लगा अनुच्छेद 360

1. संकट मुख्यतः **भुगतान-संतुलन** का था — विदेशी मुद्रा की कमी; राज्यों के बजट का नहीं।
2. समाधान नीतिगत था — रुपये का अवमूल्यन, IMF सहायता, उदारीकरण।
3. अनुच्छेद 360 राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता छीनता — जिसकी आवश्यकता नहीं थी।

🌟 क्या आप जानते हैं? — कोविड-19 और वित्तीय आपातकाल

2020 में कुछ याचिकाओं में कोविड के कारण वित्तीय आपातकाल घोषित करने की माँग उठी, पर केंद्र ने ऐसा नहीं किया; राहत पैकेज और राज्यों की उधार-सीमा अस्थायी रूप से बढ़ाकर संकट संभाला गया।



चित्र 10.39: वित्तीय आपातकाल — अनुच्छेद 360 — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

36. तीनों आपातकालों की तुलना एवं 44वें संशोधन के सुरक्षा-उपाय

📖 1977-78 — जनता सरकार और "फिर कभी नहीं" का संकल्प

मार्च 1977 में सत्ता में आई **जनता पार्टी** सरकार का पहला वादा था — आपातकाल जैसी घटना दोबारा न हो। विधि मंत्री **शांति भूषण** ने पहले **43वाँ संशोधन** (1977) लाकर 42वें संशोधन के कुछ प्रावधान हटाए, फिर **44वाँ संशोधन** विधेयक लाए।

राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलिए विपक्ष के साथ सहमति बनानी पड़ी — कुछ प्रस्ताव (जैसे संविधान के बुनियादी बदलावों पर जनमत-संग्रह) राज्यसभा ने हटा दिए। फिर भी **44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978** ऐतिहासिक बना — "आंतरिक अशांति" की जगह **"सशस्त्र विद्रोह"**, मंत्रिमंडल की **लिखित सलाह, एक महीने** में विशेष बहुमत से संसदीय अनुमोदन, **हर छह महीने** पर दोबारा मंज़ूरी, **लोकसभा द्वारा निरसन**, और **अनुच्छेद 20-21** कभी निलंबित नहीं।

इसी संशोधन ने **संपत्ति के अधिकार** को भी मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा — यानी 1975 के अनुभव ने संविधान को कई मोर्चों पर बदल दिया।

🎯 **इस कहानी से समझें:** 44वें संशोधन के सुरक्षा-उपायों के बाद अगला खंड पूछता है — क्या ये काफ़ी हैं? आलोचना, औचित्य और सुधार-सुझाव।

📌 **याद रखने लायक बात:** 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978 — आपातकाल के दुरुपयोग पर सबसे बड़ा अंकुश।

पहलू	राष्ट्रीय आपातकाल (352)	राष्ट्रपति शासन (356)	वित्तीय आपातकाल (360)
आधार	युद्ध/बाह्य आक्रमण/सशस्त्र विद्रोह	संवैधानिक मशीनरी की विफलता	वित्तीय स्थिरता/साख को खतरा
संसदीय अनुमोदन	1 माह	2 माह	2 माह
बहुमत	विशेष बहुमत	साधारण बहुमत	साधारण बहुमत
प्रारंभिक अवधि	6 माह	6 माह	अनिश्चित
अधिकतम अवधि	कोई नहीं (6-6 माह नवीकरण)	3 वर्ष	कोई नहीं
निरसन	राष्ट्रपति + लोकसभा	केवल राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
मौलिक अधिकारों पर प्रभाव	अनुच्छेद 19 (बाह्य) + अनुच्छेद 359 आदेश	कोई सीधा प्रभाव नहीं	कोई सीधा प्रभाव नहीं
पहली बार	1962 (चीन)	1951 (पंजाब)	कभी घोषित नहीं

📌 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़े गए मुख्य सुरक्षा-उपाय

"आंतरिक अशांति" → "सशस्त्र विद्रोह" (राष्ट्रीय आपातकाल); कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य; 38वें संशोधन से हटाई गई न्यायिक पुनरावलोकन की सुविधा पुनः बहाल; संसदीय अनुमोदन अवधि 2 माह से घटाकर 1 माह (राष्ट्रीय आपातकाल में); अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत (पहले साधारण बहुमत था); अनिश्चितकाल की जगह 6-6 माह का नवीकरण; लोकसभा को भी निरस्त करने की शक्ति (1/10 सदस्यों के नोटिस पर); अनुच्छेद 20 व 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते।

तीन आपातकाल — एक नज़र में

राष्ट्रीय — अनुच्छेद 352

आधार: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह
मंत्रिमंडल की लिखित सलाह
अनुमोदन: 1 महीना, विशेष बहुमत
अवधि: छह-छह महीने, सीमा नहीं
अंत: राष्ट्रपति या लोकसभा (साधारण बहुमत)
मौलिक अधिकार प्रभावित (358, 359)
प्रयोग: 1962, 1971, 1975

राष्ट्रपति शासन — अनुच्छेद 356

आधार: राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल (365 भी)
राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्यथा
अनुमोदन: 2 महीने, साधारण बहुमत
अवधि: छह-छह महीने, अधिकतम 3 वर्ष
अंत: केवल राष्ट्रपति
मौलिक अधिकार अप्रभावित
प्रयोग: लगभग 134-135 बार

वित्तीय — अनुच्छेद 360

आधार: वित्तीय स्थिरता या साख को ख़तरा
अनुमोदन: 2 महीने, साधारण बहुमत
अवधि: कोई सीमा नहीं, दोबारा मंज़ूरी नहीं
वेतन घट सकते (न्यायाधीश भी)
राज्य के धन विधेयक राष्ट्रपति हेतु
मौलिक अधिकार अप्रभावित
प्रयोग: कभी नहीं

44वाँ संशोधन (1978) — सुरक्षा-कवच

"आंतरिक अशांति" हटा • अनुच्छेद 20-21 कभी निलंबित नहीं • न्यायिक समीक्षा की वर्जना हटी • 356 एक वर्ष से आगे केवल दो शर्तों पर

चित्र 10.40: तीन आपातकाल — आधार, अनुमोदन, अवधि और प्रभाव की तुलना

36.1 44वाँ संशोधन — पहले और बाद

विषय	1975-76 की स्थिति	44वें संशोधन (1978) के बाद
352 का आधार	युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति	युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह
सलाह	प्रधानमंत्री अकेले भी	मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय
न्यायिक समीक्षा	38वें से वर्जित (352, 356, 360)	वर्जना हटी
356 एक वर्ष से आगे	कोई विशेष शर्त नहीं (42वें से अवधि एक वर्ष तक)	राष्ट्रीय आपातकाल + निर्वाचन आयोग का प्रमाणपत्र
अनुच्छेद 359	सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते थे	20 और 21 कभी नहीं
अनुच्छेद 358	हर राष्ट्रीय आपातकाल में	केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण पर
लोकसभा/विधानसभा कार्यकाल	42वें से छह वर्ष	फिर पाँच वर्ष

🔍 आसान परिभाषा: विशेष बहुमत (अनुच्छेद 352 के संदर्भ में)

📘 **परिभाषा:** सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत — दोनों शर्तें एक साथ।

💡 **आसान भाषा में:** केवल "ज़्यादा वोट" काफ़ी नहीं — आधे सदन से ज़्यादा और मौजूद लोगों में दो-तिहाई। 🏠 **उदाहरण:** लोकसभा के 543 सदस्यों में से कम से कम 272 का समर्थन, और यदि 450 सदस्य मतदान करें तो कम से कम 300 का पक्ष में होना।

⚠️ भ्रम से बचें

44वाँ संशोधन **1978** का है (जनता सरकार) — 42वाँ **1976** का (आपातकाल में); दोनों को उलटें नहीं।

तुलना में — 352: एक महीना/विशेष बहुमत/छह-छह महीने/अधिकतम सीमा नहीं; 356: दो महीने/साधारण/छह-छह महीने/तीन वर्ष; 360: दो महीने/साधारण/कोई सीमा नहीं।

मौलिक अधिकारों पर असर **केवल राष्ट्रीय आपातकाल** (352) में; 356 और 360 में नहीं।

New India Education by Omkar Sir

☆ तुलना एवं 44वाँ संशोधन ☆

1978 · जनता सरकार

तुलना

→ 352 — 1 माह, विशेष बहुमत
→ 356 — 2 माह, साधारण
→ 360 — 2 माह, साधारण
→ मौलिक अधिकार — केवल 352

44वाँ संशोधन

→ आंतरिक अशांति → सशस्त्र विद्रोह
→ लिखित मंत्रिमंडल सलाह
→ अनु. 20-21 सुरक्षित
→ न्यायिक समीक्षा बहाल

☆ याद रखें: संपत्ति का अधिकार — अनुच्छेद 300A में।

चित्र 10.41: तीनों आपातकालों की तुलना एवं 44वाँ संशोधन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

37. आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना, औचित्य एवं सुधार-सुझाव

📖 जयपुर विश्वविद्यालय की वाद-विवाद सभा (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विषय रखा गया — **"आपातकालीन प्रावधान लोकतंत्र के लिए ख़तरा हैं"**। पक्ष में बोलते हुए **मीनाक्षी** ने 1975 की सेंसरशिप, एडीएम जबलपुर और अनुच्छेद 356 के सौ से अधिक प्रयोग गिनाए।

विपक्ष में **अर्जुन** ने कहा, "1962 और 1971 के युद्धों में देश को तेज़ फ़ैसलों की ज़रूरत थी। आज 44वाँ संशोधन है, बोम्मई वाद है, न्यायिक समीक्षा है, और 1994 के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत घटा है।" उसने **पुंछी आयोग** का सुझाव भी रखा — पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन के बजाय, अनुच्छेद 355 के तहत किसी ज़िले या क्षेत्र-विशेष के लिए **"स्थानीय आपातकाल"** (Localised Emergency) का ढाँचा बने।

अंत में निर्णायक ने कहा — "प्रावधान तलवार की तरह हैं; दोष तलवार में नहीं, उसे चलाने वाले हाथ में है। इसलिए हाथ पर अंकुश — संसद, न्यायालय, मीडिया और जागरूक जनता — ही असली सुरक्षा है।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** वाद-विवाद आलोचना और औचित्य दोनों पक्षों को जोड़ता है; अंतिम खंड पूरे अध्याय के संतुलन को समेटता है।

📌 **याद रखने लायक बात:** पुंछी आयोग — अनुच्छेद 355 के तहत "स्थानीय आपातकाल" का सुझाव।

आलोचना	औचित्य
● संघीय स्वरूप नष्ट — राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में	● युद्ध, आक्रमण, विद्रोह जैसे संकट में तेज़ और एकीकृत निर्णय
● राष्ट्रपति (व्यवहार में केंद्र सरकार) के हाथ में असाधारण शक्ति	● विभाजन-काल के अनुभव — राष्ट्रीय एकता की रक्षा
● मौलिक अधिकार अर्थहीन होने का ख़तरा (1975-77, एडीएम जबलपुर)	● 44वाँ संशोधन, बोम्मई, न्यायिक समीक्षा जैसे सुरक्षा-उपाय अब मौजूद
● अनुच्छेद 356 का दलगत दुरुपयोग — कामथ: "आंबेडकर नहीं रहे, पर अनुच्छेद बहुत जीवित हैं"	● 1994 के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग स्पष्ट रूप से घटा
● वित्तीय आपात से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर ख़तरा	● संसद की मंज़ूरी और समय-सीमा से लोकतांत्रिक नियंत्रण

37.1 सुधार के सुझाव

सुझाव	स्रोत
अनुच्छेद 356 अंतिम उपाय; पहले राज्य को चेतावनी और जवाब का अवसर	सरकारिया आयोग, संविधान समीक्षा आयोग
राज्यपाल की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, ठोस तथ्यों पर	सरकारिया आयोग
विधानसभा को संसद की मंज़ूरी से पहले भंग न करना	सरकारिया; बोम्मई ने अनिवार्य बनाया
अनुच्छेद 355 के तहत ज़िला/क्षेत्र-स्तर का "स्थानीय आपातकाल" — अधिकतम तीन महीने	पुंछी आयोग
अनुच्छेद 356 में अनुच्छेद 365 वाला आधार सीमित हो	संविधान समीक्षा आयोग

🔍 आसान परिभाषा: स्थानीय आपातकाल (Localised Emergency)

📘 **परिभाषा:** पुंछी आयोग का सुझाव कि सांप्रदायिक हिंसा या विद्रोह जैसी स्थिति में पूरे राज्य में अनुच्छेद 356 लगाने के बजाय, अनुच्छेद 355 के तहत किसी ज़िले या उसके हिस्से में सीमित समय (तीन महीने तक) के लिए केंद्र को हस्तक्षेप की शक्ति दी जाए।

💡 **आसान भाषा में:** आग जहाँ लगी हो, वहीं बुझाओ — पूरे घर में ताला नहीं। 🏠 **उदाहरण:** किसी एक ज़िले में हिंसा हो तो पूरे राजस्थान की चुनी हुई सरकार को हटाने की ज़रूरत न पड़े।

⚠️ भ्रम से बचें

"स्थानीय आपातकाल" **पुंछी आयोग** का सुझाव है — संविधान में ऐसा कोई प्रावधान अभी नहीं।

"मृत-पत्र" — **आंबेडकर** की आशा; "आंबेडकर नहीं रहे, पर अनुच्छेद जीवित हैं" — **एच.वी. कामथ** की टिप्पणी।

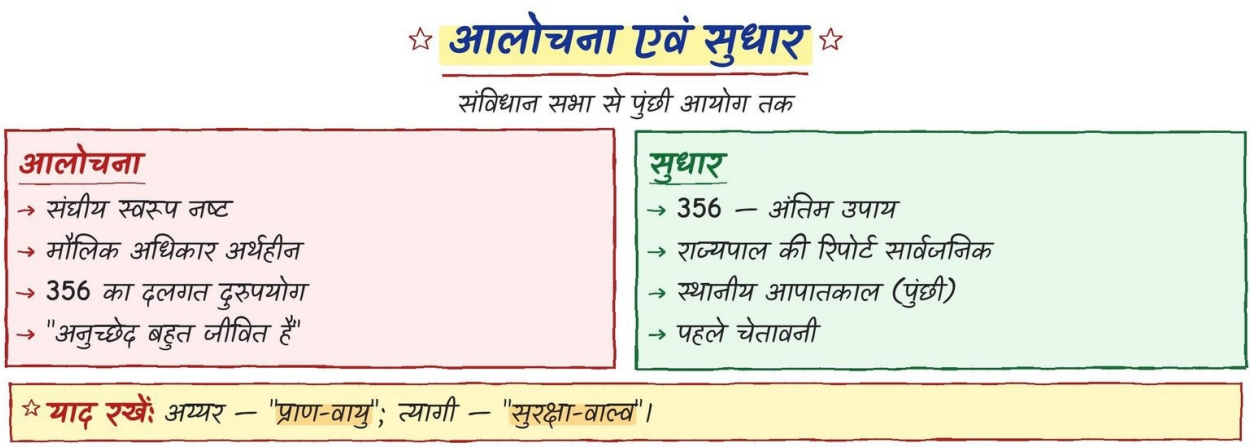
"संविधान की प्राण-वायु" — **अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर**; "सुरक्षा-वाल्व" — **महावीर त्यागी**।

📊 आपातकालीन प्रावधान — दूसरे देशों से तुलना

1. **अमेरिका** — संविधान में अलग आपातकाल-अध्याय नहीं; राष्ट्रपति को कांग्रेस के कानूनों (राष्ट्रीय आपातकाल अधिनियम, 1976) से शक्तियाँ।
2. **जर्मनी** — वाइमर के अनुभव के बाद 1949 के मूल कानून में आपात-शक्तियों पर कड़े नियंत्रण; 1968 में "रक्षा की स्थिति" के प्रावधान।
3. **फ्रांस** — अनुच्छेद 16 में राष्ट्रपति की आपात-शक्ति; 1961 में एक बार प्रयोग।
4. **भारत** — संविधान में ही विस्तृत अध्याय; संघीय ढाँचे का एकात्मक में रूपांतरण अनोखी विशेषता।

🌟 क्या आप जानते हैं? — 1975 की सीख

1975-77 के अनुभव के बाद भारतीय लोकतंत्र ने आपातकाल को **मतदान के ज़रिए** समाप्त किया — 1977 के चुनाव में जनता ने सत्ता बदल दी, और इसी बदलाव ने 44वें संशोधन के सुरक्षा-उपायों का रास्ता खोला।



चित्र 10.42: आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना, औचित्य एवं सुधार — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार

38. निष्कर्ष — भारतीय संघवाद का संतुलन

📖 अनन्या का उत्तर (उदाहरण के तौर पर एक कहानी)

यह एक काल्पनिक, पर वास्तविक लगने वाली कहानी है। अध्याय की शुरुआत वाली जयपुर की **अनन्या** कुछ हफ़्तों बाद अपने दादाजी को समझाती है — "दादाजी, अब समझ आया! सातवीं अनुसूची बताती है कि कौन क्या कानून बनाएगा; वित्त आयोग बताता है कि केंद्र के करों में राजस्थान को कितना मिलेगा; GST परिषद में राजस्थान का भी वोट है; और यमुना का पानी केंद्र की मध्यस्थता से दो राज्यों के समझौते से आ रहा है।"

दादाजी पूछते हैं, "और 1975?" अनन्या कहती है, "वह आपातकाल था, जब संविधान के अनुसार ढाँचा एकात्मक बना — पर उसके दुरुपयोग से सीखकर 44वाँ संशोधन आया। आज आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, विशेष बहुमत और हर छह महीने पर संसद की मंज़ूरी चाहिए; और राष्ट्रपति शासन पर बोम्मई की लगाम है।"

दादाजी मुस्कुराते हैं — "यानी आंबेडकर सही थे — सामान्य समय में संघीय, संकट में एकात्मक; बस शर्त यह है कि संकट असली हो।"

🎯 **इस कहानी से समझें:** अनन्या का उत्तर पूरे अध्याय को जोड़ता है — संघवाद एक जीवित संतुलन है।

📌 **याद रखने लायक बात:** भारत — "सामान्य काल में संघीय, आपातकाल में एकात्मक"।

भारतीय संघवाद न अमेरिका जैसा "बराबरों का संघ" है, न ब्रिटेन जैसा एकात्मक राज्य। यह एक **"शक्तिशाली केंद्र वाला लचीला संघ"** है, जो सामान्य समय में **राज्यों को अपने क्षेत्र में सर्वोच्च** मानता है, पर संकट में **राष्ट्रीय एकता** को प्राथमिकता देता है। 1950 के बाद इसकी यात्रा ने चार सबक दिए — (1) संस्थाएँ (वित्त आयोग, GST परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद) तभी चलती हैं जब राजनीतिक इच्छा हो; (2) न्यायपालिका ने बोम्मई से राष्ट्रपतीय संदर्भ (2025) तक संतुलन बनाए रखा; (3) राजकोषीय संघवाद अब सबसे बड़ी बहस है; (4) राजस्थान जैसे राज्यों के लिए पानी, खनिज और हस्तांतरण-सूत्र सीधे विकास से जुड़े हैं।

🔍 आसान परिभाषा: संघीय संतुलन (Federal Balance)

📘 **परिभाषा:** वह स्थिति जिसमें संविधान, संस्थाएँ और राजनीतिक व्यवहार मिलकर केंद्र की राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की क्षमता और राज्यों की स्वायत्तता — दोनों को सुरक्षित रखते हैं, ताकि कोई एक पक्ष दूसरे को निगल न ले।

💡 **आसान भाषा में:** रस्सी के दोनों सिरे बराबर खिंचे रहें — न केंद्र ढीला, न राज्य बेबस। 🏠 **उदाहरण:** GST परिषद में केंद्र का एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई मत-भार इसी संतुलन का उदाहरण है।

📌 सार

डॉ. आंबेडकर का कथन ही आपातकालीन प्रावधानों का सार है — "सामान्य काल में संघीय, आपातकाल में एकात्मक।" तीनों आपातकाल आज तक असमान रूप से प्रयोग हुए हैं — राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार, राष्ट्रपति शासन 130 से अधिक बार — फ़रवरी 2025 के मणिपुर प्रसंग तक लगभग 135 बार (सबसे विवादास्पद उपयोग), और वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं। एस.आर. बोम्मई वाद (1994) ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर सबसे बड़ी न्यायिक रोक लगाई और संघवाद को मूल संरचना का दर्जा दिया — यह भारतीय संघवाद के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।

📌 अध्याय के प्रमुख शब्द

अर्ध-संघात्मक | 7वीं अनुसूची | अवशिष्ट शक्तियाँ | एस.आर. बोम्मई वाद | सरकारिया आयोग | पुंछी आयोग | वित्त आयोग | GST परिषद | सहकारी संघवाद | नीति आयोग | राष्ट्रीय आपातकाल | राष्ट्रपति शासन | वित्तीय आपातकाल | 44वाँ संशोधन

📊 अध्याय के प्रमुख अनुच्छेद — एक सूची

1. **1-4** — संघ और उसका राज्यक्षेत्र; **245-255** — विधायी संबंध; **256-263** — प्रशासनिक संबंध।
2. **264-293** — वित्तीय संबंध (270, 275, 280, 282, 293); **246A, 269A, 279A** — GST।
3. **301-307** — व्यापार की स्वतंत्रता; **312** — अखिल भारतीय सेवाएँ।
4. **352-360** — आपातकाल (355 कर्तव्य, 358-359 मौलिक अधिकार); **365** — निर्देश न मानने का परिणाम।

🌟 क्या आप जानते हैं? — याद रखने का सूत्र

संघवाद के तीन स्तंभ — **बँटवारा** (सातवीं अनुसूची), **हस्तांतरण** (वित्त आयोग, GST परिषद) और **सुरक्षा** (बोम्मई, 44वाँ संशोधन); आपातकाल इन तीनों की **अस्थायी छुट्टी** है, स्थायी नियम नहीं।

📌 अध्याय का सार

1. भारतीय संघवाद की प्रकृति — 7 संघीय + 14 एकात्मक विशेषताएँ; के.सी. व्हीयर (K.C. Wheare) ने "अर्ध-संघात्मक", ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin) ने "सहकारी संघवाद" कहा; एस.आर. बोम्मई वाद (1994) ने संघवाद को मूल संरचना का अंग घोषित किया।

2. केंद्र-राज्य विधायी संबंध — 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ (संघ 98, राज्य 59, समवर्ती 52); अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को; संसद द्वारा राज्य क्षेत्र में कानून बनाने की 5 असाधारण परिस्थितियाँ।

3. प्रशासनिक संबंध — अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS — अनुच्छेद 312) समर्थन-आलोचना दोनों के केंद्र में; केंद्र राज्यों को 4 क्षेत्रों में निर्देश दे सकता है।

4. वित्तीय संबंध — कर-वितरण की 6 श्रेणियाँ (अनुच्छेद 268-271); वित्त आयोग (अनुच्छेद 280, हर 5 वर्ष) "राजकोषीय संघवाद का संतुलन-पहिया"; GST परिषद (अनुच्छेद 279-A, 101वाँ संशोधन 2016) सहकारी संघवाद का उदाहरण।

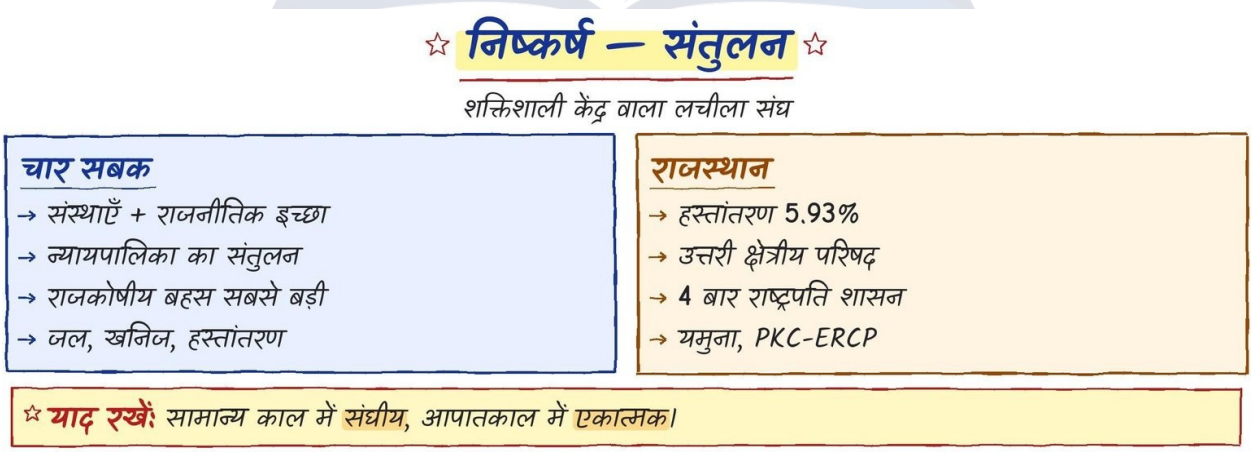
5. तनाव के क्षेत्र एवं आयोग — सरकारिया आयोग (1983, 247 सिफारिशें, 180 लागू) एवं पुंछी आयोग (2007, 310+ सिफारिशें, "सहकारी संघवाद" पर बल) प्रमुख।

6. संघवाद की प्रवृत्तियाँ — सहकारी (GST परिषद), प्रतिस्पर्धी (राज्यों के बीच निवेश-सुशासन प्रतिस्पर्धा), बलपूर्वक एवं सौदेबाज़ी संघवाद; योजना आयोग (1950) की जगह नीति आयोग (2015) — "टीम इंडिया" की भावना से।

7. आपातकालीन प्रावधान — भाग XVIII, अनुच्छेद 352-360; तीन प्रकार — राष्ट्रीय (युद्ध/बाह्य आक्रमण/सशस्त्र विद्रोह), राष्ट्रपति शासन (संवैधानिक मशीनरी विफलता, अधिकतम 3 वर्ष), वित्तीय (कभी घोषित नहीं)।

8. 44वाँ संशोधन 1978 — 1975 के आपातकाल के दुरुपयोग की प्रतिक्रिया में — कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य, न्यायिक पुनरावलोकन बहाल, विशेष बहुमत, 6-6 माह नवीकरण, लोकसभा को निरस्त करने की शक्ति; एस.आर. बोम्मई (1994) ने अनुच्छेद 356 पर प्रक्रियात्मक सीमाएँ लगाईं।

> *"संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हों तो वह बुरा सिद्ध होगा; और चाहे कितना ही बुरा हो, यदि चलाने वाले अच्छे हों तो वह अच्छा सिद्ध होगा।*
> *(However good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot)"* — **डॉ. भीमराव आंबेडकर, संविधान सभा का अंतिम भाषण (25 नवंबर 1949)**



चित्र 10.43: निष्कर्ष — भारतीय संघवाद का संतुलन — हस्तलिखित शैली में पूरे विषय का सार